

계약업무 실무 안내서



Ⅰ 제1장 | 계약 실무

I. 계약의 의의	1
1. 계약의 원칙(국가계약법 제5조)	1
2. 계약 관련 법령	1
3. 계약관련 용어	2
4. 계약체결 형태별 구분	3
5. 경쟁 형태별 구분	8
6. 낙찰자 결정방법별 구분	9
II. 계약 맞춤형 매뉴얼(수의계약 업무 처리 절차)	10
1. 1인 견적 수의계약 절차	10
2. 2인 이상 견적 수의계약 매뉴얼(소액수의견적)	16
III. 계약 맞춤형 매뉴얼(입찰 업무 처리 절차)	20
1. 입찰공고	20
2. 사전규격 공개	22
3. 적격심사낙찰제	23
4. 협상에 의한 계약	37
5. 주로 준용되는 입찰참가자격	53

Ⅱ 제2장 | 계약준비 단계

I. 기본계획 수립 및 사전절차	59
1. 기본계획 수립 및 예산 확보	59
2. 계약심의위원회	60
3. 발주단계 부당계약 체크리스트	62
4. 과업내용서	63
II. 직접생산 확인 제도 및 중소기업제품 구매 적절성 검토 등	64
1. 직접생산 확인 제도	64
2. 중소기업제품 구매 적절성 검토	64
3. 중소기업제품 공공구매제도	65

Ⅲ 제3장 | 예정가격

I. 예정가격	69
1. 추정가격 및 예정가격 등의 구분	69
2. 추정가격	69
3. 예정가격	70



Ⅰ 제4장 | 계약체결

I. 계약체결	73
1. 낙찰자 결정	73
2. 계약 체결·계약의 이행보증	73

Ⅰ 제5장 | 계약이행 단계

I. 계약의 이행	81
1. 사업의 관리·감독	81
2. 검사	81
II. 계약의 변경	82
1. 계약의 변경	82
2. 변경계약 처리 절차	83
III. 선금 및 대가 지급	84
1. 선금 지급	84
2. 검사 및 대가 지급	85

Ⅰ 제6장 | 계약완료 및 기타 단계

I. 하자담보 제도	91
1. 하자담보책임	91
2. 하자보수보증금	92
II. 계약의 이행지체 및 해제·해지	93
1. 계약의 이행지체	93
2. 계약의 해제·해지	94
III. 부정당업자 제재 제도	95
1. 부정당업자의 입찰참가자격 제한	95
2. 과징금 부과	96

Ⅰ 제7장 | 유권해석 및 감사사례

I. 정부유권해석 제도	99
II. 유권해석	101
III. 감사사례	111

(참고) 「한시적 특례 적용기간에 관한 고시」	124
---------------------------	-----

-
- ※ 본 안내서 발간 이후 국가계약법령 및 예규, 지침 등이 개정될 수 있으므로 계약업무 시 반드시 관련 규정 원문을 참고하여 주시기 바라며, 법적인 효력을 갖는 것이 아닌 참고용으로 편집·작성된 것이므로 실무자는 발주 건별 개별상황, 관련된 규정 등을 종합적으로 검토하여 적정하게 판단되도록 유의해야 합니다.
 - ※ 본 안내서는 건설근로자공제회 및 기타공공기관 등 업무처리절차를 기준으로 작성되었으며, 타 기관의 업무처리 절차와는 다를 수 있습니다.
 - ※ 유권해석 및 감사사례는 기획재정부, 행정안전부, 조달청 및 나라장터, 감사원 홈페이지, 국민권익위원회 홈페이지 등에서도 확인할 수 있습니다.
-



| 제1장 |

계약 실무

I. 계약의 의의	1
1. 계약의 원칙(국가계약법 제5조)	1
2. 계약 관련 법령	1
3. 계약관련 용어	2
4. 계약체결 형태별 구분	3
5. 경쟁 형태별 구분	8
6. 낙찰자 결정방법별 구분	9
II. 계약 맞춤형 매뉴얼(수의계약 업무 처리 절차)	10
1. 1인 견적 수의계약 절차	10
2. 2인 이상 견적 수의계약 매뉴얼(소액수의견적)	16
III. 계약 맞춤형 매뉴얼(입찰 업무 처리 절차)	20
1. 입찰공고	20
2. 사전규격 공개	22
3. 적격심사낙찰제	23
4. 협상에 의한 계약	37
5. 주로 준용되는 입찰참가자격	53



I 제1장 | 계약 실무

I 계약의 의의

1. 계약의 원칙(국가계약법 제5조)

- 가. 계약¹⁾은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 함
- 나. 계약을 체결할 때 국가계약법 및 관계 법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정해서는 안 됨
- 다. 기타공공기관 계약은 사법상의 계약이므로 민법상의 일반원칙인 계약자유 원칙, 신의성실의 원칙, 사정변경의 원칙²⁾, 권리남용 금지의 원칙 등이 적용되며, 이에 대한 다툼도 민사소송 대상임

※ 기타공공기관 계약과 관련된 소송의 관할은 민사소송임

부정당업자 제재처분은 공제회 발주 사항(수의계약, 입찰계약)에 대하여만 영향을 미침

2. 계약 관련 법령

가. 계약 관련 법령

구분	관련 법령	소관부처
기본법	기타공공기관 계약사무 운영규정(이하 “계약사무 운영규정”)	기획재정부
	공기업·준정부기관 계약사무규칙(이하 “계약사무규칙”)	
	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(국가계약법, 이하 “법”)	
	국가계약법 시행령(이하 “령”)	
	국가계약법 시행규칙(이하 “규칙”)	
행정규칙	각종 계약예규 및 고시	
특별법 (개별법)	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 “판로지원법”)	중소벤처기업부
	조달사업에 관한 법률(이하 “조달사업법”)	조달청
	국유재산법, 물품관리법	기획재정부
	건설산업기본법, 건설기술진흥법, 시설물안전법, 건축사법, 건축법	국토교통부
	전기공사사업법, 전기사업법, 엔지니어링산업 진흥법	산업통상자원부
	소방시설공사사업법	행정안전부
	정보통신공사사업법, 소프트웨어 진흥법	과학기술정보통신부

1) 계약이란 2인 이상의 당사자가 서로 청약과 승낙이라는 의사를 표시하고 이 의사의 합치로서 성립하는 법률행위를 말함

2) 계약을 체결할 당시의 사회 사정이 이후에 현저히 변경되어 체결 당시의 효력을 유지하는 것이 신의(信義)와 공평(公平)에 반할 경우, 계약은 그 구속력을 잃는다는 원칙

나. 관계법령 우선순위

내규(계약규정, 계약규정시행세칙) > 다른 법령(건설산업기본법, 소프트웨어진흥법 등) > 기타공공기관 계약사무 운영규정 > 공기업·준정부기관 계약사무규칙 > 국가계약법령 > 계약예규 > 민법

3. 계약관련 용어

가. 용어의 정의

구분	내용
고시금액	• 기획재정부장관이 국제입찰 대상범위를 고시한 금액(법 제4조, 영 제2조)
추정가격	• 국제입찰 대상여부 판단기준 등으로 삼기 위해 예정가격 결정 전 산정된 가격(VAT 및 관급자재 금액 제외) (영 제2조, 제7조)
추정금액	• 공사에 있어서 추정가격에 부가가치세법에 따른 부가가치세와 관급재료로 공급될 부분의 가격을 합한 금액(추정가격 + VAT + 도급자 설치 관급자재 금액 포함) (규칙 제2조)
기초금액 ³⁾	• 예정가격 작성과정에서 거래실례가격, 원가계산가격 등에 의하여 조사한 가격이나 설계 가격에 대하여 그 적정여부를 검토·조정한 가격 • 예정가격 산정을 위한 15개 복수예비가격 산정시 기준이 되는 금액 (추정가격 + VAT 포함. 단, 관급자재 금액 제외)
예정가격	• 예산범위 내에서 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 정한 가격(VAT 포함. 단, 관급자재 금액 제외) (법 제8조의2, 영 제2장, 규칙 제2장)
관급자재 ⁴⁾	• 발주기관이 철근, 레미콘, 아스콘 등 주요자재를 별도로 계약하여 시공자에게 직접 공급하는 자재

- ① 공사에예정금액(추정금액) = 추정가격 + 부가가치세 + 관급자재대(도급자설치 관급자재)
- ② 도급자 설치 관급자재 : 레미콘, 시멘트, 아스콘 등과 같이 발주기관에서 해당자재를 구입·제공하면 계약상대자가 해당 자재를 가지고 시공하는 자재
- ③ 관급자 설치 관급자재 : 관급자재 계약업체가 해당자재를 설치 또는 시공토록 하는 것으로, 여기서 계약상대자(시공업체)의 역할이 없으므로 공사에예정금액에 포함되지 않음

3) 영 제9조제1항의 방식으로 조사한 가격으로서 예정가격으로 확정되기 전 단계의 가격을 말함(기획재정부 계약예규 예정가격 작성기준 제44조의3)

4) 공사용자재 직접구매 : 중소벤처기업부 장관이 고시하는 품목 [공사 추정가격 40억원 이상(전문, 전기, 통신, 소방 등은 추정가격 3억원 이상)으로, 직접구매 대상품목의 추정가격이 4천만원 이상인 경우] (판로지원법 시행령 제11조)

4. 계약체결 형태별 구분

가. 계약의 종류

구분		주요 내용
예정가격 (계약금액) 확정 여부	확정계약	계약체결 이전에 예정가격 등을 미리 작성하고 입찰(또는 시담)을 통해 계약 금액을 확정하는 통상적인 계약의 형태
	개산계약 ⁵⁾	예정가격을 미리 확정하기 어려운 개발 시제품의 제조계약 등에 대하여 계약이행 후 계약금액을 정산하는 조건으로 체결하는 계약
	사후원가검토 조건부계약 ⁶⁾	입찰 전에 예정가격을 미리 정할 수 없는 일부 비목을 계약 이행 후 원가를 검토하여 정산하는 계약
총액 여부	총액계약	당해 계약목적물 전체에 대하여 단가가 아닌 총액으로 체결하는 통상적인 계약 형태
	단가계약	일정 기간 계속하여 제조·수리·가공·매매·공급·사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때 당해 연도 예산의 범위 안에서 단가에 대해 체결
재원 및 사업 기간	단년도계약	당해연도 세출예산을 재원으로 체결하는 통상적 계약
	장기계속계약	임차, 운송, 가스 공급 등 이행에 수년을 요하는 계약에 있어 총사업에 대한 범위는 확정되었으나, 예산이 확보되지 않은 경우로서 총 이행 금액을 부기하여 계약을 체결하되, 각 회계연도 예산의 범위 내에서 계약을 이행하게 하는 계약
	계속비계약	전 사업에 대한 예산이 확보되고 이행에 수년을 요하는 계약으로 총액(연부액 부기)으로 계약 체결 ※ 매년마다 연차별 계약을 체결하는 것은 아님
계약자	단독계약	계약상대자를 1인으로 하여 체결하는 가장 일반적인 계약
	공동계약 ⁷⁾	2인 이상으로 구성된 공동수급체와 계약 ① 분담이행방식, ② 공동 이행방식, ③ 주 계약자 방식의 3가지 형태로 구분

5) 개산계약은 계약목적물 전체에 대해 사전 가격 확정이 곤란한 경우에 적용

6) 사후원가검토조건부계약은 일부 비목에 대한 가격 산정이 곤란한 경우에 적용

7) 계약담당자는 공동이행방식과 분담이행방식을 혼합하지 않으면 입찰진행이 곤란하거나 계약목적 달성이 사실상 곤란한 경우 공동이행방식과 분담이행방식을 혼합하여 공동수급체를 구성하게 할 수 있음

나. 단년도계약, 장기계속계약, 계속비계약 비교

구분	단년도계약	장기계속계약	계속비계약
사업내용확정	확정	확정	확정
총 예산 확보	확보	미확보 (해당 연도분만 확보)	확보
계약체결	총 금액으로 계약	각 회계연도 예산 범위 내에서 차수별 계약 (총 금액 부기)	총 금액으로 계약 (연부액 부기) ※ 매년 연차별 별도 계약 체결하지 않음
계약보증금 및 인지세	총 금액 기준으로 납부	부기한 총 금액 기준으로 납부	총 금액 기준으로 납부
선금	총 금액 기준으로 지급	각 연차별 계약금액을 기준으로 지급	계약금액 중 해당연도 이행금액을 기준으로 지급
준공완료처리	계약 이행 완료 후 처리	연차계약별로 처리	총 계약 이행 완료 후 처리

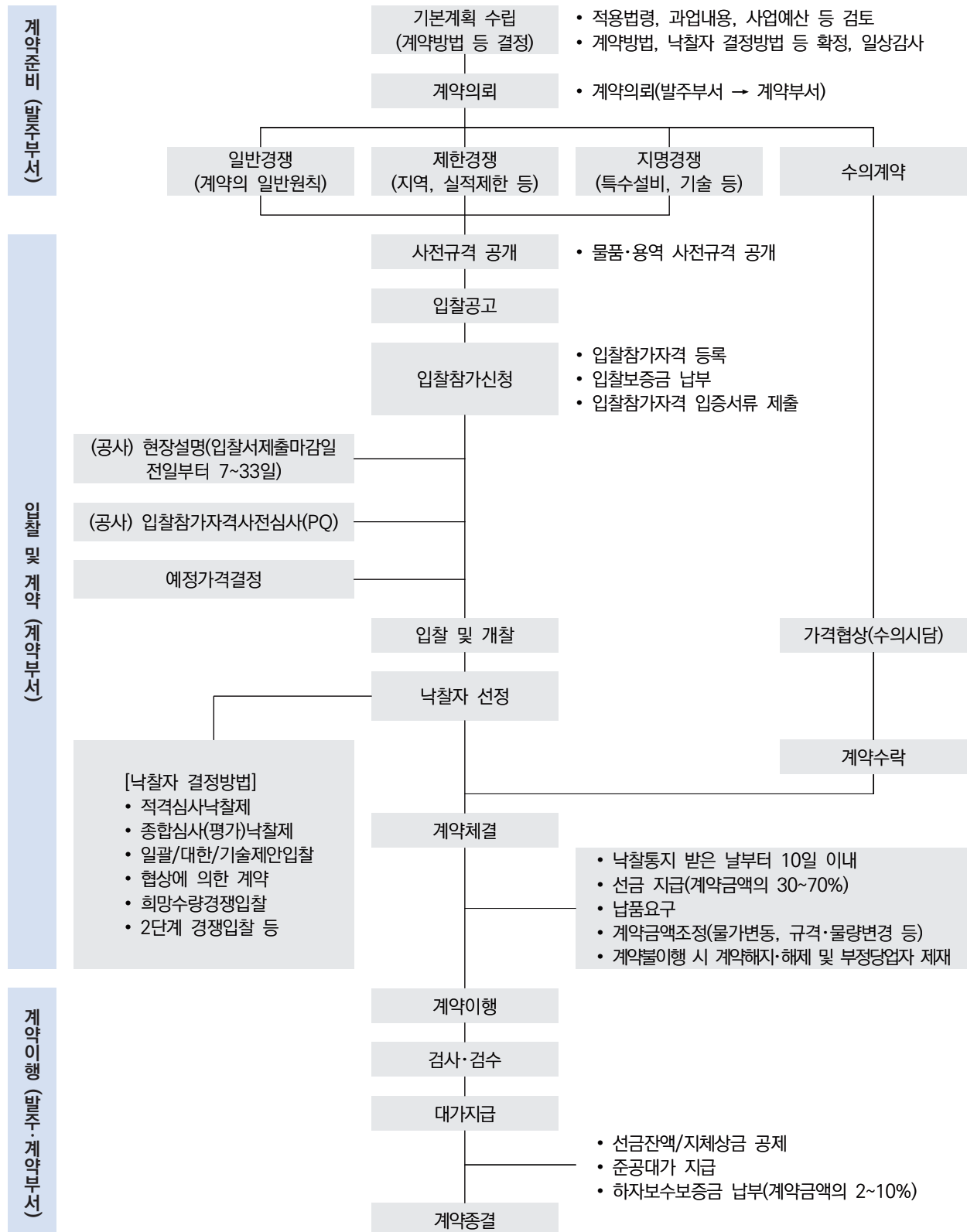
다. 공동계약의 분류(법 제25조, 영 제72조, 계약예규 공동계약 운영요령)

1) 공동계약 유형별 차이점

구분	공동이행방식	분담이행방식	주계약자관리방식
공동수급체 구성방식	출자비율 (2인 이상의 업체가 같은 일을 나누어서 수행)	분담내용 (면허보완, 2인 이상의 업체가 다른 일을 각각의 면허 등에 따라 각각 수행)	- 주계약자 종합조정·관리 - 구성원 분담내용으로 구성
구성	2 ~ 5인		2 ~ 10인
최소지분율	10%	해당없음	5%
계약의 책임	연대책임	각자 책임	각자 책임 (단, 하자책임이 곤란한 경우 관련구성원 연대책임)
자격요건	구성원 각각 (구성원 모두 필요한 면허 등의 자격요건을 충족하여야 함)	구성원 공동 (구성원 별 분담하여 이행하는데 필요한 면허 등의 자격요건을 갖추어야 함)	- 주계약자 전체공사를 이행하는데 필요한 자격요건 - 구성원 분담공사를 이행하는데 필요한 자격요건
보증금	일괄납부 가능	구성원별 납부	일괄납부 가능
(선금)대가지급	① 구성원 별로 구분 기재된 신청서를 대표자가 제출 ② 구성원 각자에게 지급		① (좌 동) ② 공동수급체 대표자에게 지급

※ 계약목적 달성을 위해 공동이행방식과 분담이행방식을 혼합하여 공동수급체를 구성할 수 있음

라. 계약업무 흐름도(공통)



※ 낙찰자 결정방법 별 입찰공고일

- 적격심사낙찰제 : 7일(긴급 5일)(공휴일 및 토요일 포함)
- 협상에 의한 계약 : 40일(긴급 10일)(공휴일 및 토요일 포함)
- 소액수의 견적 공고 : 3일(공휴일 및 토요일 제외)

마. 계약업무 흐름도(계약방법별)



※ 수의시담(생략가능)

• 가격협상 : 업체가 견적서 제출로 계약금액을 제시하고 계약담당자는 예정가격과 비교하여 계약금액을 확정하는 절차

바. 수의계약

1) 수의계약 정의

- 경쟁입찰에 의하지 않고 임의의 특정인을 선택하여 계약을 체결하는 방법
- 장점 : 계약의 **품질을 확보**할 수 있고, 입찰절차 생략으로 신속한 사업추진 가능
- 단점 : 계약담당자(발주부서)의 자의적 운용 가능, 기술개발 및 **예산절감 효과 저하, 일감 몰아주기 발생 등**

2) 수의계약에 의할 수 있는 경우

구분	지명기준
국가계약법시행령 제26조	• 제1항제1호 : 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우 • 제1항제2호 : 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인법인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우 • 제1항제3호 : 「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산한 제품을 해당 중소기업자로부터 제조·구매하는 경우 • 제1항제4호 : 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역에 한정한다)을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우 • 제1항제5호 : 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우
국가계약법시행령 제27조	• 제1항제1호 : 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인법인 경우로서 재공고입찰을 실시하더라도 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우 • 제1항제2호 : 재공고입찰에 부친 경우로서 ①입찰자 또는 ②낙찰자가 없는 경우 ⇨ ① 입찰자가 없는 경우 또는 입찰자가 1인법인 경우⁸⁾ ② (입찰은 성립하였으나) 낙찰자가 없는 경우 • 제3항 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인법인 경우 재공고입찰을 실시하지 않더라도 수의 계약을 할 수 있음
국가계약법시행령 제28조	• 제1항 : 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때에는 그 낙찰금액보다 불리하지 아니한 금액의 범위안에서 수의계약에 의할 수 있음. 다만, 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없음 • 제2항 : 제1항의 규정은 낙찰자가 계약체결후 소정의 기일내에 계약의 이행에 착수하지 아니하거나, 계약이행에 착수한 후 계약상의 의무를 이행하지 아니하여 계약을 해제 또는 해지한 경우에 이를 준용
국가계약법시행령 제29조	• 영 제26조제1항제5호라목, 제27조 및 제28조의 경우에 있어서는 예정가격 또는 낙찰금액을 분할하여 계산할 수 있는 경우에 한하여 그 가격 또는 금액보다 불리하지 아니한 금액의 범위안에서 수인에게 분할하여 계약을 할 수 있음

※ 기타공공기관은 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제7조 적용

8) 기획재정부는 국가계약법 시행령 제27조제1항제2호의 “입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우”는 재공고입찰에 부쳤음에도 불구하고 입찰참가자가 1인법인 경우를 포함한다고 유권해석(계약제도과-712, '15. 6. 8.)

사. 1인 견적 수의계약 및 2인 견적 수의계약 비교

1인 견적 수의계약	2인 견적 수의계약
계획수립	계획수립
계약방법 결정(1인 견적)	계약방법 결정(2인 견적)
▼	소액수의 안내공고(나라장터)
견적서 제출(방법 무관)	견적서 제출(나라장터)
가격협상(수의시담)	낙찰자 결정
계약 체결	계약 체결

- ‘1인 견적’이란 나라장터 국가종합전자조달시스템(G2B)을 통하여 불특정 다수에게 견적서를 제출받아 수의계약을 체결하는 것이 아니라, **가격조사(2인 이상 비교 견적 등)**를 통하여 가장 유리한 조건(최저가격 등)을 제시한 자를 선정하여 수의계약을 체결하는 것을 의미함
- ‘2인 견적’이란 나라장터 국가종합전자조달시스템(G2B)을 통하여 불특정 다수에게 견적서를 제출받아 수의계약을 체결하는 것으로, **입찰의 형식**을 취하지만 경쟁입찰은 아니며 수의계약으로 봄

5. 경쟁 형태별 구분

가. 경쟁 형태별 계약(금액은 추정가격(부가가치세 및 관급자재금액 제외) 기준)

구분	주요 내용	금액기준
경쟁 입찰	일반 경쟁 • 일정한 자격을 가진 불특정다수를 대상으로 경쟁입찰을 실시하여 유리한 조건을 제시한 자와 계약하는 방법 (법 제7조, 영 제10조~제12조) (모든 계약은 일반입찰이 기본원칙) • 입찰참가자의 자격(영 제12조) - 다른 법령에 따른 자격요건(허가·면허·등록 등) - 사업자등록증을 교부받은 자 등	[공사] 종합 4억원 초과, 전문 2억원 초과, 기타 1.6억원 초과
	제한 경쟁 • 계약의 목적, 성질 등에 비추어 필요한 경우 경쟁참가자의 자격을 일정한 기준에 의하여 제한하여 입찰하게 하는 방법(영 제21조~제22조)	[물품·용역] 1억원 초과
	지명 경쟁 • 신용과 실적 등에 있어서 적당하다고 인정하는 특정 다수의 경쟁입찰 참가자를 지명하여 입찰하게 하는 방법(영 제23조~ 제24조)	

6. 낙찰자 결정방법별 구분

가. 낙찰자 결정방법별 구분(★ : 공제회에서 빈도 높은 낙찰자 결정 방법)

구분		주요 내용
★ 적격심사낙찰제 (영 제42조제1항)		• 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하는 제도
★ 협상에 의한 계약 (영 제43조, 제43조의2)		• 물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·창의성·긴급성 및 안전성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상적격자를 선정 후 협상절차를 통하여 국가에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하는 제도
종합심사(평가) 낙찰제 (영 제42조제4항)		• 공사 또는 용역입찰에 있어서 예정가격 이하로 입찰한 입찰자 중 각 입찰자의 입찰 가격, 수행능력 및 사회적 책임 등을 종합 심사하여 합산점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 제도
대형 공사 계약	일괄입찰 (턴키입찰) (영 제6장)	• 정부가 제시하는 공사일괄입찰기본계획 및 지침에 따라 입찰시에 그 공사의 설계서 기타 시공에 필요한 도면 및 서류를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 설계·시공 일괄입찰을 말함
	대안입찰 (영 제6장)	• 원안입찰과 함께 따로 입찰자의 의사에 따라 대안이 허용된 공사의 입찰을 말함
기술제안입찰 (영 제8장)		• 발주기관이 교부한 기본·실시설계서 및 입찰안내서에 따라 입찰자가 공사비 절감 방안, 공기단축방안, 공사관리방안 등을 포함한 기술제안서를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 입찰
경쟁적 대화에 의한 계약 (영 제43조의3)		• 시장에 존재하지 아니하는 혁신적인 제품이나 서비스 등 계약목적물의 세부내용을 미리 정하기 어려운 등에 입찰대상자들과 계약목적물의 세부내용 등에 관한 경쟁적·기술적 대화를 통하여 계약목적물의 세부내용 등을 조정·확정하고 평가를 통하여 계약을 체결하는 방식
2단계 경쟁등 (영 제18조)		• 2단계입찰 : 물품의 제조·구매 또는 용역계약에 있어서 미리 적절한 규격등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술 입찰을 실시한 후 적격자에 한해 가격입찰을 실시하여 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 제도 • 규격·가격 동시입찰 : 물품의 제조·구매 또는 용역계약의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 규격과 가격 또는 기술과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있으며, 이 경우 규격입찰 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰하여 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 제도 • 단순노무용역은 불가(영 제18조 및 규칙 제23조의3)
희망수량 경쟁입찰		• 다량의 수요물품을 희망수량에 따라 분할하여 제조·구매하고자 할 경우 최저가격으로 입찰한 자 순으로 수요수량에 도달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 결정하는 제도(영 제17조, 제45조~제46조)
품질 등에 의한 낙찰자 결정 (종합낙찰제)		• 물품의 입찰가격 외에 품질 등을 종합적으로 참작하여 예정가격 이하로서 가장 경제성이 있는 가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 제도(영 제44조)
유사물품의 복수경쟁 (영 제25조)		• 품질·성능 또는 효율 등에 차이가 있는 유사한 종류의 물품 중에서 품질·성능 또는 효율 등이 일정 수준 이상인 물품을 지정하여 구매하고자 하는 경우에 유사한 종류의 물품별로 작성된 예정가격에 대한 입찰금액의 비율이 가장 낮은 입찰자를 낙찰자로 결정하는 제도

II

계약 맞춤형 매뉴얼(수의계약 업무 처리 절차)

1 1인 견적 수의계약 절차

• 개념

- 경쟁입찰(소액수의 안내공고 포함)을 시행하지 않고 발주자가 사업 수행에 적합한 계약상대자를 임의로 선정하여 체결하는 계약
- 계약은 충분한 계약이행 능력이 있는 자로서 가장 유리한 조건(최저가, 평가기준에 따라 가장 유리하게 입찰한 자 등)을 제시하는 자와 하는 것임. 따라서, 계약을 진행하기 위해 사전에 가격조사를 하지 않고 1개의 견적서만 가지고 수의계약을 체결하는 것을 의미하는 것은 아님

• 관련규정

- 「국가계약법」 제7조
- 「국가계약법 시행령」 제26조~제32조
- 「국가계약법 시행규칙」 제32조~제37조
- 기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제4장

주요절차	추진내용	주관부서→대상	비고
원인행위 · 계약의뢰	① 계약원인행위(기본계획수립), (해당시)일상감사, (해당시)중소기업제품 구매 적절성 검토의뢰 ② 계약의뢰 ③ 의뢰사항 검토 및 접수	발주부서 발주부서 → 계약부서 계약부서	-
↓			
계약체결	② 계약체결 - 계약서류 접수, 계약체결, 결과통보 등 ③ 결과통보	계약부서 ↔ 계약상대 계약부서 → 발주부서	-
↓			
착수 · 감독 · 검사	① 착수계 접수(공사 필수, 물품·용역 필요시) ② (해당시)선금 청구 및 지급 - 선금청구 접수, 검토, 지급 등 ③ 계약이행 감독 (계약변경시)계약변경 요청 및 변경처리 ④ 준공계 접수 ⑤ 검사 - 계약이행결과 검사 및 결과 알림	계약상대 → 발주부서 계약상대 → 발주부서 → 계약부서 발주부서 ↔ 계약부서 계약상대 → 발주부서 발주부서 → 계약부서	계약체결 후 최대 10일 이내 선금청구 접수 후 14일 이내 - 계약만료일까지 준공계 접수 후 14일 이내
↓			
준공처리 · 대금지급	① 준공처리 ② 잔금 청구 및 지급 - 대금청구 접수 - 서류검토 및 지급요청	계약부서 발주부서 → 회계부서	- 접수 후 5일 이내

※ 국가계약법 상 '1인 견적'이란 계약의 목적이나 특성상 전자조달시스템에 의한 견적서 제출이 곤란한 경우로 전자조달시스템을 이용하여 불특정 다수(2인 이상)로부터 견적서를 제출받지 않고 계약상대자를 선정하여 수의계약을 체결할 수 있는 것을 의미함

1. 사전준비단계 발주부서

가. 기본계획 수립(예산 배정 여부 등 확인)

나. 추정가격 산정(견적서 수취 등, 2인 이상 견적 또는 다수 견적으로 가격 적정성 확보)

다. 수의계약 배제 사유 등 검토

- 공제회의 퇴직자(퇴직일로부터 2년 이내)가 대표이사, 이사, 감사 등으로 근무하고 있는 법인과 수의계약을 하려는 경우
- 법령에 의하여 인·허가 등 자격요건 검토
- 부정당업자 제재 등 기타 요건 검토
- 수의계약 체결 제한 대상 확인*

* 건설근로자공제회 임직원 이해충돌 방지제도 운영지침[별지 제9호 서식]

라. 중소기업제품 구매 적절성 검토(해당 시)

- 해당 제품이 중소기업자간 경쟁제품*에 해당하는 경우 계약담당자에게 중소기업제품 구매 적절성 검토 확인(www.smpp.go.kr → 중소기업자간 경쟁제품 확인)
- * 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상 품목 지정 내역(중소벤처기업부고시)
- 추정가격 1천만원 이상 중소기업자간 경쟁제품 구매 시 직접생산증명서 보유 여부 확인

마. (공사)건설업 면허 확인

- 1건 공사예정금액이 5천만원 이상인 종합건설공사
- 1건 공사예정금액이 1천 5백만원 이상인 전문건설공사(단, 가스시설공사, 철강구조물공사, 석도설치공사, 승강기설치공사, 철도·궤도공사, 난방공사 제외)
- 기타공사(전기·소방·통신 등) 금액에 상관없이 면허 확인(경미한 공사 제외)

Check! 유의사항

- 중대재해처벌법 제정 이후 면허가 필요 없는 경미한 공사*도 안전관리를 위해 공사 면허가 있는 자를 수의계약대상자로 선정
- ※ 공사예정금액 5천만원 미만 종합건설공사 및 공사예정금액 1천 5백만원 미만인 전문건설공사
- 건설산업기본법 제9조제1항 및 같은 법 시행령 제8조

바. 수의계약 횟수 제한

- (물품·공사·용역) 추정가격 5백만원 초과 2천만원 이하인 수의계약은 동일업체와 동일 회계연도 내 **5회 이상 수의계약 제한**
- ※ 단, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업에 대해서는 적용하지 않을 수 있음(계약규정시행세칙 제28조의2)

2. 1인 견적⁹⁾ 수의계약 가능 여부 확인 발주부서

가. 법적 가능 여부 확인

1) 일정금액 이하인 경우(※ 추정가격 : 부가가치세 및 관급자재 금액 제외)

구분	주요 내용	비고
일반 사항	• 추정가격 2천만원 이하인 경우	영 제30조 제1항제2호
여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등	• 추정가격 5천만원 이하인 경우	

2) 금액과 상관없이 가능한 경우

관련규정	주요 내용
국가계약법 시행령 제26조 제1항	• 제2호(특정인의 기술 등) • 제5호 마목, 사목, 아목 등
국가계약법 시행령 제27조 및 제28조	• 제27조(재공고입찰과 수의계약) • 제28조(낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때)

나. 특정업체에 일감 몰아주기 및 분리발주 유의

- 특정업체에게 일감을 몰아주어 과도한 혜택을 주는 등 불공정거래 방지
- 수의계약을 체결하기 위하여 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 하여야 함

3. 사업 시행계획 방침 발주부서

가. 구비서류 확인

원가계산 등 전문용역 외	원가계산 등 전문 용역
승낙사항 작성 ① 내부방침문서 및 계획서 등 ② 승낙사항 ③ 산출내역서, 견적서 등 ※ 추정가격 500만원 이상의 계약시 비교견적서 필요 ④ 수의계약 체결 제한 여부 확인서 ⑤ 사업자등록증, 면허등록증 등 증빙서류 ⑥ (해당시) 직접생산확인증명서·공사업 면허증 등 계약 상대자 자격 증명 서류 ⑦ (필요시) 기타자료(개인정보처리 위탁계약 특수조건, 보안서약서 등)	계약서 작성 ① 내부방침문서 및 계획서 등 ② 계약서 ③ 과업지시서(또는 시방서, 규격서) 등 ④ 산출내역서, 견적서 등 ※ 추정가격 500만원 이상의 계약시 비교견적서 필요 ⑤ 수의계약 체결 제한 여부 확인서 ⑥ 청렴계약이행 입찰유의서·특수조건·서약서 ⑦ 사업자등록증, 면허등록증 등 증빙서류 ⑧ (해당시) 직접생산확인증명서·공사업 면허증 등 계약 상대자 자격 증명 서류 ⑨ (필요시) 기타자료(개인정보처리 위탁계약 특수조건, 보안서약서 등)

9) 국가계약법령에서 규정한 '1인 견적'이란 계약의 목적이나 특성상 전자조달시스템에 의한 견적서 제출이 곤란한 경우로 전자조달시스템을 이용하여 불특정 다수(2인 이상)로부터 견적서를 제출받지 않고 계약상대자를 선정하여 수의계약을 체결할 수 있는 것을 의미함. 따라서, 계약을 진행하기 위해 사전에 가격조사를 하지 않고 1개의 견적서만 가지고 수의계약을 체결하는 것을 의미하는 것은 아님

Check!

■ 계약서 작성의 생략(법 제11조, 영 제49조, 계약규정시행세칙 제38조제6항)

- 계약서의 작성을 생략할 수 있는 경우

1. 계약금액이 3천만원 이하인 계약을 체결하는 경우
2. 경매에 부치는 경우
3. 물품매각의 경우에 있어서 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우
4. 각 국가기관 및 지방자치단체 상호간에 계약을 체결하는 경우
5. 전기·가스·수도의 공급계약등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 경우

- 계약서의 작성을 생략하는 경우에는 계약상대자로부터 청구서·각서·협정서·승낙사항 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치하여야 함(규칙 제50조)

나. 결제 시행

- 공제회 위임전결(일상감사) 규정에 따라 결제

Check!**유의사항**

■ (참고 1) 위임전결 (예산집행)규정

구분	전 결 사 항	전결권자				이사장
		담당자	부장	본부장	전무이사	
(11) 예산집행에 관한 방침결정 및 지출원인행위						
가. 물품의 제조·구매, 용역, 공사, 자산의 임대차 등						
- 소요예산 1억원 이상						○
- 소요예산 5천만원 이상 1억원 미만					○	
- 소요예산 500만원 이상 5천만원 미만				○		
- 소요예산 500만원 미만			○			
나. 물품수리						
- 소요예산 500만원 이상				○		
- 소요예산 500만원 미만			○			

■ (참고 2) 일상감사 범위

7. 매건당 5,000,000원을 초과하는 경비 및 자본예산의 지출
9. 예정가격 10,000,000원을 초과하는 제계약의 체결과 내용변경에 관한 사항

4. 계약 의뢰 발주부서 → 계약부서**가. (발주부서) 계약의뢰 문서 작성·발송**

- 그룹웨어 문서 발송을 통한 계약 의뢰

나. (계약부서) 법령준수 여부 및 계약방법·절차의 적정성 검토

5. 계약서(승낙사항) 초안 송신 계약부서 → 계약상대자

승낙사항	전자계약
- 과업내용서 등 계약관련 제반서류를 첨부하여 계약 상대방에게 송신	- 과업내용서 등 계약관련 제반서류를 첨부하여 계약 상대방에게 전자조달시스템(G2B)을 통하여 계약서 초안 송신

6. 계약서(승낙사항) 확인 및 응답 계약상대자

승낙사항	전자계약
- 계약보증금·인지세 생략	- 계약보증금 접수(지급각서) 인지세 납부

가. 계약보증금(지급각서) 납부(영 제50조)

구분	주요내용
원칙	• 공사·용역 : 계약금액의 15% 이상, 물품 : 계약금액의 10% 이상
예외	• 시행령 제37조제3항제1호부터 제4호까지 및 제5호의2에 규정된 자 • 계약금액이 5천만원 이하인 계약을 체결하려는 경우

나. 인지세 납부(인지세법)

계약금액	인지세 금액	계약금액	인지세 금액
1천만원 초과 3천만원 이하	2만원	1억원 초과 10억원 이하	15만원
3천만원 초과 5천만원 이하	4만원	10억원 초과	35만원
5천만원 초과 1억원 이하	7만원		

다. 계약서 초안(승낙사항) 응답서 제출

- 산출내역서(필요시 착수신고서 제출 시 첨부) 및 기타 제반서류 첨부

7. 계약체결 계약부서

가. 계약보증금, 인지세 납부 여부, 기타 제반서류 등 확인 후 계약체결

8. 계약 이행 및 완료 계약상대자 → 발주부서 → 계약부서

가. (계약상대자) 계약 이행 완료 후 준공신고(준공일 이전)

나. (발주부서) 준공 검사(준공신고 접수일로부터 14일 이내) 후 검사조서 제출

Check! 유의사항

■ 계약규정 제32조(검사조서의 생략)
검사조서는 다음 각 호의 경우에는 그 작성을 생략할 수 있다.

1. 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우
2. 매각계약의 경우
3. 전기·가스·수도의 공급계약 등 그 성질상 검사조서의 작성을 필요로 하지 아니하는 계약의 경우

다. (회계부서) 대금 지급(청구일로부터 5일 이내)

Check! 유의사항

• 하도급지킴이 활용

- (관련규정) 건설산업기본법 제34조(하도급대금의 지급 등)
- (대상) 국가, 지방자치단체 또는 공공기관과 계약 체결(단일계약 기준)한 도급금액이 3천만원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사

• 노무비 구분관리제 및 지급확인제

- (관련규정) 기획재정부 계약예규 「공사계약 일반조건 제43조의 3」
- (대상) 계약기간 1개월 이상인 공사(※ 계약기간 1개월 미만인 공사 지급확인제만 적용)
- (구분관리제) 발주기관, 계약상대자 및 하수급인이 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여 관리하고 노무비 전용계좌로 입금
- (지급확인제) 발주기관에서 매월 근로자별 노무비 지급여부 확인
- * 상용근로자 : 구분관리 및 지급확인제 모두 제외(4대보험 가입증명서로 확인)

• 공사 관련 요율표

- (조달청 제비율표) 조달청(www.pps.go.kr) → 조달업무 → 업무별 자료 → 시설공사 건축공사 간접비 적용기준(통상 1년 2회 게시, 공고 게시 전 최신 내용 확인 필수)

[산재보험료]		[환경보전비]	
(노) x 3.56		(직접공사비) x 율	
* 모든 건설공사 적용, 노동부 고시 제2024-1호(2024. 1. 5.), 산업재해보상보험법시행령 ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)		구분	율
		도로(예시: 교량, 터널, 활주로 등)	0.9
		플랜트(예시: 발전소, 쓰레기소각장 등)	0.4
		지하철	0.5
		철도	1.5
		상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등)	0.5
		항만(간척, 준설): 옹벽 또는 준설토 방지막 설치	1.8
		항만(간척, 준설): 옹벽 또는 준설토 방지막 미설치	0.8
		댐	1.1
		택지개발	0.6
		기타 토목(하천 등)	0.8
		주택(재개발, 재건축)	0.7
		주택(신축)	0.3
		주택 외 건축	0.5
		조경, 기타(전문, 개보수 공사)	0.3
		* 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.)	
		· (환경보전비 내 직접공사비) 환경오염방지시설 설치·운영·철거에 직접 소요되는 비용을 계상하고 표준시장단가, 표준품셈 등에 의해 산출	
		· (환경보전비 내 간접공사비) 시험검사비, 점검비, 교육훈련비 등 설계시 산출이 곤란한 금액을 반영하고, 직접공사비에 최저요율을 적용한 금액 이상을 계상	
		※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 국가유산 수리공사	
		□ 전기·통신·소방·전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 건축, 토목 등 관련 공사업종에 따라 적용 (단, 공사규모 및 기간은 해당공종<전기·통신·소방·전문 및 기타공사>을 기준으로 함)	
[고용보험료]			
(노) x 율			
공사배정규모(추정금액)		율	
[1등급] 1200억 이상		1.57	
[2등급] 800억 ~ 1200억 미만		1.30	
[3등급] 520억 ~ 800억 미만		1.13	
[4등급] 340억 ~ 520억 미만		1.06	
[5등급] 210억 ~ 340억 미만		1.03	
[6등급] 130억 ~ 210억 미만		1.02	
[7등급] 고시금액 ~ 130억 미만		1.01	
7등급 미만			
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령			
* 총공사금액(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외) 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용			
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2023-235호, 2023.7.6.)			
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1./산자부 고시 제2023-131호, 2023.7.1.)			
[건강보험료]	[노인장기요양보험료]	[연금보험료]	
(직노) x 3.545	(건강보험료) x 12.95	(직노) x 4.5	
* 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사			
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)			
[퇴직공제부금비]			
(직노) x 2.3			
* 추정금액이 1억 이상인 건설공사			
※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 율 적용			

• 보험료 등 사후정산(수의계약 및 입찰공고 시 안내)

- (관련규정) 정부 입찰·계약 집행기준 제18장 국민건강보험료 및 국민연금보험료 사후정산 등
- (대상) 공사(1개월 이상), 용역(청소, 경비용역 등) 및 물품제조 계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 및 퇴직급여충당금(단, 퇴직급여충당금의 경우 시행규칙 제23조의3 각호에 해당하는 용역계약에 한하여 적용)
- (예정가격 산정시 계상) 예정가격 작성시 국민건강보험료 등을 계상

② 2인 이상 견적 수의계약 매뉴얼(소액수의견적)

※ 견적공고 게시 외 진행사항은 1인 견적 수의계약과 동일함

• 개념

- 지정정보처리장치(전자조달시스템)을 통해 2인 이상의 견적서를 제출받아 낙찰하한을 이상 최저가격을 제출한 자와 체결하는 계약
- * 2인 이상 견적 수의계약은 '수의'지만 발주부서에서 특정 계약상대자를 지명할 수 없다는 점에서 경쟁입찰과 성격이 유사함
- 다만, 경쟁입찰과 다른 점은 적격심사없이 계약을 체결, 공고기간이 짧다는 점 등이 있음

• 관련규정

- 「국가계약법」 제7조
- 「국가계약법 시행령」 제26조~제32조
- 「국가계약법 시행규칙」 제33조~제37조
- 기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제4장

구분	주요 내용		금액기준
소액 수의 계약	• 계약상대자를 결정함에 있어 경쟁입찰방법에 의하지 않고 특정인을 계약상대방으로 선정하여 계약을 체결하는 방식(영 제26조~제32조)		
	2인 견적	• 일반적인 경우를 제외하고는 지정정보처리장치를 이용함이 원칙(소액수의계약) • 견적가격이 예정가격 이하로서 낙찰하한을 이상인 자 중 최저가격을 제출한 자부터 결격사유에 해당하지 아니하는 자를 계약상대자로 결정	(공사) 종합 4억원 이하, 전문 2억원 이하, 기타 1.6억원 이하, (물품·용역) 1억원 이하
	1인 견적	• 견적가격을 거래실례가격 등과 비교하여 가장 경제적인 가격으로 계약금액 결정	(공사·물품·용역) 2천만원 이하
	내용	• 천재지변, 특정인의 기술 등	금액과 상관없음

1. 수의견적 공고 기간

※ 공고기간은 공고시점(게시일)과 입찰서 제출마감일(마감일 또는 개찰일)을 제외한 기간을 의미

공고시점	← 공고기간(3일, 공휴일 및 토요일 제외) →	입찰서 제출마감일
1월 8일	1월 9일 - 1월 11일	1월 12일

2. 수의견적 공고 낙찰하한율

- 공사 : 예정가격을 결정한 경우에는 계약예규 「적격심사기준」에서 정한 추정가격이 10억 원 미만인 공사의 낙찰하한율(87.745%) 이상으로 견적서를 제출한 자 중 최저가격으로 견적서를 제출한 자
- 물품·용역 : 예정가격의 88% 이상으로 견적서를 제출한 자 중 최저가격으로 견적서를 제출한 자
 - 시행규칙 제23조의3 각 호에 따른 용역계약(청소용역, 검침용역, 경비시스템 등에 의하지 아니하는 단순경비 또는 관리용역, 행사보조 등 인력지원 용역계약)의 경우에는 90%

3. 소액수의 견적공고 샘플

■ 공고번호 : 건설근로자공제회 제2000-00호

소액수의계약 견적제출 안내 공고

1. 견적에 부치는 사항

[illegible]

나. 계약방법 : 소액수의계약(총액)

다. 기초금액 : 00,000,000원(부가세 포함)

라. 납품기한 : 계약체결일 후 30일 이내

마. 납품장소 : ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

2. 전자견적서 제출 및 개찰

가. 제출기간 : 2000.00.00. 10:00 ~ 2000.00.00. 10:00

※ 입찰금액은 부가가치세 포함금액이고, 입찰자가 면세사업자인 경우 입찰금액은 반드시 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 낙찰자가 면세사업자인 경우 낙찰금액에서 부가가치세 상당액을 차감한 금액을 계약금액으로 합니다.

나. 개찰일시 : 2000.00.00. 11:00

다. 개찰장소 : 건설근로자공제회 계약담당관 PC

※ 전산장애 발생 시 개찰시간이 다소 늦어지거나 연기 될 수 있습니다.

3. 참가자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따라 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자로서, 입찰서 제출 마감일 전일까지 다음 각 항의 자격을 모두 갖추어야 하며 입찰참가등록일 기준, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 제1항 및 같은 법 시행령 제76조에 의한 부정당업자에 해당하지 않은 자에 한합니다.

견적공고 참가자격

마. 본 사업은 공동수급을 허용하지 않습니다.

참가자격 등록 및 신원확인 입찰

- 조달청의 경쟁입찰 참가자격등록은 수시로 가능하며, 입찰참가를 위하여는 입찰서 제출 마감일 전일까지 등록을 하여야 합니다. 등록절차와 나라장터(G2B) 이용안내는 정부조달콜센터(☎ 지역 번호 없이 1588-0800, FAX: 042-472-2297)로 문의하시기 바랍니다.
- 이 입찰은 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 제7조에 따른 신원확인 입찰이 적용되며, 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정 제2조제1항제16호에 따른 개인인증수단을 이용(공동인증서 제외)하여 신원을 확인받은 후 입찰에 참여하여야 합니다.

4. 입찰보증금

가. 본 건적은 입찰보증금 납부대상이 아니므로 입찰보증금은 납부 받지 않습니다.

5. 낙찰자 결정방법

- 가. 예정가격은 기초금액의 $\pm 2\%$ 범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성, 입찰에 참여하는 각 업체가 추천한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술평균한 금액으로 결정합니다.
- 나. 낙찰자 결정은 예정가격 이하 최저가격(낙찰하한율 88%)으로 입찰한 자로 하며, 최저가 투찰 금액이 동가인 입찰자가 2인 이상일 경우 조달청 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제15조에 따라 자동으로 추천하는 방식을 적용합니다.
- 다. 낙찰예정자(계약상대자)로 결정된 자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되거나 계약체결을 포기하는 경우, 차 순위자순으로 계약상대자를 결정합니다.
- 라. 낙찰예정자는 개찰일로부터 10일 이내 계약에 필요한 서류를 제출하여야 하며, 제출하지 않는 경우 계약체결의사가 없는 것으로 간주합니다.
- 마. 물품 소액수의 건적입찰로서 적격심사는 실시하지 않습니다.

6. 청렴계약이행서약서 제출

- 가. 본 사업은 청렴계약제 시행대상 계약이며 입찰에 참여한 모든 업체는 공제회의 청렴계약이행 입찰유의서 및 특수조건에 의거 청렴계약이행 서약서를 제출한 것으로 간주합니다.
- 나. 최종 낙찰자로 선정된 업체는 계약체결 시 청렴계약이행 서약서를 별도로 제출하여야 합니다.

7. 견적서 제출 무효에 관한 사항

가. 국가계약법 시행령 제39조 및 같은 법 시행규칙 제44조에 의합니다.

8. 유의사항

- 가. 입찰자는 입찰에 필요한 모든 사항[국가계약 관계법령, 물품구매(제조)계약일반조건, 물품구매(제조)입찰유의서 등]에 관하여 완전히 숙지하고 입찰에 응하여야 하며, 미숙지로 인한 책임은 입찰자에게 귀속됩니다.
- 나. 입찰·계약 및 납품 등과 관련하여 건설근로자공제회 임·직원이 금품, 향응 등 부당한 요구를 할 경우 공제회 감사실(02-519-0000~0)로 신고하여 주시기 바랍니다.
- 다. 입찰참가희망업체가 전산장비 준비 부족 등의 사유로 전자입찰등록 및 투찰이 곤란한 경우에는 입찰마감 24시간 이전에 조달청 정부조달콜센터로 장애해결을 위해 문의하시기 바라며 장애발생에도 불구하고 조달청 정부조달콜센터로 문의하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에 있습니다.
- 라. 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 및 전자입찰 입찰자등록에 관련된 내용은 국가종합전자조달시스템(<http://www.g2b.go.kr>)을 참고하시기 바랍니다.
- 마. 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 입찰등록사항과 법인등기부등본(법인) 및 사업자등록증(개인)상 대표자(대표자가 다수인 경우 전부), 주소, 상호 등이 일치하는 지 확인하고 입찰에 참여하시기 바랍니다.
- 바. 공제회는 필요한 경우에는 관계기관 등이 발행한 증빙서류를 추가로 제출하도록 요구할 수 있으며, 또한 입찰자의 관계자를 출석토록 하여 설명을 들을 수 있습니다.
- 사. 본 입찰공고는 공제회 사정에 의하여 공고내용이 변경될 수도 있으니 입찰서 등 서류 제출 전에 반드시 공제회 홈페이지 공고사항을 재확인하시기 바라며, 공고내용 중 의문사항이 있으면 아래로 문의하시기 바랍니다.

9. 문의처 [주소 : 서울 중구 남대문로 109, 10층(다동, 국제빌딩)]

가. 사업관련	: 00000부 000 대리	(☎ 02-519-0000)
나. 계약관련	: 회계총무팀 000 과장	(☎ 02-519-2021)
다. 기타일반사항	건설근로자공제회 홈페이지(www.cw.or.kr) - 공지사항	

위와 같이 공고함

2000. 00. 00.

건설근로자공제회 계약담당자

1 입찰공고 계약부서

가. 입찰은 계약상대자가 되고자 하는 다수에 대하여 가격 등 계약에 필요한 사항을 제출하게 하는 행위

나. 입찰공고

- 1) 입찰공고는 입찰에 부치는 사항, 입찰참가자격, 낙찰자결정방법 등을 명시하고, 공고내용에 오류나 법령위반사항이 발견되어 공고사항을 정정할 경우에는 남은 공고기간에 5일 이상을 더하여 공고하여야 함

- 입찰공고 시 명시할 내용(영 제36조)

1. 입찰에 부치는 사항
2. 입찰 또는 개찰의 장소와 일시
3. 공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소·일시 및 참가자격에 관한 사항
4. 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 실시하는 경우에는 그 장소 및 일시에 관한 사항
5. 입찰참가자의 자격에 관한 사항
6. 입찰참가등록 및 입찰관련서류에 관한 사항
7. 입찰보증금과 국고귀속에 관한 사항
8. 낙찰자결정방법(영 제42조제1항 또는 제4항에 따라 낙찰자를 결정하는 경우에는 낙찰자결정에 필요한 서류의 제출일 및 낙찰자통보예정일을 포함한다)
9. 계약의 착수일 및 완료일
10. 계약하고자 하는 조건을 공시하는 장소
11. 입찰무효에 관한 사항
12. 입찰에 관한 서류의 열람·교부장소 및 교부비용
13. 추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소등
14. 전자조달시스템 또는 각 중앙관서의 장이 지정·고시한 정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하게 하는 경우에는 그 절차 및 방법
15. 입찰서를 우편으로 제출하게 하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소
16. 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻(영 제72조제3항 및 제4항의 규정에 의한 공동계약인 경우에는 공동수급체구성원의 자격제한사항을 포함한다)과 공동계약의 이행방식
17. 부대입찰의 경우에는 그 취지
18. 대형공사계약 중 대안입찰 또는 일괄입찰의 경우에는 대안입찰 또는 일괄입찰등에 관한 사항
19. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
20. 원가계산에 따른 예정가격 결정과 관련하여 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비의 책정기준, 일반관리비율 및 이윤율 등 기획재정부장관이 정하는 기준 및 비율
21. 기타 입찰에 관하여 필요한 사항

- 입찰에 관한 서류의 작성(규칙 제41조)

1. 입찰공고문 또는 입찰참가통지서
2. 입찰유의서
3. 입찰참가신청서·입찰서 및 계약서 서식
4. 계약일반조건 및 계약특수조건
5. 낙찰자 결정관련 심사기준(세부심사기준을 포함한다)
6. 공사의 경우 설계서·공종별 목적물 물량내역서, 용역의 경우 과업지시서
7. 대형공사 및 기술제안입찰 등에 의한 공사의 경우 입찰안내서
8. 기타 참고사항을 기재한 서류

- 입찰공고의 시기(영 제35조)

구분	기준		기간
공사	일반 (현장설명 X)	추정가격 10억원 미만	7일
		추정가격 10억원 이상 50억원 미만	15일
		추정가격 50억원 이상	40일
	현장설명	현장설명일의 전일부터 기산하여 7일 전에 공고	
	사전심사	현장설명일의 전일부터 기산하여 30일 전에 공고	
물품 및 용역	긴급	재공고입찰, 예산조기집행, 긴급한 행사 등	5일
	일반	금액과 관계없이	7일
	긴급	재공고입찰, 예산조기집행, 긴급한 행사 등	5일
협상에의한 계약	일반	추정가격 고시금액 미만	10일
		추정가격 고시금액 이상	40일
	긴급	재공고입찰, 예산조기집행, 긴급한 행사 등	10일

※ 공고기간은 공고시점(게시일)과 입찰서 제출마감일(마감일 또는 개찰일)을 제외한 기간을 의미

공고시점	← 공고기간(7일, 공휴일 및 토요일 포함) →	입찰서 제출마감일
1월 8일	1월 9일 - 1월 15일	1월 16일

Check! 유의사항

◦ 재입찰과 재공고입찰은 용어가 유사하나 서로 다른 개념으로서이를 혼동하지 않도록 유의해야 한다.
(국가계약법 시행령 제20조)

- 같은 요건인 ① 입찰이 성립하지 않거나 ② 낙찰자가 없는 경우에는 발주기관의 재량으로 재입찰 또는 재공고입찰을 선택하여 할 수 있다.

재입찰	재공고입찰
■ 입찰 결과 ① 2인 이상의 유효한 입찰자가 없어 입찰이 성립하지 않거나 ② 2인 이상의 유효한 입찰자가 있어 입찰은 성립되었으나 낙찰자가 없는 경우 다시 공고절차를 거치지 않고 같은 장소에서 재차 입찰에 부치는 제도 - 새로운 입찰로 보지 않으며 입찰자 또는 입찰 횟수에 제한을 받지 않음 - 기한을 제외하고 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건 변경 불가	■ 입찰 결과 ① 입찰자가 없거나 입찰자가 1인뿐 이어서 입찰이 성립하지 않은 경우, ② 2인 이상의 유효한 입찰자가 있어 입찰은 성립되었으나 낙찰자가 없는 경우, ③ 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에 공고를 다시 하여 입찰에 부치는 제도 - 기한을 제외하고 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건 변경 불가

- 재공고입찰의 경우 재입찰과 같이 입찰횟수에 제한을 받지 않는다고 명시적으로 규정하고 있지는 않으나 입찰을 몇 회까지만 실시할 수 있다는 제한규정도 없으므로 재입찰과 마찬가지로 횟수에 제한을 받지 않는다고 봄이 타당하다. 따라서 재입찰, 재공고입찰 모두 횟수에 제한 없이 실시할 수 있다.

2] 사전규격 공개 계약부서

가. 개요

1) 관계규정

- 「국가계약법 시행령」 제92조의2 및 같은 법 시행규칙 제82조
- 기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제17장
- 계약규정 제11조

2) 주요내용

- 물품 및 용역의 입찰공고 전 구매규격을 업체에 사전공개 열람 및 구매규격에 관한 의견을 제시할 수 있도록 하여, 입찰 참여 기회균등과 공정한 경쟁을 유도하고자 하는 제도

나. 대상 및 방법

1) 대상

- (원칙) 물품 및 용역을 경쟁입찰에 부치고자 하는 경우
- (예외) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 - ① 수의계약에 의하는 경우
 - ② 해당연도에 1회 이상 규격을 사전에 공개한 물품 및 용역

2) 방법

- 사전공개 기간은 5일(긴급의 경우 3일), 나라장터(G2B)를 통해 공개*

* 물품 : 규격서, 사양서 등

* 용역 : 과업내용서, 제안요청서 등

3] 적격심사낙찰제

• 개념

- 낙찰하한율* 이상 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 당해계약 이행능력(경영상태, 이행실적 등)과 입찰가격을 심사하여 종합점수가 일정점수 이상인 자를 낙찰자로 결정하는 제도

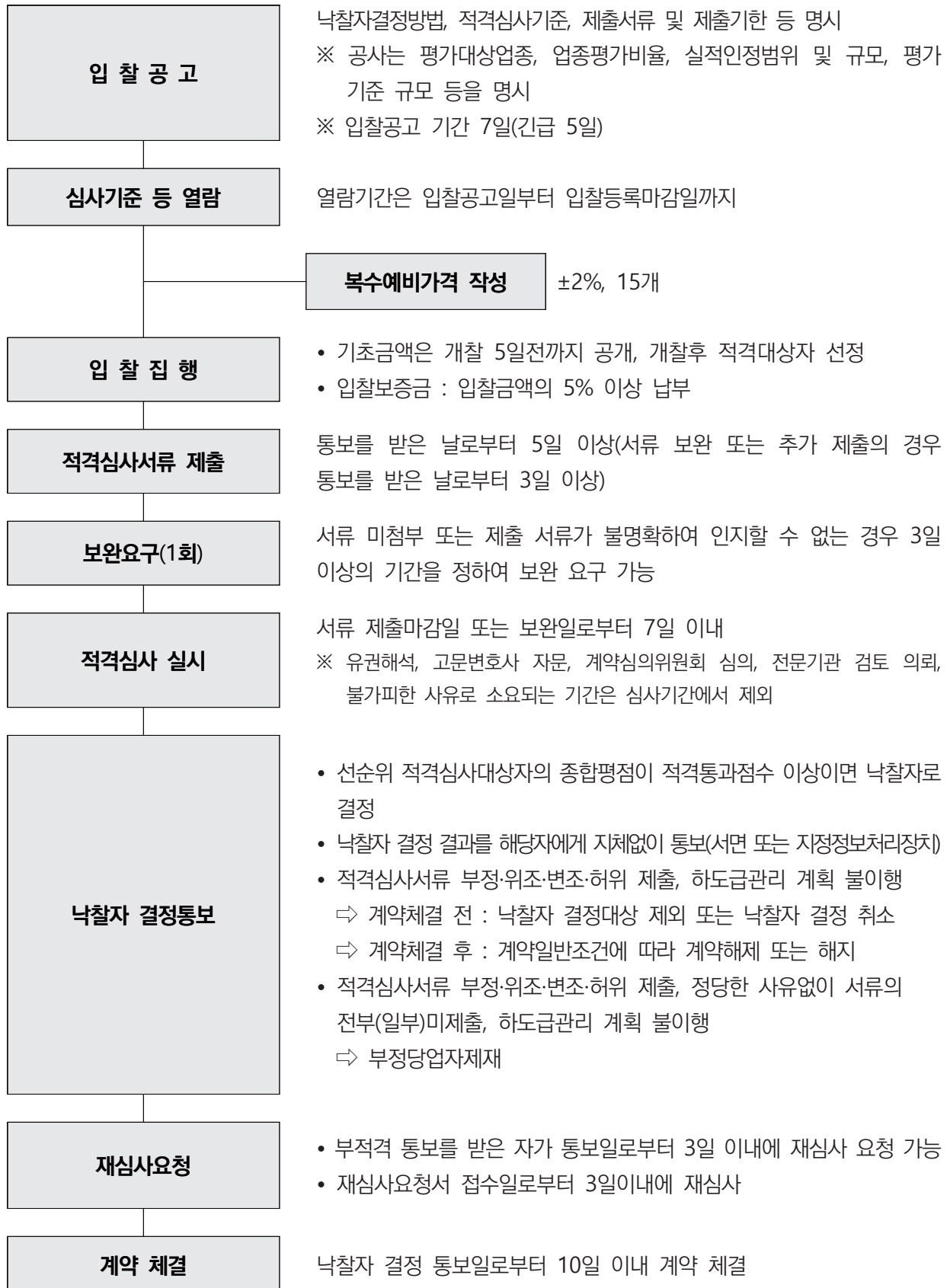
* 낙찰하한율 : 당해계약 이행능력(경영상태, 이행실적 등) 평가점수를 배점한도(만점)으로 하였을 때, 적격심사를 통과하는데 필요한 최소한의 입찰가격 점수 비율(예정가격 대비 투찰가격 비율)

• 관련규정

- 「국가계약법」 제10조
- 「국가계약법 시행령」 제42조
- 기획재정부 (계약예규), 조달청 적격심사기준 등

주요절차	추진내용	주관부서→대상	비 고
원인행위 · 계약의뢰	① 계약원인행위(사업계획수립), (해당시)일상감사 ② 계약의뢰 ③ 의뢰사항 검토 및 접수	발주부서 발주부서→계약부서 계약부서	-
↓			
입찰	① 사전규격공개, 입찰공고 ② 입찰서 접수 및 입찰신청사항 검토 - (필요시)접수결과 및 재공고 추진계획 알림	계약부서 계약부서 계약부서→발주부서	최대 15일 소요 5일 소요
↓			
적격심사 · 계약체결	① 심사서류접수, 적격심사 ② 심사결과 통보 - 낙찰자 결정 ③ 계약체결 - 계약서류 접수, 계약체결, 결과통보 등 ④ 결과통보	발주부서 발주부서→계약부서 계약부서 계약부서↔계약상대 계약부서→발주부서	서류접수 후 7일 이내 - 10일 이내 -
↓			
착수 · 감독 · 검사	① 착수계 접수(공사 필수, 물품·용역 필요시) ② (해당시)선금 청구 및 지급 - 선금청구 접수, 검토, 지급 등 ③ 계약이행 감독 (계약변경시)계약변경 요청 및 변경처리 ④ 준공계 접수 ⑤ 검사 - 계약이행결과 검사 및 결과 알림	계약상대→발주부서 계약상대→발주부서 →계약부서 발주부서 발주부서↔계약부서 계약상대→발주부서 발주부서→계약부서	계약체결 후 최대 10일 이내 선금청구 접수 후 14일 이내 - 계약완료일까지 준공계 접수 후 14일 이내
↓			
준공처리 · 대금지급	① 준공처리 ② 잔금 청구 및 지급 - 대금청구 접수 - 서류검토 및 지급요청	계약부서 계약부서 계약부서→회계부서	- 접수 후 5일 이내

적격심사 절차



Check! 유의사항

■ 입찰공고시 필수 고려사항

- ▶ 법령 및 예규가 공고일 현재 기준으로 유효한지?
- ▶ 법령에서 정한 기본 자격요건이나 제한경쟁계약 제한요건 외의 과도한 요건을 정해 입찰참가자격을 부당하게 제한한 것은 아닌지?
- ▶ 공고기간은 준수되었는지?
- ▶ 필수적인 공고내용이 누락되거나 불필요한 내용이 있는지?
- ▶ 공고내용 중 상호 모순되는 내용이 없는지?
- ▶ 특정업체에 유리한 공고내용은 없는지?
- ▶ 낙찰자가 면세업자인 경우 부가가치세 부분을 설명하였는지?
- ▶ 공고문 게시수단은(g2b 원칙, 일간신문, 홈페이지 병행 가능) 적정한지?
- ▶ 정산조건이 있는 경우 정산사항, 기준을 제대로 명시하였는지?

■ 관련 판례

- ▶ 전자입찰에서 지정정보처리장치에 복수예비가격 작성기준(기초금액의 $\pm 2\%$)을 $\pm 3\%$ 로 잘못 입력한 경우 → 입찰자의 정당한 이익침해 및 입찰공정성 저해, 입찰취소(대법원 2010.4.8., 자, 2009마1, 결정)

■ 기타 유의사항

- ▶ 전자조달시스템에 게시된 내용과 붙임 파일 형태의 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선하되, 다만, 입찰공고일은 전자조달시스템에 게시한 날과 입찰공고문에 적힌 입찰공고일이 다른 경우 전자조달시스템에 게시한 날이 우선함(전자조달법 시행령 제4조 제3항)
- ▶ 재공고입찰의 경우 기한을 제외하고는 가격과 조건은 변경 불가(국가계약법 시행령 제19조), 가격이나 조건을 변경하면 새로운 입찰이 됨
- ▶ 긴급입찰이란 정상적인 공고기한으로는 목적을 달성할 수 없는 경우임

Check! 입찰참가자격의 판단 기준일

- **국가계약**(「공사입찰유의서」 제3조의2, 「물품구매(제조)입찰유의서」 제3조의2, 「용역입찰유의서」 제3조의2)
 - ▶ 국가계약법 시행령 제12조 및 제21조에 따른 등록·시공능력·실적 등에 의한 입찰참가자격의 판단기준일은 입찰참가등록마감일로 하며, 입찰참가자는 입찰서제출 마감일까지 해당 입찰참가자격을 계속 유지하여야 함
 - ▶ 단, 지역제한경쟁입찰에 부치는 경우 그 주된 영업소의 소재지 기준일은 입찰공고일 전일로 하며 계약 체결일까지 계속 유지하여야 함

1. 사전준비단계 발주부서

가. 사업 시행계획 수립

나. 불공정거래 내용 검토

- 과업내용서, 시방서 등 계약문서에 계약상대자에게 불리한 조건이 포함되어 있는지 여부 확인 (시행세칙 별지 제31호 부당계약체크리스트 활용)

2. 입찰 참가자격, 적격심사 가능 여부 확인 발주부서

가. 적격심사 발주 기준(※ 추정가격 : 부가가치세 및 관급자재 금액 제외)

관련규정	주요 내용	
국가계약법 시행령 제42조	공사	• (종합공사) 추정가격 4억원 초과 • (전문공사) 추정가격 2억원 초과 • (기타공사) 추정가격 1억6천만원 초과
	물품 및 용역	• 추정가격 1억원 초과 - 추정가격 20억원 이상 건설사업관리 등 용역의 경우 종합심사낙찰제 적용

※ 일반적으로 적격심사를 통해 낙찰자를 선정하며, 상기 금액보다 낮은 금액의 경우에도 적격심사 가능

나. 입찰 참가자격 확인

- 판로지원법 등 관련 법령 검토(법령에 의하여 인·허가 등 자격요건 검토)

다. 적격심사 세부기준 확인

- 해당 사업 목적에 부합하는 관련 법령 검토
- 주로 준용하는 심사기준

소관부처	관련 법령
기획재정부	• 계약예규 적격심사기준 ※ 적격심사 세부심사기준 작성의 기준이 됨
조달청	• 시설공사 적격심사 세부기준 • 기술용역 적격심사 세부기준 • 일반용역 적격심사 세부기준

라. 해당업체 직접생산증명서 보유 여부 확인(※ 매뉴얼 제2장 II 참고)

- 중소기업자간 경쟁제품 구매 시 직접생산증명서 보유 여부 확인

3. 사업 시행계획 방침 발주부서

가. 구비서류 확인

- ① 사업 시행 계획서
- ② 과업내용서, 시방서 등
- ③ 가격조사서(산출내역서, 비교 견적서 등)
- ④ 적격심사기준
- ⑤ 부당계약체크리스트
- ⑥ 청렴계약이행서약서(발주부서용)
- ⑦ 기타 참고자료 등

나. 결재 시행

- 공제회 위임전결(일상감사) 규정에 따라 결재

Check! 유의사항

■ (참고 1) 위임전결 (예산집행)규정

구분	전 결 사 항	전결권자				이사장
		담당자	부장	본부장	전무이사	
(11) 예산집행에 관한 방침결정 및 지출원인행위						
가. 물품의 제조·구매, 용역, 공사, 자산의 임대차 등						
- 소요예산 1억원 이상						○
- 소요예산 5천만원 이상 1억원 미만					○	
- 소요예산 500만원 이상 5천만원 미만				○		
- 소요예산 500만원 미만			○			
나. 물품수리						
- 소요예산 500만원 이상				○		
- 소요예산 500만원 미만			○			

■ (참고 2) 일상감사 범위

7. 매건당 5,000,000원을 초과하는 경비 및 자본예산의 지출
9. 예정가격 10,000,000원을 초과하는 제계약의 체결과 내용변경에 관한 사항

4. 계약 의뢰 발주부서 → 계약부서

가. 계약의뢰 문서 발송

- 그룹웨어 문서 발송을 통한 계약 의뢰

나. (계약부서) 법령준수 여부 및 계약방법·절차의 적정성 검토

5. 전자조달시스템 사전규격 공개 계약부서

가. 전자조달시스템 발주계획 등록 및 사전규격 공개

- 사전공개 기간은 5일(긴급의 경우 3일)

6. 전자조달시스템 입찰공고 계약부서

가. 공고기간(※ 추정가격 : 부가가치세 및 관급자재 금액 제외)

구분	세부구분		기간
공사	일반 (현장설명 X)	추정가격 10억원 미만	7일
		추정가격 10억원 이상 50억원 미만	15일
		추정가격 50억원 이상	40일
	현장설명	현장설명일의 전일부터 기산하여 7일 전에 공고	
	사전심사	현장설명일의 전일부터 기산하여 30일 전에 공고	
	긴급	재공고, 예산조기집행, 긴급한 행사 등	5일
물품 및 용역	일반	금액과 관계없이	7일
	긴급	재공고, 예산조기집행, 긴급한 행사 등	5일

※ 공고기간은 공고시점(게시일)과 입찰서 제출마감일(마감일 또는 개찰일)을 제외한 기간을 의미

공고시점	← 공고기간(7일, 공휴일 및 토요일 포함) →	입찰서 제출마감일
1월 8일	1월 9일 - 1월 15일	1월 16일

나. 첨부서류

- ① 입찰공고문
- ② 과업지시서(또는 시방서, 규격서) 등
- ③ 적격심사기준
- ④ (필요시)설계물량서 등 그 외 필요한 서류
- ⑤ 청렴계약제
- ⑥ 기타 필요 서류

7. 전자조달시스템 투찰, 개찰 계약상대자, 계약부서

가. (계약상대자) 전자조달시스템에 가격 투찰 및 필요시 관련서류 제출

나. (계약부서) 유효한 자를 대상으로 가격 개찰

- 2인 이상 유효한 견적 제출자를 대상으로 개찰

다. (계약부서 → 발주부서) 개찰결과 통보 및 적격심사 요청

- 낙찰하한율* 이상 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 적격심사 실시

* 낙찰하한율 = 사업수행능력(이행실적 등) 평가점수를 배점한도(만점)로 하였을 때, 적격심사를 통과하는데 필요한 최소한의 입찰가격 점수 비율

8. 적격심사 발주부서

가. (발주부서 → 계약상대자) 우선순위 업체를 대상으로 서류제출 요청

- ① 적격심사신청서
- ② 적격심사 자기평가 심사표
- ③ 수행능력평가 증빙자료(경영상태, 이행실적 등)
- ④ 부정당업자 제재처분 사실확인서
- ⑥ 기타 필요 서류

나. 적격심사 관련 준수기한

구분	기한
적격심사 서류 제출	• (계약예규) 5일 이상 • (조달청) 5일 ~ 7일 이내
적격심사 서류 보완·추가 제출	• (계약예규) 3일 이상 • (조달청) 7일 이내
적격심사 서류 평가	• (원칙) 적격심사 제출마감일 또는 보완일로부터 7일 이내 • 불가피한 경우 3일의 범위에서 기간 연장 가능
이의신청 및 재심사	• 부적격 통보를 받은 자가 통보일로부터 3일 이내 재심사 요구 시, 접수일로부터 3일 이내 재심사 하여야 함

다. (발주부서 → 계약부서) 적격심사 결과 통보

- 적격심사와 관련된 제반서류 첨부

9. 낙찰자 결정 발주부서 → 계약부서

가. 예정가격 이하로서 최저가격 투찰자(1순위 업체)부터 적격심사하여 심사결과 종합평점이 일정점수 이상인 자*를 낙찰자로 결정

* 적격심사 관련법령에 따라 낙찰자 결정 종합평점 기준이 상이함

10. 계약서 초안 송신 계약부서 → 계약상대자

- 과업지시서 등 계약관련 제반서류를 첨부하여 계약상대자에게 전자조달시스템(G2B)를 통하여 계약서 초안 송신

11. 계약보증금·인지세 등 납부, 계약서 초안 확인 후 응답서 제출 계약상대자

가. 계약보증금 납부(영 제50조)

구분	주요내용
원칙	• 공사·용역 : 계약금액의 15% 이상, 물품 : 계약금액의 10% 이상
예외	• 시행령 제37조제3항제1호부터 제4호까지 및 제5호의2에 규정된 자 • 계약금액이 5천만원 이하인 계약을 체결하려는 경우

나. 인지세 납부(인지세법)

계약금액	인지세 금액	계약금액	인지세 금액
1천만원 초과 3천만원 이하	2만원	1억원 초과 10억원 이하	15만원
3천만원 초과 5천만원 이하	4만원	10억원 초과	35만원
5천만원 초과 1억원 이하	7만원		

다. 산출내역서 작성

- 수의시담 결과에 따라 산출내역서 작성[발주부서 담당자(감독자) 경유]

라. 계약서 초안 응답서 제출

- 산출내역서(필요시 착수신고서 제출 시 첨부) 및 기타 제반서류 첨부

12. 계약체결 및 알림 계약부서 → 발주부서

가. 계약보증금, 인지세 납부 여부, 기타 제반서류 등 확인 후 계약체결

- 계약상대자가 낙찰자 결정 통지를 받은 날로부터 10일 이내
 - * 낙찰자가 정당한 이유없이 계약을 체결하지 아니한 때에는 낙찰을 취소하고, 입찰보증금을 국고에 귀속(법 제12조) 및 입찰참가자격 제한(법 제27조)

나. 체결된 계약문서를 첨부하여 발주부서에 알림

13. 착수신고서 제출 계약상대자 → 발주부서

14. 계약 이행 및 완료 계약상대자 → 발주부서 → 계약부서

가. (계약상대자) 계약 이행 완료 후 준공신고(준공일 이전)

나. (발주부서) 준공 검사(준공신고 접수일로부터 14일 이내) 후 검수조서 제출

다. (계약부서) 대금 지급(청구일로부터 5일 이내)

다. 하도급 및 공동도급은 불허합니다.

신원확인 입찰

- 이 입찰은 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 제7조에 따른 신원확인 입찰이 적용되며, 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정 제2조제1항제16호에 따른 개인인증수단을 이용(공동인증서 제외)하여 신원을 확인받은 후 입찰에 참여하여야 합니다.

2-1. 참가자격등록

- 가. 조달청의 경쟁입찰 참가자격등록은 수시로 가능하며, 입찰참가를 위해서는 입찰서 제출 마감일 전일까지 등록을 하여야 합니다. 등록절차와 나라장터(G2B) 이용안내는 정부조달 콜센터(☎지역번호 없이 1588-0800, FAX: 042-472-2297)로 문의하시기 바랍니다.
- 나. 이 입찰은 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 제7조에 따른 신원확인 입찰이 적용되며, 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정 제2조제1항제16호에 따른 개인인증수단을 이용(공동인증서 제외)하여 신원을 확인받은 후 입찰에 참여하여야 합니다.

3. 예정가격 및 낙찰자 결정방법

- 가. 예정가격은 기초금액의 $\pm 2\%$ 범위 내에서 15개의 복수예비가격 중 입찰에 참여하는 각 업체가 추천한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술평균한 금액으로 결정합니다.
- 나. 낙찰자 결정은 적격심사(종합평점 88점 이상)에 의한 낙찰하한율(87.995%)이상 최저가격으로 입찰한 자로 하며, 최저가 투찰금액이 동가인 입찰자가 2인 이상일 경우 조달청 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제15조에 따라 자동으로 추천하는 방식을 적용합니다.
- 다. 낙찰예정자(계약상대자)로 결정된 자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되거나 계약체결을 포기하는 경우, 차 순위자순으로 계약상대자를 결정합니다.
- 라. 본 입찰은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제10조제2항제1호 및 「같은 법 시행령」 제42조제1항에 따라 적격심사를 하여 낙찰자를 결정하므로 입찰자는 조달청 일반용역 적격심사 세부기준(조달청 공고 제2022-42호), 관련특수조건, 기타 입찰에 필요한 모든 사항을 자세히 알고 입찰에 참가하여야 합니다.

마. 적격심사 평가기준

적격심사 기준(조달청)

- 경영상태 평가관련

- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사로부터 평가받은 모든 공공기관입찰용 신용평가등급을 당해 신용정보업자를 통해 평가완료 후 3일 이내에 조달청 나라장터에 전송하여야 합니다.
- 조달청에서 분기별로 신용정보업자로부터 평가명세서를 제출받고 있으며, 만일 미전송(미제출) 사실이 확인된 경우에는 계약체결이전 낙찰자결정대상에서 제외하거나 결정 통보를 취소할 수 있으며, 계약체결이후 계약을 해제(해지) 할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

4. 입찰서 제출 및 개찰일시(장소)

가. 제출기간 : 2000. 00. 00.(O) 10:00 ~ 2000. 00. 00.(O) 10:00

- 입찰서는 나라장터에 의해 전자적으로만 제출하여야 하며, 한번 제출한 입찰서는 취소하거나 수정할 수 없습니다.
- 본 사업예산은 부가가치세가 포함된 금액이므로 입찰자가 면세사업자인 경우 입찰금액은 반드시 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 입찰결과 낙찰자가 면세사업자인 경우 낙찰금액에서 부가가치세 상당액을 차감한 금액을 계약금액으로 합니다.

나. 개찰일시 : 2000. 00. 00.(O) 11:00

다. 개찰장소 : 국가종합전자조달시스템(나라장터)

※ 전산장애 발생 시 개찰시간이 다소 늦어지거나 연기 될 수 있습니다.

라. 적격심사서류 제출 : 가격 개찰 후 해당업체(자)에게 개별 안내

- (사후판정) 계약담당자는 제출서류에 대한 적정성 여부를 개찰 이후에도 판정할 수 있음

5. 입찰보증금

가. 입찰보증금의 납부

- 입찰자가 아래에 해당하는 경우에는 입찰금액의 100분의 5이상(「국가계약법 시행령」 제37조 제1항 단서조항에 따른 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 1000분의 25이상)의 입찰보증금을 납부하여야 합니다.

① 신용정보 관리규약에 의한 채무불이행 또는 금융질서 문란자

② 입찰공고일 이전 1년 이내에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조 제1항제2호가목의 사유로 입찰참가자격 제한을 받은 자(입찰참가자격 제한 기간 중인 경우 포함)

- 상기 '가'에서 규정한 입찰보증금은 반드시 입찰일 전일(공휴일인 경우 그 전일) 18:00까지 건설근로자공제회 회계총무팀에 납부하여야 합니다.

나. 납부면제: 위 사항을 제외하고는 본 입찰에서 입찰보증금의 납부는 면제하되, 입찰보증금 지급각서를 제출하여야 합니다.

다. 입찰보증금의 국고귀속 사유가 발생하였음에도 납부하지 않은 경우에는 납부하지 않은 입찰보증금을 납부하여야만 본 입찰의 입찰보증금을 면제하고 '입찰보증금 지급각서'로 대체할 수 있습니다.

라. 입찰보증금 지급각서 제출방법: 전자입찰시 정해진 서식에 따라 송신한 입찰서로 같음 합니다.

마. 국고귀속 등: 낙찰자가 정해진 기일 내에 계약을 체결하지 아니한 경우, 입찰보증금은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제38조에 따라 조치되며, 부정당업자 제재를 받게 됩니다.

6. 입찰의 무효

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조제4항, 같은 법 시행규칙 제44조 및 「용역입찰유의서」 제12조에 해당되는 입찰은 무효입니다.

나. 입찰참가자격등록증상의 상호 및 대표자(수인대표인 경우 대표자 전원의 성명을 모두 등재, 각자 대표도 해당)가 법인등기부등본상의 상호, 대표자와 다른 경우에는 입찰참가 자격 등록증을 변경등록하고 입찰에 참여하여야 합니다. 이를 변경등록하지 않고 참여한 입찰은 무효입찰임을 알려드리오니 주의하시기 바랍니다.

다. 시행규칙 제44조 및 용역입찰유의서 제12조에 정한 입찰무효 해당 여부 확인을 위하여 등록정보 확인을 위한 서류(법인등기부등본, 입찰대리인임을 확인할 수 있는 서류, 관련되는 면허 등을 증명하는 서류 등)요청하는 경우, 낙찰대상자는 관계서류를 건설근로자공제회로 제출하여야 합니다.

7. 불공정행위 금지

가. 입찰자 또는 계약상대자(이하 이 조에서는 “입찰자 등”이라 한다)는 입찰·낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정에서 입찰 및 계약의 공정한 질서를 저해하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됩니다.

- ① 금품·향응 등의 공여·약속 또는 공여의 의사를 표시하는 행위
- ② 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위
- ③ 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하는 행위
- ④ 하수급인 또는 자재·장비업자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 행위
- ⑤ 그 밖에 입찰 및 계약 등 과정에서 공정한 경쟁을 저해하는 행위

나. 입찰자 등은 ‘가’ 각 호에 따른 행위가 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조의3 등 관계 법령에 위반되는 경우 해당 입찰·낙찰이 취소되거나 계약이 해지·해제될 수 있고, 입찰참가자격 제한 대상에 해당되는 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 등 관계 법령에 따라 부정당업자로 입찰참가자격 제한처분을 받을 수 있습니다.

다. 계약담당은 ‘가’ 각 호의 위반행위를 확인하기 위하여 입찰자 등에게 관련 자료제출을 요청할 수 있으며, 입찰자 등은 특별한 사정이 없는 한 적극 협조하여야 합니다.

라. 입찰자 등은 계약담당이 ‘가. ②’호의 위반행위의 확인을 위하여 ‘다’에 따른 자료제출을 요청함에도 불구하고 협조를 하지 않는 경우 “부당한 공동행위 고발요청 기준”에 따라 불이익을 받을 수 있습니다.

8. 청렴계약이행 서약서 제출

본 사업은 청렴계약제 시행대상 계약으로 입찰에 참여한 모든 업체는 공제회의 청렴계약이행 입찰유의서 및 특수조건에 의거 청렴계약이행 서약서를 제출한 것으로 간주하며, 최종 낙찰자로 선정된 업체는 계약체결 시 청렴계약이행 서약서를 별도로 제출하여야 합니다.

9. 유의사항

가. 입찰자는 입찰에 필요한 모든 사항[국가계약 관계법령, 용역입찰유의서, 용역계약일반 조건·특수조건, 정부 입찰·계약집행기준, 과업지시서 등]에 관하여 완전히 숙지하고 입찰에 응하여야 하며, 미숙지로 인한 책임은 입찰자에게 귀속됩니다.

[상기 서류 등은 국가종합전자조달시스템(G2B) 및 공제회 홈페이지(www.cw.or.kr)에서 공개합니다]

- 나. 입찰·계약 및 납품등과 관련하여 건설근로자공제회 임·직원이 금품, 향응 등 부당한 요구를 할 경우 공제회 감사실(02-519-0000~0)로 신고하여 주시기 바랍니다.
- 다. 입찰참가희망업체가 전산장비 준비 부족 등의 사유로 전자입찰등록 및 투찰이 곤란한 경우에는 입찰마감 24시간 이전에 조달청 정부조달콜센터로 장애해결을 위해 문의하시기 바라며 장애발생에도 불구하고 조달청 정부조달콜센터로 문의하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에 있습니다.
- 라. 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 및 전자입찰 입찰자등록에 관련된 내용은 국가종합전자조달시스템(<http://www.g2b.go.kr>)을 참고하시기 바랍니다.
- 마. 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 입찰등록사항과 법인등기부등본(법인) 및 사업자등록증(개인)상 대표자(대표자가 다수인 경우 전부), 주소, 상호 등이 일치하는 지 확인하고 입찰에 참여하시기 바랍니다.
- 바. 공제회는 필요한 경우에는 관계기관 등이 발행한 증빙서류를 추가로 제출하도록 요구할 수 있으며, 또한 입찰자의 관계자를 출석토록 하여 설명을 들을 수 있습니다.
- 사. 본 용역입찰의 낙찰자는 근로자와 고용계약을 체결할 경우 「최저임금법」 제10조 제1항의 규정에 의하여 고용노동부 장관이 고시한 최저임금액 미만으로 계약할 수 없습니다.
- 아. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조제2항제2호에 따라 계약의 주요 조건을 위반한 경우 부정당업자 입찰참가자격제한 처분을 받을 수 있습니다.
- 자. 본 입찰공고는 공제회 사정에 의하여 공고내용이 변경될 수도 있으니 입찰서 등 서류 제출 전에 반드시 공제회 홈페이지 공고사항을 재확인하시기 바라며, 공고내용 중 의문사항이 있으면 아래로 문의하시기 바랍니다.

10. 문의처 [주소: 서울특별시 중구 남대문로 109, 10층(다동, 국제빌딩)]

가. 과업 관련	: 00000부 대리 0 0 0	(☎ 02-519-0000)
나. 계약 관련	: 회계총무팀 과장 0 0 0	(☎ 02-519-2021)
다. 기타일반사항	: 건설근로자공제회 홈페이지(www.cw.or.kr) - 공지사항	

위와 같이 공고함

2000. 00. 00.

건설근로자공제회 계약담당자

4 협상에 의한 계약

• 개념

- 전문성, 기술성, 창의성 등이 요구되는 사업의 경우, 사업에 대한 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통해 최종 낙찰자를 선정하는 계약

• 관련규정

- 「국가계약법」 제10조, 「국가계약법 시행령」 제43조 ~ 제43조의3

주요절차	추진내용	주관부서→대상	비고
원인행위 · 계약의뢰 ↓	①계약원인행위(사업계획수립), (해당시)일상감사 ②계약의뢰 ③의뢰사항 검토 및 접수	발주부서 발주부서→계약부서 계약부서	-
입찰 ↓	①사전규격공개, 입찰공고 ②현장(사업)설명회(필요시) ③입찰서 접수 및 입찰신청사항 검토 - (필요시)접수결과 및 재공고 추진계획 알림	계약부서 계약부서, 발주부서 계약부서 계약부서→발주부서	최대 50일 소요 - 5일 소요
제안서 평가 ↓	①평가계획 수립, 위원선정 ②제안서 평가(기술능력평가) 실시 ③평가결과 통보 및 우선협상대상자 선정	발주부서 발주부서→계약부서 발주부서→감사부서 발주부서 발주부서, 계약부서	- - - -
협상 · 계약체결 ↓	①기술협상 및 협상결과 통보 ②가격협상 ③계약체결 - 계약서류 접수, 계약체결, 결과통보 등 ④결과통보	발주부서 계약부서 계약부서↔계약상대 계약부서→발주부서	15일 이내 10일 이내 -
착수 · 감독 · 검사 ↓	①착수계 접수(물품·용역 필요시) ②(해당시)선금 청구 및 지급 - 선금청구 접수, 검토, 지급 등 ③계약이행 감독 - (계약변경시)계약변경 요청 및 변경처리 ④준공계 접수 ⑤검사 - 계약이행결과 검사 및 결과 알림	계약상대→발주부서 계약상대→발주부서 →계약부서 발주부서 발주부서→계약부서 계약상대→발주부서 발주부서→계약부서	계약체결 후 최대 10일 이내 선금청구 접수 후 14일 이내 - 계약완료일까지 준공계 접수 후 14일 이내
준공처리 · 대금지급	①준공처리 ②잔금 청구 및 지급 - 대금청구 접수 - 서류검토 및 지급요청	계약부서 계약부서 계약부서→회계부서	- 접수 후 5일 이내

※ 계약방법 및 입찰참가자격, 과업내용은 사업의 내용과 성격을 가장 잘 알고 있는 발주부서가 책임지고 명확하게 검토·작성하여야 함

※ 유의사항

- 부가세를 포함한 연구사업의 경우 제안요청서에 부가세 필수내용 명시
- 부가세가 없는 연구사업(면세)의 경우 제안요청서에 부가세 면세내용 명시
- 정보화 및 S/W 용역 등은 정보통신산업진흥원에서 권고하는 “SW사업에 관한 법령 준수 권고 체크리스트”에 따라 제안요청서 작성

Check! 유의사항

■ 입찰공고시 필수 고려사항

- ▶ 법령 및 예규가 공고일 현재 기준으로 유효한지?
- ▶ 법령에서 정한 기본 자격요건이나 제한경쟁계약 제한요건 외의 과도한 요건을 정해 입찰참가자격을 부당하게 제한한 것은 아닌지?
- ▶ 공고기간은 준수되었는지?
- ▶ 필수적인 공고내용이 누락되거나 불필요한 내용이 있는지?
- ▶ 공고내용 중 상호 모순되는 내용이 없는지?
- ▶ 특정업체에 유리한 공고내용은 없는지?
- ▶ 낙찰자가 면세업자인 경우 부가가치세 부분을 설명하였는지?
- ▶ 공고문 게시수단은(g2b 원칙, 일간신문, 홈페이지 병행 가능) 적정한지?
- ▶ 정산조건이 있는 경우 정산사항, 기준을 제대로 명시하였는지?

■ 관련 판례

- ▶ 전자입찰에서 지정정보처리장치에 복수예비가격 작성기준(기초금액의 $\pm 2\%$)을 $\pm 3\%$ 로 잘못 입력한 경우 → 입찰자의 정당한 이익침해 및 입찰공정성 저해, 입찰취소(대법원 2010.4.8., 자, 2009마1, 결정)

■ 기타 유의사항

- ▶ 전자조달시스템에 게시된 내용과 붙임 파일 형태의 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선하되, 다만, 입찰공고일은 전자조달시스템에 게시한 날과 입찰공고문에 적힌 입찰공고일이 다른 경우 전자조달시스템에 게시한 날이 우선함(전자조달법 시행령 제4조 제3항)
- ▶ 재공고입찰의 경우 기한을 제외하고는 가격과 조건은 변경 불가(국가계약법 시행령 제19조), 가격이나 조건을 변경하면 새로운 입찰이 됨
- ▶ 긴급입찰이란 정상적인 공고기한으로는 목적을 달성할 수 없는 경우임

Check! 입찰참가자격의 판단 기준일

- **국가계약**(「공사입찰유의서」 제3조의2, 「물품구매(제조)입찰유의서」 제3조의2, 「용역입찰유의서」 제3조의2)
 - ▶ 국가계약법 시행령 제12조 및 제21조에 따른 등록·시공능력·실적 등에 의한 입찰참가자격의 판단 기준일은 입찰참가등록마감일로 하며, 입찰참가자는 입찰서제출 마감일까지 해당 입찰참가자격을 계속 유지하여야 함
 - ▶ 단, 지역제한경쟁입찰에 부치는 경우 그 주된 영업소의 소재지 기준일은 입찰공고일 전일로 하며 계약 체결일까지 계속 유지하여야 함

1. 사전준비단계 발주부서

가. 사업 시행계획 수립

나. 불공정거래 내용 검토

- 과업내용서, 시방서 등 계약문서에 계약상대자에게 불리한 조건이 포함되어 있는지 여부 확인(시행세칙 별지 제31호 부당계약체크리스트 활용)

다. 제안요청서 및 제안서평가계획(안) 등 작성

2. 입찰 참가자격, 협상에 의한 계약 가능 여부 확인 발주부서

가. 협상에 의한 계약 발주 가능 여부 확인

구분	주요 내용
용역·물품	계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우
지식기반 사업	- 정보과학기술 등 집약도가 높은 지식을 활용하여 고부가가치를 창출하는 사업(다음 각호의 1에 해당하는 사업) 「엔지니어링산업 진흥법」 제2조제3호에 따른 엔지니어링사업 (다만, 「건설기술 진흥법」 제2조제3호의 규정에 의한 건설기술용역에 있어서는 고난도 또는 고기술을 요하는 경우에 한함) 「정보통신산업 진흥법」 제2조제2호에 따른 정보통신산업 - 기초과학 및 응용과학에 관한 학술연구용역 - 그 밖에 각 중앙관서의 장이 이에 해당한다고 인정하는 사업

나. 입찰 참가자격 확인

- 판로지원법 등 관련 법령 검토(법령에 의하여 인·허가 등 자격요건 검토)
 - ※ 계약방법 및 입찰참가자격은 사업의 내용과 성격을 가장 잘 알고 있는 발주부서가 책임지고 명확하게 검토·작성하여야 함(감사원 교육 내용)

다. 협상에 의한 계약 세부기준 확인

- 해당 사업 목적에 부합하는 관련 법령 검토
- 주로 준용하는 심사기준

소관부처	관련 법령
기획재정부	- 계약예규 협상에 의한 계약체결기준 - 제안서 평가기준 작성의 기준이 됨 - 기획재정부 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정
조달청	- 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 - 조달청 기술용역 기술제안서 등 평가위원회 구성 및 운영기준
과학기술정보통신부	소프트웨어 기술성 평가기준 지침

라. 해당업체 직접생산증명서 보유 여부 확인(※ 매뉴얼 제4장 II 참고)

- 중소기업자간 경쟁제품 구매 시 직접생산증명서 보유 여부 확인

3. 사업 시행계획 방침 발주부서

가. 구비서류 확인

- ① 사업 시행 계획서
- ② 과업내용서, 시방서, 규격서 등
- ③ 제안서 평가계획(안), 제안요청서
- ④ 가격조사서(산출내역서, 비교 견적서 등)
- ⑤ 부당계약체크리스트
- ⑥ 청렴계약이행서약서(발주부서용)
- ⑦ 기타 참고자료 등

나. 결재 시행

- 공제회 위임전결(일상감사) 규정에 따라 결재

Check! 유의사항

■ (참고 1) 위임전결 (예산집행)규정

구분	전 결 사 항	전결권자				이사장
		담당자	부장	본부장	전무이사	
(11) 예산집행에 관한 방침결정 및 지출원인행위						
가. 물품의 제조·구매, 용역, 공사, 자산의 임대차 등						
- 소요예산 1억원 이상						○
- 소요예산 5천만원 이상 1억원 미만					○	
- 소요예산 500만원 이상 5천만원 미만				○		
- 소요예산 500만원 미만			○			
나. 물품수리						
- 소요예산 500만원 이상				○		
- 소요예산 500만원 미만			○			

■ (참고 2) 일상감사 범위

- 7. 매건당 5,000,000원을 초과하는 경비 및 자본예산의 지출
- 9. 예정가격 10,000,000원을 초과하는 제계약의 체결과 내용변경에 관한 사항

4. 계약 의뢰 발주부서 → 계약부서

가. 계약의뢰 문서 발송

- 그룹웨어 문서 발송을 통한 계약 의뢰
- * 기술용역 단가계약, 차량임차 단가계약 등

나. (계약부서) 법령준수 여부 및 계약방법·절차의 적정성 검토

5. 전자조달시스템 사전규격 공개 계약부서

가. 전자조달시스템 발주계획 등록 및 사전규격 공개

- 사전공개 기간은 5일(긴급의 경우 3일)

6. 전자조달시스템 입찰공고 계약부서

가. 공고기간(추정가격 : 부가가치세 및 관급자재 금액 제외)

구분	세부 구분	기간
일반 (물품·용역)	추정가격 고시금액 미만	10일
	추정가격 고시금액 이상	40일
긴급	재공고입찰, 예산조기집행, 긴급한 행사 등	10일

※ 공고기간은 공고시점(게시일)과 입찰서 제출마감일(마감일 또는 개찰일)을 제외한 기간을 의미

공고시점	← 공고기간(10일, 공휴일 및 토요일 포함) →	입찰서 제출마감일
1월 8일	1월 9일 - 1월 18일	1월 19일

나. 첨부서류

- ① 입찰공고문
- ② 과업지시서, 시방서, 규격서 등
- ③ 제안요청서
- ④ (필요시)설계물량서 등 그 외 필요한 서류
- ⑤ 청렴계약제
- ⑥ 기타 필요 서류

7. 전자조달시스템 투찰 및 서류 접수 계약상대자, 계약부서

가. (계약상대자) 전자조달시스템 가격 투찰 및 제안서 등 관련서류 제출(우편 또는 전자 제출)

나. (계약부서 → 발주부서) 제안서접수 현황 알림 및 제안서평가 실시요청

- 제안서 등 관련서류 전달

8. 제안서평가위원 선정 요청 발주부서 → 계약부서

가. 관계규정

- 기획재정부 계약예규 협상에 의한 계약체결기준
- 계약규정시행세칙 제30조의 2

나. 내·외부 제안서평가위원 선정

- 평가위원 POOL 구성(발주부서)
- 평가위원 POOL에서 내·외부 평가위원 수의 각각 2배수 이상으로 명단 작성
- 평가 3일전까지 계약부서자에게 후보 연락순번을 요청
- 결정된 연락순번에 따라 교섭을 진행, 소요인원 충족 시 종료
- 평가위원은 10명 이내의 위원으로 구성하고, 위원장은 위원회에서 호선으로 정함
- 추정가격 1억원 미만인 경우 해당 사업계획서에 따라 평가위원회 구성
- 추정가격 1억원 이상인 경우 별표 2의 사업예산별 평가위원 수 및 구성요건에 따라 평가위원회 구성

구분	선정 기준
내부위원	• 해당 사업 본부장 • 부서장(지사장 포함) • 관련사업에 경험과 학식이 있는 직원
외부위원	• 외부 전문가로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 자 - (가) 국가기관, 지방자치단체 또는 「공공기관 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관에서 해당 분야 업무를 6년 이상 수행한 경험이 있는 사람 - (나) 「국가기술자격법」에 따른 기술사 또는 기능장 자격, 박사학위가 있는 자로서 2년 이상 해당 분야 실무 경력이 있는 사람 - (다) 「고등교육법」에 따른 대학에서 조교수 이상의 교수직에 있는 사람으로 2년 이상 해당 분야 연구에 종사한 경험이 있는 사람 - (라) 연구기관에 연구원으로 종사 중인 학사 이상의 학위소지자로서 2년 이상 해당 분야 연구에 종사한 경험이 있는 사람 - (마) 그 밖에 계약 또는 각 사업분야에 관한 학식과 경험이 가목부터 라목까지의 기준에 상당하다고 인정되는 사람
제척위원	• 본인 또는 소속단체에서 평가대상 업체로부터 전년 1월 1일부터 현재까지 하도급을 포함하여 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우 • 당해 사업의 시행으로 인하여 이해당사자가 되는 경우 • 최근 3년 이내에 당해 평가대상 업체에 재직한 경우 • 소속 단체나 학회 등이 평가대상 업체로부터 지원받은 후원금이 당해 사업과 직접 관련이 있는 경우 • 기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단되는 경우

9. 제안서평가위원회 개최 발주부서

가. 개최요건

- 회의는 위원장을 포함하여 그 구성위원 3분의 2 이상으로 출석으로 개의
- 평가위원회는 출석회의를 원칙으로 하되, 출석 심의가 곤란한 경우에는 서면으로 심의할 수 있음

나. 평가위원 사전 교육

- 유의사항 및 공지사항 안내(계약규정시행세칙 별표 5)

다. 제안서 평가

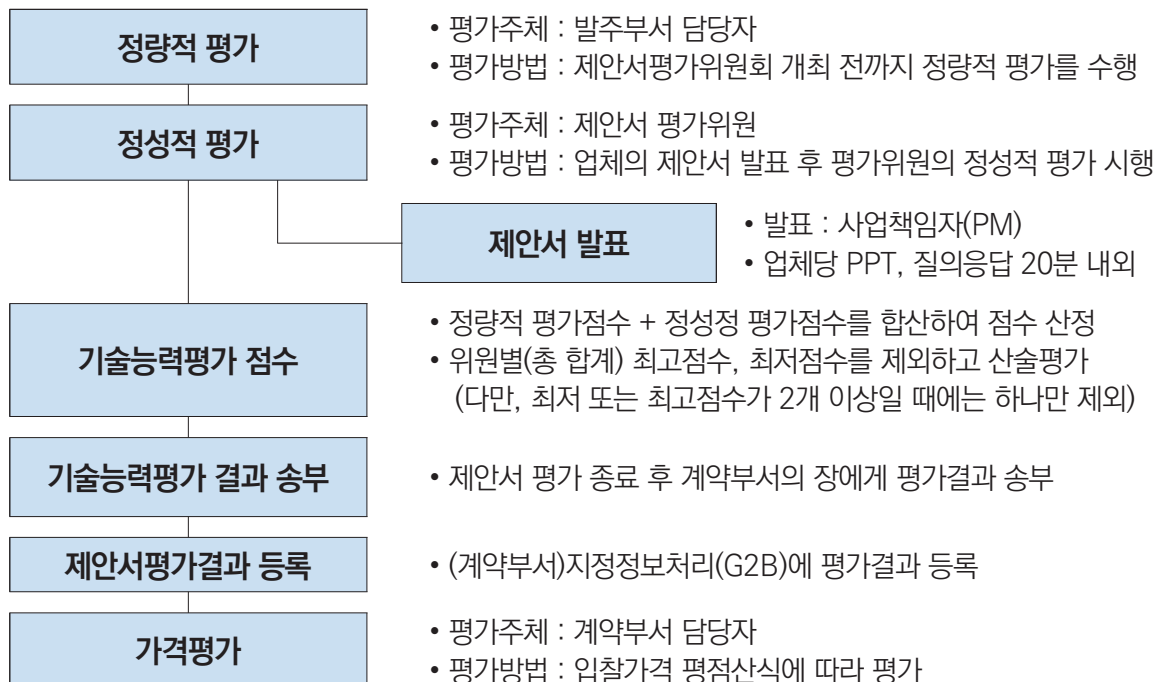
- 추정가격 2억원 이상인 사업 또는 기타 공정한 심사가 필요하다고 인정되는 경우 블라인드 평가 가능(발주부서 담당자는 블라인드 제안서 사전검토)
- 블라인드 위반 시 (기술능력평가 점수 100점 만점 기준 환산) 최종 산출 점수에서 3점을 감점처리, 감점처리 여부는 참석위원 과반수의 찬성으로 결정

Guide 사업예산별 평가위원 수 및 구성요건

구분 \ 추정가격	1억원 이상 ~ 50억원 미만	50억원 이상
평가위원 총수	6명 이상	9명 이상
외부평가위원 수	3명 이상	5명 이상
내부평가위원 수	3명 이상	4명 이상

※ 내부 사정에 따라 외부 내부 위원 수 변동 가능

※ 정보화사업의 제안서평가위원회는 '행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부)' 별표 2에 따라 구성할 수 있다.



10. 개찰 후 우선협상대상자 선정 및 기술협상 요청 계약부서 → 발주부서

가. 기술능력평가점수 및 가격점수를 합산한 결과 고득점 순으로 우선협상대상자 선정

- 제안서 평가결과 기술능력평가점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정
- 협상적격자 중 기술능력 평가점수 및 입찰가격 평가점수를 합산한 결과 고득점인 자를 우선협상대상자(1순위)로 선정
- 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 우선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위자로 선정

나. (발주부서) 1순위 협상대상자(우선협상대상자)와 기술협상 실시

- 제안한 제안서 내용(과업 내용, 이행방법, 이행일정 등)에 대하여 협상
- 우선협상대상자(1순위)와 협상 불성립시, 차순위 협상대상자와 협상 실시

기술협상

- 협상주체 : 발주부서 담당자
- 협상기간 : 통보한 날로부터 15일 이내
- 협상내용 : 협상대상자가 제안한 제안서 내용

11. 기술협상 결과 통보 발주부서 → 계약부서

가. 기술협상 결과가 반영된 과업지시서, 산출내역서*, 기술협상내역서 등 첨부

* 기술협상 결과 금액 조정이 없을 경우 제출 예외

12. 협상대상자와 가격협상 실시 계약상대자, 계약부서

가. 협상대상자가 제안한 가격을 기준으로 제안내용 가감에 따라 가격협상

나. 가감되는 내용에 상응하는 금액을 해당 과업 사업예산 범위에서 조정하여 계약금액을 결정가능하며, 제안 내용의 가감 조정이 없는 경우에는 가격협상시 협상대상자가 제안한 가격 조정 불가

가격협상

- 평가주체 : 계약부서 담당자
- 기준가격 : 해당 사업예산 이하로서 협상대상자가 제안한 가격
- 협상조건 : 기술협상 결과에 따라 제안서 내용을 가감하는 경우 해당 사업예산 범위내에서 조정(과업 가감 없이 금액 조정 불가)

13. 낙찰자 결정 계약부서

- 협상대상자와 협상 완료 후 낙찰자 결정

14. 계약서 초안 송신 계약부서 → 계약상대자

- 과업지시서 등 계약관련 제반서류를 첨부하여 계약상대자에게 전자조달시스템(G2B)를 통하여 계약서 초안 송신

15. 계약보증금, 인지세 등 납부, 계약서 초안 확인 후 응답서 제출 계약상대자

가. 계약보증금(영 제50조)

구분	주요 내용
원칙	• 공사·용역 : 계약금액의 15% 이상, 물품 : 계약금액의 10% 이상
예외	• 시행령 제37조제3항제1호부터 제4호까지 및 제5호의2에 규정된 자 • 계약금액이 5천만원 이하인 계약을 체결하려는 경우

나. 인지세(인지세법)

계약금액	인지세 금액	계약금액	인지세 금액
1천만원 초과 3천만원 이하	2만원	1억원 초과 10억원 이하	15만원
3천만원 초과 5천만원 이하	4만원	10억원 초과	35만원
5천만원 초과 1억원 이하	7만원		

다. 산출내역서 작성

라. 계약서 초안 응답서 제출

- 산출내역서(필요시 착수신고서 제출 시 첨부) 및 기타 제반서류 첨부

16. 계약체결 및 알림 계약부서 → 발주부서

가. 계약보증금, 인지세 납부 여부, 기타 제반서류 등 확인 후 계약체결

- 계약상대자가 낙찰자 결정 통지를 받은 날로부터 10일 이내
- * 낙찰자가 정당한 이유없이 계약을 체결하지 아니한 때에는 낙찰을 취소하고, 입찰보증금을 국고에 귀속(법 제12조) 및 입찰참가자격 제한(법 제27조)

17. 착수신고서 제출 계약상대자 → 발주부서

18. 계약 이행 및 완료 계약상대자 → 발주부서 → 계약부서

- 가. (계약상대자) 계약 이행 완료 후 준공신고(준공일 이전)
- 나. (발주부서) 준공 검사(준공신고 접수일로부터 14일 이내) 후 검수조서 제출
- 다. (계약부서) 대금 지급(청구일로부터 5일 이내)

19. 협상에 의한 계약 입찰공고 샘플

■ 공고번호 : 건설근로자공제회 제2000-00호

입찰공고

1. 입찰에 부치는 사항

가. 입찰건명 : 000000000000000000000000

나. 사업내용 : '제안요청서' 참조

다. 계약방법 : 제한경쟁입찰[총액, 장기계속, 협상에 의한 계약, 공동수급·하도급 불가]

라. 계약기간 : 계약체결일로부터 1년

마. 사업예산 : 금 000,000,000원[부가가치세 포함] ※ 추정가격 000,000,000원

2. 입찰참가자격(아래의 조건을 모두 충족하여야 함)

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 '국가계약법') 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조의 자격요건을 갖춘 자

나. 국가계약법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰자격 제한) 및 「기타공공기관 계약사무 운영 규정」 제14조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)의 규정에 의한 제한사유가 없는 자(대표자 포함)

다. 국가종합전자조달시스템 입찰 참가자격 등록규정에 따라 전자 입찰서 제출 마감일 전일까지 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 전자입찰 이용자 등록을 한 자

입찰참가 자격

※ **중소기업제품 공공구매 종합정보망(www.smpp.go.kr)에서 확인이 안 될 경우 입찰 참가자격이 없습니다.**

- 단, 중·소기업·소상공인 확인서를 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 신청한 사항이 확인된 업체는 입찰참가가 가능하나, 제안서 제출 마감일부터 5일 이내에 중소기업 공공구매 종합정보망에서 확인이 되지 않거나, 발급된 중·소기업·소상공인 확인서가 입찰참가자격의 기업구분과 다른 경우에는 입찰 참가자격이 없습니다.

※ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조의5 및 같은 법 시행령 제12조 제3항에 따라 **‘조세 포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여 할 수 없습니다.** 입찰자는 같은 법 시행령 제12조 제3항 각 호에 해당하지 아니한다는 서약서를 입찰시 제출하여야 합니다. 만일 서약내용이 허위로 판명될 경우 계약의 해제·해지를 당할 수 있고, 부정당업자 입찰참가 자격제한처분을 받을 수 있습니다. 다만, 나라장터 시스템을 이용하여 제출하는 경우에는 전자입찰서에 동 서약서의 내용을 포함하고 있으므로 전자입찰서 제출로 서약서 제출을 갈음합니다.

※ **공동수급(공동이행방식) 및 하도급은 불가합니다.**

2-1. 참가자격등록

가. 조달청의 경쟁입찰 참가자격등록은 수시로 가능하며, 입찰참가를 위해서는 입찰서 제출 마감일 전일까지 등록을 하여야 합니다. 등록절차와 나라장터(G2B) 이용안내는 정부조달 콜센터(☎지역번호 없이 1588-0800, FAX: 042-472-2297)로 문의하시기 바랍니다.

나. 이 입찰은 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 제7조에 따른 신원확인 입찰이 적용되며, 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정 제2조제1항제16호에 따른 개인인증수단을 이용(공동인증서 제외)하여 신원을 확인받은 후 입찰에 참여하여야 합니다.

3. 입찰서 제출 및 개찰

가. 제출장소 : 전자입찰(국가종합전자조달시스템 나라장터)

나. 제출기간 : 2000. 00. 00.(O) 10:00 ~ 2000. 00. 00.(O) 10:00

- 입찰서는 나라장터에 의해 전자적으로만 제출하여야 하며, 입찰서와 제안서 중 어느 하나라도 미제출시에는 입찰무효처리 됩니다.
- 본 사업예산은 부가가치세가 포함된 금액이므로 입찰자가 면세사업자인 경우 입찰금액은 반드시 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 입찰결과 낙찰자가 면세사업자인 경우 낙찰금액에서 부가가치세 상당액을 차감한 금액을 계약금액으로 합니다.

다. 입찰서 개찰장소 및 일시

- 개찰장소: 국가종합전자조달시스템 나라장터
- 개찰일시: 제안서 기술능력 평가 후

4. 제안서 제출

가. 제출장소: 국가종합전자조달시스템(차세대 나라장터)

-
- ★ (필독) 가격입찰서, 제안서 중 어느 하나라도 미제출 시에는 입찰무효처리 됩니다.
 - ★ 제안서 최종제출 이후 가격입찰서 제출이 가능하며, 제안서는 가급적 마감전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
-

나. 제출기간: 전자입찰서 제출기간과 동일

다. 제안서는 다음과 같이 파일명을 지정하여 제출하시기 바랍니다.

-
- ① 정량적 제안서(증빙서류포함) 1식, 정성적 제안서(증빙서류 포함) 1식
 - ② 정성참고자료 1식
 - ③ 제안요약서(발표자료) 1부
 - ④ 기타서류(입찰참가자격 확인서류 등) 1식
 - 나라장터에서 출력한 “경쟁입찰참가자격등록증” 1부
 - 법인 등기사항증명서(개인사업자인 경우 사업자등록증) 1부
 - 법인인감증명서 및 사용인감계(해당 시) 각 1부
 - 회계법인설립인가서 또는 회계법인등록증 1부
 - 중·소기업·소상공인확인서 1부
 - 국세 및 지방세 완납증명서 1부
 - 기타 제안요청서에서 정하고 있는 서류 각 1부
-

라. 제안서는 “조달업체 매뉴얼”을 참고하여 제안서를 온라인으로 제출하여 주시기 바라며, 이에 대한 자세한 사항은 국가종합전자조달시스템 콜센터(1588-0800)로 문의하시기 바랍니다.

-
- ※ 차세대 나라장터에서 제출하는 경우
 - 제안서(정량/정성), 발표자료, 기타서류 등 입찰공고에서 요구하는 제출서류 일체 입찰>입찰진행/참가 화면의 투찰버튼 클릭 후 “입찰서류제출현황” 팝업의 “제안서제출바로가기” 링크버튼을 통해 파일 첨부 후 제출
 - ※ 제안서/공모안 등록 및 제출화면의 파일첨부 영역에서 파일추가 버튼을 통해 해당 파일 선택 후 문서 구분(정성제안서, 정량제안서, 발표자료, 제안요약서, 하도급 계획서, 기타문서 등)을 지정하여 처리
 - ※ 제안서필수제출문서(파일첨부영역 상단에 제공) 중 1개라도 첨부되지 않을 경우 임시저장, 최종제출 불가
 - ※ 해당 서류의 최종제출이 완료되어야 “가격입찰서” 진입 가능함
-

마. 기타 유의사항

- 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 통해 제출한 제안서는 임시저장 시점에서 해당 파일이 암호화되므로 다운로드 및 확인이 불가능 합니다.
- ※ 제안서는 제안서 파일 업로드(파일 추가) 전에 파일의 정상여부를 반드시 확인하여 주시기 바라며, 파일의 정상여부 미확인으로 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
- ※ 단, 최종제출 전(작성 중 또는 임시저장 상태)에서는 첨부파일을 교체하여 재등록할 수 있습니다.
- 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 통해 제출하는 제안서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.
- 제안서 제출확인
 - ※ 국가종합전자조달시스템(나라장터) 상단메뉴 입찰 > 입찰진행 > 제안서/공모안 제출내역 화면으로 진입하여 제안서 제출여부 확인(목차/평가조건표를 요구하는 경우 해당 화면을 통해 조건표 작성 및 제출)
 - ※ 제안서 제출 시 계약담당공무원의 제안 관련 문의를 위하여 제안 담당자 정보를 입력하여 주시기 바랍니다.(안내문자 발송 및 긴급연락을 위해 연락처는 반드시 휴대폰 번호로 입력)

5. 제안서 발표 및 평가

가. 평가일자 : 2000. 00. 00.(O) 14:00~ (예정)

나. 평가장소 : 추후 안내

※ 상기 일정은 업무추진 상황에 따라 변동될 수 있음.

6. 협상대상자 선정 및 협상기준

- 가. 협상은 제안서 기술평가(80%)와 가격평가(20%)를 종합평가하여 고득점자순으로 우선협상 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정합니다.
- 나. 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 사업금액(추정가격에 부가가치세를 포함한 금액)을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외합니다.
- 다. 기타 평가 관련 사항은 「협상에 의한 계약 체결기준」에 의합니다.
- 라. 낙찰자 선정방법 : 협상에 의한 낙찰자 결정

7. 입찰보증금

가. 입찰보증금의 납부

- 입찰자가 아래에 해당하는 경우에는 입찰금액의 100분의 5이상(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조제1항 단서조항에 따른 기획재정부장관이 기간을 정하여

고시한 경우에는 1천분의 25이상)의 입찰보증금을 납부 하여야 합니다.

① 신용정보 관리규약에 의한 채무불이행 또는 금융질서 문란자

② 입찰공고일 이전 1년 이내에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조제1항제2호가목의 사유로 입찰참가자격 제한을 받은 자(입찰참가자격 제한 기간 중인 경우 포함)

- 상기 '가'에서 규정한 입찰보증금은 반드시 입찰일 전일(공휴일인 경우 그 전일) 18:00까지 건설근로자공제회 회계총무팀에 납부하여야 합니다.

나. 납부면제: 위 사항을 제외하고는 본 입찰에서 입찰보증금의 납부는 면제하되, 입찰보증금 지급각서를 제출하여야 합니다.

다. 입찰보증금의 국고귀속 사유가 발생하였음에도 납부하지 않은 경우에는 납부하지 않은 입찰보증금을 납부하여야만 본 입찰의 입찰보증금을 면제하고 '입찰보증금 지급각서'로 대체할 수 있습니다.

라. 입찰보증금 지급각서 제출방법: 전자입찰시 정해진 서식에 따라 송신한 입찰서로 갈음합니다.

마. 국고귀속 등: 낙찰자가 정해진 기일 내에 계약을 체결하지 아니한 경우, 입찰보증금은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제38조에 따라 조치되며, 부정당업자 제재를 받게 됩니다.

8. 입찰의 무효

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조제4항, 같은 법 시행규칙 제44조 및 「용역입찰유의서」 제12조에 해당되는 입찰은 무효입니다.

나. 입찰참가자격등록증상의 상호 및 대표자(수인대표인 경우 대표자 전원의 성명을 모두 등재, 각자 대표도 해당)가 법인등기부등본상의 상호, 대표자와 다른 경우에는 입찰참가자격등록증을 변경등록하고 입찰에 참여하여야 합니다. 이를 변경등록하지 않고 참여한 입찰은 무효입찰임을 알려드리오니 주의하시기 바랍니다. (공동수급 구성원 전원 해당)

다. 시행규칙 제44조 및 용역입찰유의서 제12조에 정한 입찰무효 해당 여부 확인을 위하여 등록정보 확인을 위한 서류(법인등기부등본, 입찰대리인임을 확인할 수 있는 서류, 관련되는 면허 등을 증명하는 서류 등)요청하는 경우, 낙찰대상자는 관계서류를 건설근로자공제회로 제출하여야 합니다.

라. 협상에 의한 계약 또는 2단계경쟁입찰(규격가격동시입찰 포함)에서 공동계약으로 입찰에 참여하는 경우 공동수급협정서를 입찰공고서에 명시한 제출방법으로 제출기한 내에 제출하지 않고 제안서를 공동계약 내용으로 작성하여 제출한 입찰은 무효입찰임을 알려드리오니 주의하시기 바랍니다.

9. 불공정행위 금지

가. 입찰자 또는 계약상대자(이하 이 조에서는 “입찰자 등”이라 한다)는 입찰·낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정에서 입찰 및 계약의 공정한 질서를 저해하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됩니다.

- ① 금품·향응 등의 공여·약속 또는 공여의 의사를 표시하는 행위
- ② 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위
- ③ 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하는 행위
- ④ 하수급인 또는 자재·장비업자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 행위
- ⑤ 그 밖에 입찰 및 계약 등 과정에서 공정한 경쟁을 저해하는 행위

나. 입찰자 등은 ‘가’ 각 호에 따른 행위가 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조의3 등 관계 법령에 위반되는 경우 해당 입찰·낙찰이 취소되거나 계약이 해지·해제될 수 있고, 입찰참가자격 제한 대상에 해당되는 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 등 관계 법령에 따라 부정당업자로 입찰참가자격 제한처분을 받을 수 있습니다.

다. 계약담당은 ‘가’ 각 호의 위반행위를 확인하기 위하여 입찰자 등에게 관련 자료제출을 요청할 수 있으며, 입찰자 등은 특별한 사정이 없는 한 적극 협조하여야 합니다.

라. 입찰자 등은 계약담당이 ‘가. ②’호의 위반행위의 확인을 위하여 ‘다’에 따른 자료제출을 요청함에도 불구하고 협조를 하지 않는 경우 “부당한 공동행위 고발요청 기준”에 따라 불이익을 받을 수 있습니다.

10. 청렴계약이행 서약서 제출

본 사업은 청렴계약제 시행대상 계약으로 입찰에 참여한 모든 업체는 공제회의 청렴계약이행 입찰유의서 및 특수조건에 의거 청렴계약이행 서약서를 제출한 것으로 간주하며, 최종 낙찰자로 선정된 업체는 계약체결 시 청렴계약이행 서약서를 별도로 제출하여야 합니다.

11. 유의사항

가. 입찰자는 입찰에 필요한 모든 사항[국가계약 관계법령, 용역입찰유의서, 용역계약 일반조건·특수조건, 정부 입찰·계약집행기준, 제안요청서 등]에 관하여 완전히 숙지하고 입찰에 응하여야 하며, 미숙지로 인한 책임은 입찰자에게 귀속됩니다.

[상기 서류 등은 국가종합전자조달시스템(G2B) 및 공제회 홈페이지(www.cw.or.kr)에서 공개합니다]

나. 본 입찰공고에 대한 계약보증금 및 하자보수보증금은 「용역계약일반조건」 적용을 받습니다.

다. 입찰·계약 및 납품등과 관련하여 건설근로자공제회 임·직원이 금품, 향응 등 부당한 요구를 할 경우 공제회 감사실(02-519-0000~0)로 신고하여 주시기 바랍니다.

- 라. 제안서 작성과 관련한 일체의 비용은 제안사의 부담으로 합니다.
- 마. 본 입찰의 예정가격은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제7조의2제2항에 의거 작성하지 않습니다.
- 바. 입찰참가희망업체가 전산장비 준비 부족 등의 사유로 전자입찰등록 및 투찰이 곤란한 경우에는 입찰마감 24시간 이전에 조달청 정부조달콜센터로 장애해결을 위해 문의하시기 바라며 장애발생에도 불구하고 조달청 정부조달콜센터로 문의하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에 있습니다.
- 사. 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 및 전자입찰 입찰자등록에 관련된 내용은 국가종합전자조달시스템(<http://www.g2b.go.kr>)을 참고하시기 바랍니다.
- 아. 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 입찰등록사항과 법인등기부등본(법인) 및 사업자등록증(개인)상 대표자(대표자가 다수인 경우 전부), 주소, 상호 등이 일치하는 지 확인하고 입찰에 참여하시기 바랍니다.
- 자. 참가자격 및 제안서 내용확인 등을 위하여 필요한 경우에는 관계기관 등이 발행한 증빙서류를 추가로 제출하도록 요구할 수 있으며, 또한 제안업체의 관계자를 출석토록 하여 설명을 들을 수 있습니다.
- 차. 본 용역입찰의 낙찰자는 근로자와 고용계약을 체결할 경우 「최저임금법」 제10조 제1항의 규정에 의하여 고용노동부 장관이 고시한 최저임금액 미만으로 계약할 수 없습니다.
- 카. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조제2항제2호에 따라 계약의 주요조건을 위반한 경우 부정당업자 입찰참가자격제한 처분을 받을 수 있습니다.
- 타. 본 입찰공고는 공제회 사정에 의하여 공고내용이 변경될 수도 있으니 입찰서 등 서류 제출 전에 반드시 공제회 홈페이지 공고사항을 재확인하시기 바라며, 공고내용 중 의문사항이 있으면 아래로 문의하시기 바랍니다.

12. 문의처 [주소 : 서울 중구 남대문로 109, 10층(다동, 국제빌딩)]

가. 과업관련	: 00000부 0 0 0 대리	(☎ 02-519-0000)
나. 계약관련	: 회계총무팀 0 0 0 과장	(☎ 02-519-2021)
다. 기타 일반사항	건설근로자공제회 홈페이지(www.cw.or.kr) - 공지사항	

위와 같이 공고함

2000. 00. 00.

건설근로자공제회 계약담당자

5 주로 준용되는 입찰참가자격

- ※ 입찰참가자격은 사업의 내용과 성격을 가장 잘 알고 있는 발주부서가 책임지고 명확하게 검토·작성하여야 함

공통사항

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조의 규정에 의한 요건을 갖춘 자로서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 같은 법 시행령 제76조에 따른 입찰참가자격 제한을 받지 않은 자
- 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B)에 아래의 사항을 모두 입찰참가자격으로 등록한 자
- 「○○○」 제00조의 규정에 의한 ○○○업(○○○서비스)[업종코드 : ○○○○]

중소기업자 제한

[일반 - 추정가격 1억원 미만인 물품 또는 용역]

- 근거 : 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의2제1항제1호
- 「중소기업기본법」 제2조에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업·소상공인 확인서(전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급한 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 자

[일반 - 추정가격 1억원 이상 ~ 고시금액 미만인 물품 또는 용역]

- 근거 : 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의2제1항제2호
- 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중·소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인 확인서(전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급한 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 자

[중소기업자간 경쟁제품 - 물품 또는 용역(금액과 상관없이)]

- 근거 : 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제7조
- 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중·소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인 확인서(전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급한 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 자
- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 따라 '직접생산확인증명서[세부품명번호 : 0000000000(○○서비스)]'를 소지한 자(전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)

※ 중소기업자간 경쟁제품 확인

- 「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상 품목 지정 내역」(중소벤처기업부고시)

중소기업자 제한 예외

[일반 예외]

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의3(중소기업자와의 우선 조달계약에 대한 예외) 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 - ① 입찰에 참가한 중소기업자가 2인 미만이거나 2인 이상인 경우에도 적격자가 없는 등의 사유로 유찰된 경우
 - ② 학술, 연구, 조사, 검사, 평가, 개발 등 지적 활동을 통해 정책이나 시책 등의 자문에 제공되는 용역 등의 계약에 대해 비영리법인의 경쟁입찰 참가가 필요하다고 인정되는 경우
 - ③ 다른 법령에서 우선구매대상으로 규정하였거나 수의계약 또는 지명경쟁입찰에 따라 계약할 수 있도록 규정한 물품 또는 용역을 조달하려는 경우
 - ④ 특정한 성능, 기술, 품질 등이 필요한 경우로서 우선조달계약의 방법으로는 해당 조달계약의 목적 달성이 불가능한 경우
 - ⑤ 그 밖에 이와 유사한 경우로서 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」(중소벤처기업부 고시) 제44조에 해당하는 경우

[중소기업자간 경쟁제품 예외]

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제7조(중소기업자간 경쟁입찰의 예외 등) 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 - ① 우선구매 대상으로 규정한 중소기업제품이나 수의계약에 따라 구매할 수 있도록 규정한 중소기업제품을 구매하는 경우
 - ② 공공기관의 장이 조합이 추천한 소기업 또는 소상공인과 수의계약을 체결하는 경우
 - ③ 중소기업자간 경쟁입찰에 참가한 중소기업자 중 적격자가 없는 등의 사유로 유찰됨에 따라 중소기업자간 경쟁입찰 외의 경쟁입찰 방법으로 새로 입찰을 진행하려는 경우
 - ④ 특정한 기술·용역이 필요한 경우 등 공공기관의 특별한 사정으로 인하여 중소기업자간 경쟁입찰 외의 방법으로 구매하려는 경우
- ※ 중소기업자와의 우선조달계약 또는 중소기업자간 경쟁입찰 외의 방법으로 조달계약을 체결하려는 경우 그 사유를 입찰공고문에 기재하여야 함

지역제한 여부

- 입찰공고일 전일[신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자 등록일을 기준으로 한다)인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다]부터 입찰일(다만 낙찰자는 계약체결일)까지 법인 등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 ○○○에 둔 자

학술연구용역의 경우(예시)

- ☐ 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B)에 학술·연구용역[업종코드 : 1169]으로 입찰참가자격으로 등록한 자
- ☐ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의3(중소기업자와의 우선조달 계약에 대한 예외) 제1항제2호에 의거 비영리법인도 입찰참가 가능

정보화사업의 경우(예시)

- ☐ 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B)에 아래의 사항을 입찰참가자격으로 등록한 자
 - 「소프트웨어 진흥법」 제58조 규정에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)[업종코드 : 1468]
- ☐ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 따라 ‘직접생산확인증명서[세부품명번호 : 8111159901(정보시스템개발서비스)]’를 소지한 자(전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)
- ☐ (해당시) 본 사업은 사업금액이 20억원 미만인 사업으로서, 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)에 따라 대기업인 소프트웨어사업자는 본 입찰에 참여할 수 없으며, 「소프트웨어 진흥법」 제48조제4항 규정에 의하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 기업도 입찰에 참여할 수 없음
- ☐ (해당시) 본 사업은 사업금액이 20억원 이상 40억원 미만인 사업으로서, 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)에 따라 대기업인 소프트웨어사업자는 본 입찰에 참여할 수 없으며, 「소프트웨어 진흥법」 제48조제4항 규정에 의하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 기업도 입찰에 참여할 수 없음
 - 다만, 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 중견기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 참여 가능

공동수급 및 하도급 여부(예시)

- ☐ 본 입찰은 공동수급 및 하도급을 허용하지 않음
- ☐ (필요시) 단독 또는 공동수급체(공동이행방식)를 구성(대표자 포함 5인 이하, 구성원별 최소지분율 10% 이상)하여 입찰에 참가할 수 있으며, 공동수급형태로 제안할 경우 당사자 간 수행 범위, 책임, 권리, 의무관계를 명백히 규정한 공동수급협정서를 나라장터 국가종합전자조달시스템(G2B)을 통하여 작성·제출하여야 함
 - ※ 공동분담방식의 경우 대표자 포함 5인 이하로 구성(최소지분율은 없음)
- ☐ (필요시) 본 입찰은 하도급을 허용함



| 제2장 |

계약준비 단계

I. 기본계획 수립 및 사전절차	59
1. 기본계획 수립 및 예산 확보	59
2. 계약심의위원회	60
3. 발주단계 부당계약 체크리스트	62
4. 과업내용서	63
II. 직접생산 확인 제도 및 중소기업제품 구매 적절성 검토 등	64
1. 직접생산 확인 제도	64
2. 중소기업제품 구매 적절성 검토	64
3. 중소기업제품 공공구매제도	65



제2장 | 계약준비 단계

I 기본계획 수립 및 사전절차

1. 기본계획 수립 및 예산 확보 발주부서

가. 사업 계획수립 및 예산 확보

- 공사계약, 물품계약 및 용역계약을 포함한 모든 예산집행은 예산 확보에서부터 시작
- “계약은 사업 추진을 위한 수단”으로서 계약을 체결하고자 할 경우 해당사업의 추진계획 先수립 필요

- 사업계획수립(계약원인행위)은 사업(발주)부서에서 실시
- 사업계획수립 결정 시 유의사항
 - ① 사업계획 내용이 예산편성 목적과 부합되는지 여부
 - ② 집행예정금액은 예산의 범위 내인지 여부
 - ③ 예산은 배정되어 있는지 여부
 - ④ 집행예정금액은 법령 또는 기준 내의 단가에 의한 산출인지 여부 등

나. 설계서 작성 및 추정가격 산정(국가계약법령 및 계약예규 예정가격 작성방법 참고)

- 설계용역 또는 해당 업체에 견적요청 등으로 설계서 및 설계가격(조사가격) 작성
 - ※ 견적에 의하는 경우 세부내역을 제출받아 검토 후 설계서로 확정
- 추정가격 산정 : 해당 목적물의 규격서·설계서 등에 따라 산출된 금액에서 관급자재로 공급될 부분의 가격 및 부가가치세를 제외한 금액 산출

다. 계약방법의 결정¹⁰⁾

1) 계약방법 결정 순서

사업계획수립 내용을 고려하여 담당자(발주부서담당자)는 다음 순서로 계약방법을 결정

- 공사, 물품의 제조·구매, 용역으로 계약목적물 구분
- 다른 법령에 따른 계약방법 적용여부 검토
- 일반경쟁, 제한경쟁, 지명경쟁, 수의계약 등 경쟁형태별 계약방법 결정 및 적격심사낙찰제, 협상에 의한 계약 등 낙찰자 결정방법 결정
- 확정계약, 총액계약, 단년도계약 등 계약체결형태별 계약방법 결정

10) 계약방법 및 입찰참가자격은 사업의 내용과 성격을 가장 잘 알고 있는 발주부서가 책임지고 명확하게 검토·작성하여야 함

2) 다른 법령에 따른 계약방법 및 입찰참가자격 등 검토

- 조달사업에 관한 법령에 따라 나라장터 종합쇼핑몰을 통한 제3자를 위한 단가계약 및 다수공급자 계약 물품 구매
- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법령에 따른
 - 1억원 미만 물품·용역 입찰은 소기업 또는 소상공인간 제한입찰
 - 1억원 이상 고시금액 미만 물품·용역을 조달하려는 경우 중소기업자간 제한입찰
 - 중소기업자간 경쟁제품은 중소기업자간 제한(지명)입찰
- 기타 국가계약법 및 다른 법령에서 정하고 있는 사항 검토

2. 계약심의위원회 계약부서

가. 관계규정

- 「국가계약법 시행령」 제94조
- 「계약규정시행세칙」 제29조의2, 제29조의3

나. 심의대상 및 심의내용

1) 심의대상 및 내용

- ① 추정가격 5,000만 원을 초과하는 용역·공사계약을 수의계약(단가계약, 견적공고, 제27조2항에 의한 수의계약은 제외)으로 진행하고자 할 경우(다만, 장기계속계약의 차수별 계약은 사업 내용에 변경이 있는 경우 개최한다.)
- ② 회계연도 시작 전 계약 체결에 관한 사항
- ③ 기타 위원장이 필요하다고 판단하는 경우

다. 계약심의위원회 구성 및 운영

1) 위원회 구성

- ① 구성인원
 - 위원장 1인을 포함한 5인 이상 7인 이내의 위원으로 구성
 - 외부위원이 위원 수의 2분의 1 이상이 되도록 함
 - 다만, 보안유지 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니함
- ② 위원장 : 경영전략본부장
- ③ 내부위원 : 부서장
- ④ 외부위원 : 계약업무 분야에 학식이 풍부한 자
- ⑤ 간사 : 계약업무 담당자
- ⑥ 위원 자격
 - 감사·조달분야 업무수행 경력이 3년 이상인 자

- 변호사, 관련 분야 교수 또는 박사, 공무원 및 유관기관 관계자, 관련 분야 자격증 소지자(기술사 자격소지자)로 해당분야에서 3년 이상 종사한 자
- 그 밖에 관련분야 경력 등이 위 기준에 상당하다고 인정되는 자

계약심의위원회 위원 제척사유

1. 위원 또는 위원과 「민법」 제777조에 따른 친족 관계에 있거나 있었던 자가 당해 사안의 직접적 이해당사자 또는 직접적 이해단체의 대표자이거나 대표자이었던 경우
2. 위원이 당해 사안의 직접적 이해단체에 소속되어 있는 경우
3. 위원이 당해 사안과 관련하여 직접적 이해당사자 또는 직접적 이해단체의 비용으로 연구·조사·자료 수집·발표 등 이와 유사한 업무를 수행하고 있거나 최근 1년 이내에 수행한 경우

2) 위원회 운영 : 계약심의위원회 회의는 위원장을 포함하여 그 구성위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

① 계약심의위원회 회의는 출석회의를 원칙

- 다만, 사안의 긴급, 기타 사유로 회의를 개최할 수 없는 경우에는 서면으로 심의할 수 있음
- 이 경우 구성위원 과반수의 서면심의서 제출과 제출한 구성위원 과반수의 찬성으로 의결

② 외부위원은 대리인을 회의에 출석하게 하거나 의결에 참석하게 하여서는 안 됨

- 다만, 기존 위원의 자격 요건을 충족하고 다음 각 호의 사유로 미리 위원장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니함
 1. 질병, 사고, 출장 및 교육 등 부득이한 사유로 회의에 참석할 수 없는 경우
 2. 그 밖에 불가피한 사유가 있을 경우

③ 위원장은 외부위원 선임시 비밀준수, 부당이득 행위금지 등에 대한 별지 제29호 서식의 청렴서약서를 제출하게 하여야 함

④ 위원장은 회의 개최 3일 전까지 개최일시, 장소 및 심의안건 등을 위원에게 통보하여야 함

- 다만, 긴급한 사유로 계약심의위원회를 개최할 필요가 있는 경우에는 구두통보 후 계약 심의위원회를 소집할 수 있음

⑤ 위원장은 계약심의위원회 별지 제30호 서식의 회의록을 작성하여 홈페이지 등에 공개 하여야 함

- 다만, 공개 시 업무수행에 현저한 지장을 초래하거나 특정인의 이익을 침해할 우려가 있는 경우에는 그 사유를 명시하여 회의록을 공개하지 아니할 수 있음

⑥ 계약을 요청한 해당 부서는 계약심의위원회의 의결내용에 따라야 함

3. 발주단계 부당계약 체크리스트 발주부서

가. 관계규정

- 「계약규정시행세칙」 제3조

나. 추진배경

- 정부의 공정경제정책에 따른 공정문화 확산을 위해 계약업무 불공정거래 관행 제거 및 갑질문화 타파 등을 위한 제도 개선 필요

다. 주요내용

- 공정거래위원회 가이드라인 “공공기관 모범거래모델¹¹⁾”을 발주 및 계약시 사전 자가 진단할 수 있는 체크리스트 배포
- 사업담당자는 사업 발주 시 과업지시서, 계약특수조건 등에 불공정거래 내용 포함 유무를 자가진단 한 후 계약부서로 계약 의뢰

부당계약체크리스트

사 업 명			
부 서 명		작 성 자	
작성일자			

연번	점검항목	점검결과	
		예	아니오
1	입찰참가자격을 특정 면허 소지자로 과도하게 제한하거나 입찰평가에 과도한 실적이나 인증을 요구하는가?		
2	긴급입찰의 사유가 명확하지 않음에도 긴급입찰로 진행해 단축된 입찰기간을 적용하는가?		
3	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 공제회를 ‘발주자’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표시하지 않고 갑을(甲乙)용어 표기를 사용하는가?		
4	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생 시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정 협의를 제한하는 내용이 존재하는가?		
5	계약기간 이후에 발주자가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용이 존재하는가?		
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용이 존재하는가?		
7	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용이 존재하는가?		
8	(협상에 의한 계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?		

11) 모범거래모델(Best Practice Model) : 공정거래위원회에서 공공기관에게 권고하는 바람직한 거래의 모습을 제시하는 일종의 가이드라인

4. 과업내용서 발주부서

가. 개요

- 과업내용서는 용역 계약에 있어서 발주기관이 계약상대자에게 요구하는 과업의 내용을 문서화하여 작성한 것을 말함
 - ※ 공사의 경우 설계서(공사시방서, 설계도면, 현장설명서 등), 물품의 경우 규격서
- 과업내용서의 작성은 사업의 내용과 성격을 가장 잘 알고 있는 발주부서가 책임지고 명확하게 검토·작성하여야 하며, 해당 과업에 필요한 사항을 누락하는 일이 없도록 구체적이고 명확하게 작성하여야 함(「위탁사업시행규칙」 제6조)
 - ※ 만약 과업내용서 작성 시 누락된 사항에 대해서는 계약체결 후 과업 추가 지시에 따른 “과업내용 변경”(계약금액조정) 대상이 되므로 특히 유의하여야 함

나. 과업내용서의 구성

1. 과업명
2. 과업의 목적 : 간단·명료하게 작성
3. 과업의 범위 : 위치, 규모 등
4. 과업기간 : 용역 수행 기간
5. 과업의 내용 : 계약상대자가 수행하여야 할 내용을 명확히 기재
6. 보고사항 : 중간보고, 공정보고계획 등
7. 특이사항
8. 성과품작성 및 납품
9. 기타 필요한 사항

II

직접생산 확인 제도 및 중소기업제품 구매 적절성 검토 등

1. 직접생산 확인 제도

가. 관계규정

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조

나. 주요내용

- 공공기관의 장이 중소기업자간 경쟁제품을 조달하려는 경우 해당 중소기업자와의 직접생산 여부를 확인하게 하여 낙찰 후 대기업제품, 수입제품의 납품 및 하도급 생산납품 등의 중소기업자간 경쟁을 저해하는 행위를 방지하고자 하는 제도

다. 대상 및 방법

1) 대상

- 대상제품 : 중소벤처기업부 장관이 지정하는 중소기업자간 경쟁제품
- 대상계약 : 중소기업자간 경쟁입찰을 부치는 경우 또는 추정가격 1천만원 이상 수의계약을 체결하고자 하는 경우

2) 방법

- 발주하고자 하는 용역물품이 중소기업자간 경쟁제품에 해당하는지 확인
 - ※ 「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역(중소벤처기업부고시)」
 - ※ 공공구매종합정보(www.smpp.go.kr) → 정보조회 → 중소기업자간 경쟁제품 조회
- 경쟁제품에 해당하는 경우
 - ① 경쟁계약 : 계약 의뢰서에 세부품명번호(10자리) 기재
 - ② 수의계약 : 해당 업체의 직접생산증명서 보유 여부 확인

2. 중소기업제품 구매 적절성 검토

가. 관계규정

- 「판로지원법」 제21조 및 같은 법 시행령 제18조
- 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」 제38조 내지 제42조

나. 주요내용

- 중소기업제품 구매를 촉진하고 공공기관의 효율적인 구매를 지원하기 위하여 중소기업업무 관련 담당자 등을 공공구매지원관리자로 지정
- 중소기업제품 구매 적절성 검토의뢰(발주부서 → 공공구매지원관리자)

다. 대상 및 방법

1) 대상

- 「판로지원법」 제7조제1항에 따른 중소기업자간 경쟁제품
- 「판로지원법」 제12조제3항에 따른 공사용자재의 직접구매
- 단, 추정가격 1천만원 이상 수의계약(유찰에 따른 수의계약 포함)에 한함

2) 방법

- 발주부서 : 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」 별지 제1호 서식의 중소기업제품 구매 적절성 검토의뢰서와 관계서류를 첨부하여 공공구매지원관리자에게 검토 의뢰
- 공공구매지원관리자 : 검토결과 위법·부당한 사항이 있을 때에는 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」 별지 제2호 서식의 중소기업제품 구매 적절성 검토의견서에 그 사항을 명시하여 통보
 - ※ 검토의뢰서 접수한 날부터 7일 이내 검토
- 발주부서 : 검토의견서에 이의가 있는 경우 의견서 접수일로부터 3일 이내에 사유 및 필요한 관계 증빙자료를 첨부하여 재검토 요구. 이의가 없는 경우 검토의견서에 대한 조치결과를 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」 별지 제2호 서식의 중소기업제품 구매 적절성 조치결과 통보서를 3일 이내에 공공구매지원관리자에게 통보
- 공공구매지원관리자 : 중소기업제품 구매 적절성 검토의뢰서에 대한 조치결과 등을 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」 별지 제4호 서식의 중소기업제품 구매 적절성 검토 대장에 기록하여 관리

3. 중소기업제품 공공구매제도

가. 관계규정

- 「판로지원법」 제5조, 「여성기업지원에 관한 법률」 제9조, 「장애인기업 활동 촉진법」 제9조의2, 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제7조, 「중소기업 창업지원법」 제38조, 「사회적기업 육성법」 제12조, 「협동조합 기본법」 제95조의2, 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 제6조 등
- 「계약규정시행세칙」 제2조 및 「물품관리규정」 제4조 등

나. 주요내용

- 공공기관이 중소기업제품(물품, 공사, 용역)을 구매하는 데 있어 적용되는 각종 법적제도
 - ※ (중소기업) 「중소기업기본법」 및 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업 및 중소기업협동조합

다. 대상 및 운영방법 등

1) 대상

- 국가기관, 지자체, 공기업 및 준정부기관, 기타공공기관, 특별법인, 지방공사 등

2) 방법

- (내 용) 적용대상 기관 대상 구매목표비율 제도 운영
- (목표비율) 중소기업 50%, 기술개발 15%, 여성기업 물품/용역 5% 및 공사 3%, 장애인 1%, 창업 8%, 사회적 3%, 장애인표준사업장 0.8%, 협동조합 0.1%, 중증장애인 1.1% 등 ('25년 기준)

3) 부서별 역할

- 발주부서는 공공구매목표 달성을 위해 해당되는 물품을 구매하도록 노력해야 하며, 계약부서는 계약 전 공공구매 목표비율 인정 제품인지 우선적으로 검토



| 제3장 |

예정가격

I. 예정가격	69
1. 추정가격 및 예정가격 등의 구분	69
2. 추정가격	69
3. 예정가격	70



제3장 | 예정가격

I 예정가격

1. 추정가격 및 예정가격 등의 구분

가. 추정가격, 예정가격, 추정금액의 비교

구분	부가가치세	관급자재비
추정가격(해당 계약목적물의 순수 가격)	불포함	불포함
예정가격(계약상대자 지급 예정 금액)	포함	불포함
추정금액(해당 공사에 투입될 총 비용)	포함	포함

2. 추정가격

가. 추정가격은 예산에 계상(計上)된 금액이나 해당 목적물의 규격서·설계서 등에 따라 산출된 금액을 기준으로 하여 국가계약법 기준에 따른 금액으로 산정함(영 제7조)

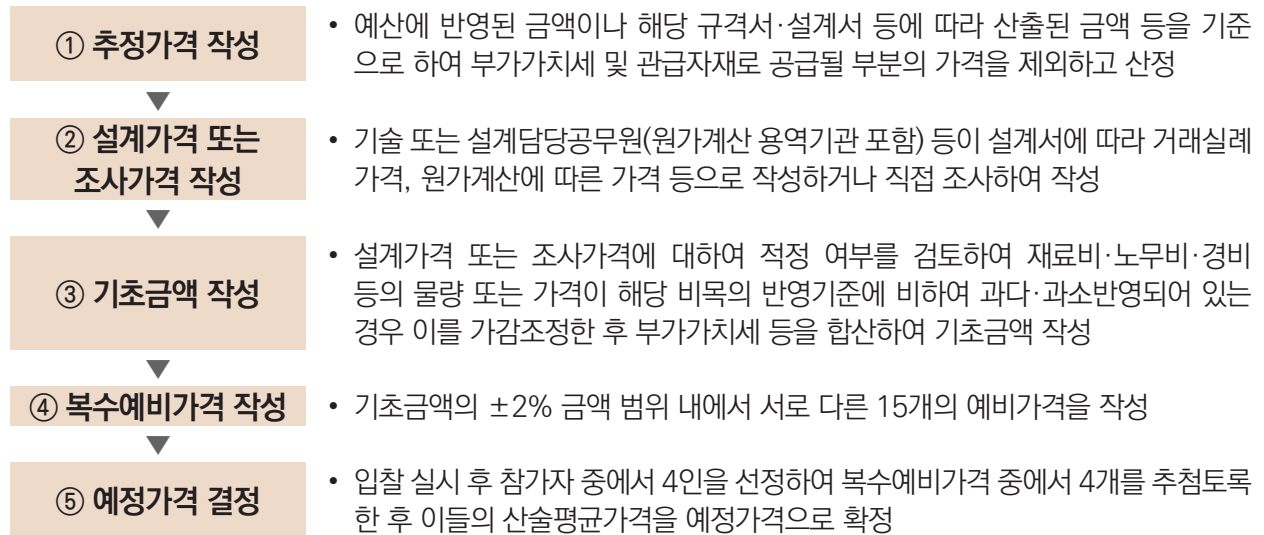
추정가격의 산정

- 공사계약의 경우 관급자재로 공급될 부분의 가격을 제외한 금액
- 단가계약의 경우에는 당해 물품의 추정단가에 조달예정수량을 곱한 금액
- 개별적인 조달요구가 복수로 이루어지거나 분할되어 이루어지는 계약의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나 중에서 선택한 금액
 - 해당 계약의 직전 회계연도 또는 직전 12개월 동안 체결된 유사한 계약의 총액을 대상으로 직후 12개월 동안의 수량 및 금액의 예산변동분을 고려하여 조정한 금액
 - 동일 회계연도 또는 직후 12개월동안에 계약할 금액의 총액
- 물품 또는 용역의 리스·임차·할부구매계약 및 총계약금액이 확정되지 아니한 계약의 경우에는 다음 각 목의 1에 의한 금액
 - 계약기간이 정하여진 계약의 경우에는 총계약기간에 대하여 추정한 금액
 - 계약금액이 정하여지지 아니하거나 불분명한 계약의 경우에는 1월분의 추정지급액에 48을 곱한 금액
- 조달하고자 하는 대상에 선택사항이 있는 경우에는 이를 포함하여 최대한 조달가능한 금액

나. 추정가격은 예산에 계상된 금액과 그 산출내역을 확인하여야 하는데 예산은 보통 개략적으로 편성하는 경우가 많으므로 추정가격을 산정할 때에 예산확정 후 추정가격 산정 시점까지 여건변화 등을 확인하여 예산편성 내역을 그대로 인정할 만한 경우는 예산액에서 부가가치세를 제외한 금액을 추정가격으로 함

3. 예정가격

가. 예정가격 작성 절차(계약예규 예정가격작성기준 제4장)



※ 영 제7조의2 제2항의 경우 예정가격을 작성하지 아니하거나 생략 가능

나. 예정가격의 작성의 예외(법 제8조의2, 영 제7조의2)

1) 예정가격 작성 예외

구분	예외사항
예정가격을 작성하지 않는 계약	• 영 제79조제1항제5호에 따른 일괄입찰 • 영 제98조제3호에 따른 기본설계 기술제안입찰
예정가격의 작성을 생략할 수 있는 계약	• 영 제26조제1항제5호가목 및 바목에 따른 수의계약(제30조 제2항 본문에 따라 견적서를 제출하게 하는 경우는 제외) • 영 제43조에 따른 협상에 의한 계약 • 영 제43조의3에 따른 경쟁적 대화에 의한 계약 • 영 제70조에 따른 개산계약

다. 예정가격 결정기준(영 제9조, 규칙 제2장)

1) 예정가격의 결정 우선순위

적용 우선순위
① 적정한 거래가 형성된 경우 거래실례가격 → ② 거래실례가격이 없는 경우 원가계산가격 → ③ 추정가격 100억원 이상 공사의 경우 표준시장단가 → ④ ①, ②, ③에 의할 수 없는 경우 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격



| 제4장 |

계약체결

I. 계약체결	73
1. 낙찰자 결정	73
2. 계약 체결·계약의 이행보증	73



제4장 | 계약체결

I 계약체결

1. 낙찰자 결정 계약부서

가. 동일한 가격으로 입찰한 자가 2인 이상일 때 낙찰자 결정 우선순위

구분		낙찰자 결정방법
공사 물품 용역	적격심사	①이행능력 심사결과 최고점수인 자 → ②(이행능력 심사결과가 같은 경우) 추첨
	종합심사(평가)낙찰제	①종합심사점수 최고점자 → ②(최고점자가 2인 이상인 경우) 공사수행 능력점수와 사회적책임점수의 합산 점수가 높은 자 → ③입찰금액이 낮은 자 → ④입찰공고일 기준으로 최근 1년간 종합심사낙찰제로 낙찰 받은 계약금액이 적은 자 → ⑤추첨
물품 용역	협상에 의한 계약	①기술능력과 가격 평가점수의 합산점수 고득점자 → ②(합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우) 기술능력 평가점수가 높은 제안자 → ③기술능력 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자
물품	희망수량경쟁입찰	①입찰수량이 많은 입찰자 → ②(입찰수량이 같은 경우) 추첨
물품 용역	2단계 경쟁입찰	①기술·규격 우위자 → ②(기술·규격 평가결과가 같은 경우) 추첨

2. 계약 체결·계약의 이행보증 계약부서

가. 계약서 작성(법 제11조)

- 계약은 계약담당자와 계약상대자가 계약서에 기명날인 또는 서명함으로써 확정됨
- 계약서에 포함되어야 할 사항

1. 계약의 목적
2. 계약금액
3. 이행기간
4. 계약보증금
5. 위험부담
6. 지체상금(遲滯償金)
7. 그 밖에 필요한 사항

나. 계약서 작성의 생략(법 제11조, 영 제49조, 계약규정시행세칙 제38조)

- 계약서의 작성을 생략할 수 있는 경우

1. 계약금액이 3천만원 이하인 계약을 체결하는 경우
2. 경매에 부치는 경우
3. 물품매각의 경우에 있어서 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우
4. 국가, 지방자치단체, 정부투자기관 또는 정부출연기관과 계약을 체결하는 경우
5. 전기, 가스, 수도의 공급계약 등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 경우

- 계약서의 작성을 생략하는 경우에는 계약상대자로부터 청구서·각서·협정서·승낙사항 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치하여야 함(규칙 제50조)

다. 계약체결 시 구비서류(계약예규 계약일반조건)

구분	선정 기준
① 계약서	• 천재지변 등으로 전자조달시스템을 이용할 수 없는 경우 외에는 전자조달시스템을 이용한 전자계약서 작성(국가계약법은 관련 규정 없음)
② 입찰유의서	• 입찰의 방법으로 계약상대자를 결정하는 경우
③ 계약일반조건	• 공사계약일반조건, 물품구매(제조)계약일반조건, 용역계약일반조건
④ 계약특수조건	• 계약·공사관계 법령, 일반조건에 정한 계약일반사항 외에 해당 계약의 적절한 이행을 위해 필요한 사항 - 단, 계약상대자의 계약상 이익을 제한하는 내용은 효력 불인정
⑤ 산출내역서	• 입찰금액 또는 계약금액을 구성하는 물량, 규격, 단위, 단가 등을 기재한 내역서 • 계약일반조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가짐
⑥ (공사)설계서, (물품)규격서, (용역)과업내용서	• 설계서는 공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 공사기간의 산정근거 및 공종별 목적물 물량내역서를 말함
⑦ 청렴계약 이행서약서	• 계약상대자
⑧ 계약보증금 지급각서	• 계약금액 5천만원 이하 등 계약보증금이 면제되는 경우
⑨ 정부수입인지, 지역개발 공채(해당되는 경우), 그 밖의 계약이행에 필요한 서류 등	• 계약일반조건이 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서 등은 계약 문서로서의 효력을 가짐

라. 계약의 이행보증

- 1) 계약을 체결함에 있어 계약담당자는 계약의 이행을 담보하고 불이행시 손해를 보전하기 위하여 계약상대자에게 계약보증금을 납부하게 하고, 계약상대자가 정당한 이유없이 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금을 국고에 귀속시켜야 함
- 2) 계약보증금의 금액, 납부방법, 그 밖에 필요한 사항(법 제12조, 영 제50조)

- 계약보증금은 계약금액의 100분의 10이상(재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간이 정하여 고시한 경우에는 계약금액의 100분의 5이상)으로 현금 또는 보증서등으로 납부하게 하여야 함
- 단가계약에 의하는 경우로서 여러 차례로 분할하여 계약을 이행하게 하는 때에는 매회별 이행예정량중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 100분의 10이상을 계약보증금으로 납부하게 하여야 함
- 장기계속계약에 있어서는 제1차 계약체결시 부기한 총 계약금액의 100분의 10이상을 계약보증금으로 납부하게 하여야 함
- 기관장 또는 계약담당자는 공사계약을 체결하고자 하는 경우 계약상대자로 하여금 계약 이행의 보증을 하게 해야 함. 보증은 계약보증금을 계약금액의 100분의 15이상을 납부 또는 공사이행보증서¹²⁾를 제출하는 방법으로 함(영 제52조)
- 다만, 종합심사낙찰제에 의한 계약 또는 대형공사계약과 기술제안입찰 등에 의한 계약의 경우에는 반드시 공사이행보증서를 제출하는 방식으로 납부하여야 함

3) 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있는 경우

1. 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우

- 가. 국가기관 및 지방자치단체
- 나. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
- 다. 국가 또는 지방자치단체가 기본재산의 100분의 50이상을 출연 또는 출자(법률의 규정에 의하여 귀속시킨 경우를 포함한다. 이하 같다)한 법인
- 라. 「농업협동조합법」에 의한 조합·조합공동사업법인 및 그 중앙회(농협경제지주회사 및 그 자회사를 포함한다), 「수산업협동조합법」에 따른 어촌계·수산업협동조합 및 그 중앙회, 「산림조합법」에 따른 산림조합 및 그 중앙회, 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합 및 그 중앙회
- 마. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제60조제2항에 따라 녹색기술, 같은 법 제66조 제4항에 따른 녹색제품 등에 대한 적합성 인증을 받거나 녹색전문기업으로 확인을 받은 자 중 기획재정부장관이 정하는 기준에 해당하는 자

2. 계약금액이 5천만원 이하인 계약을 체결하는 경우

3. 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우

4. 이미 도입된 외자시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우로서 당해 공급자가 아니면 당해 부분품의 구입이 곤란한 경우

유권해석 / 국가계약법에서 '국가기관'의 범위

Q. 학교기업이 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제3호에서 말하는 “국가기관”에 포함되는지?

A. 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제3호의 “다른 국가기관”은 「국가재정법」 제6조에서 정한 「헌법」과 「정부조직법」 등을 근거로 하여 설치된 독립기관과 중앙행정기관(특별지방행정기관, 부속기관, 합의제행정기관 등을 포함)을 의미하는 바, 학교기업은 독립기관 및 중앙행정기관에 포함되지 않으므로 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제3호의 “다른 국가기관”에 해당하지 않음

【기획재정부 회계제도과-1139, '10.7.21.】

- 12) 해당공사의 계약상 의무를 이행할 것을 보증한 기관이 계약상대자를 대신하여 계약상의 의무를 이행하지 않는 경우에는 계약금액의 100분의 40(예정가격의 100분의 70미만으로 낙찰된 공사계약의 경우에는 100분의 50)이상을 납부할 것을 보증하는 것

- 기관장 또는 계약담당자는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자로 하여금 기타공공기관 귀속사유가 발생한 때에는 계약보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위해 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 함

4) 보증서 종류별 비교

구분	종류		대상	보험가입기간	보험가입금액	제출시점
입찰 보증서	공사·용역·물품			• 보증기간의 초일 : 입찰서 제출마감일 이전 • 보증기간의 만료일 : 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후 (단, 대안입찰 또는 일괄입찰에 의한 공사계약과 특정공사의 계약의 경우에는 입찰서 제출마감일 다음날부터 90일 이후)	입찰금액의 5% 이상	입찰참가 신청시
계약 보증서	공사			• 보증기간의 초일 : 계약기간 개시일	계약금액의 15% 이상	계약 체결시
	용역·물품			• 보증기간의 만료일 : 계약기간의 종료일 이후	계약금액의 10% 이상	
선금 보증서	공사·용역·물품제조			• 보증기간의 개시일 : 선금지급일 이전 • 보증기간의 만료일 : 이행기간의 종료일 다음날부터 60일 이상	선금액+보증기간에 해당하는 약정이자상당액 이상	선금 신청시
손해 보증서	공사		300억원 이상 대형공사, 대안입찰, 일괄입찰, 200억원 이상 18개 공사	• 보험기간의 개시일 : 해당공사 착공일 • 보험기간의 만료일 : 발주기관의 인수일	공사계약금액(관급 자재비 포함)에서 부가가치세+손해보험료를 제외한 금액	공사 착수전
	용역	건설 기술	건설사업 관리용역	• 개시일 : 건설공사 착공일 • 만료일 : 건설공사 완공일	용역계약금액에서 부가가치세+손해보험료를 제외한 금액	계약 체결시
			실시설계용역			용역 완료전
		건축	건축물의 설계 및 공사 감리			계약 체결시
			타당성조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 평가, 견적			용역 완료전
		엔 지 니 어 링		• 개시일 : 시설물의 착공일 • 만료일 : 완공일 후 1년이 되는 날		

구분	종류		대상	보험가입기간	보험가입금액	제출시점
			감리, 시험운전, 검사, 안전성검토, 관리, 유지, 사업관리, 설계의 경제성 및 기능성 검토, 시스템 분석 및 관리, 보수	• 개시일 : 용역 착수일 • 만료일 : 완수일 후 1년이 되는 날		계약 체결시
		전력	전력시설물의 설계 및 공사감리	• 개시일 : 전력시설물공사 착공일 • 만료일 : 전력시설물공사 완공일		공사 착수전
하자 보증서	공사		모든 공사 영 제60조	• 보증기간의 초일 : 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날 • 보증기간의 만료일 : 하자담보책임기간 종료일 이후	공종별로 상이 (계약금액의 2%~10%) (규칙 제72조)	준공시
	용역		학술, 정보통신용역		계약금액의 2%	
	용역 물품		그 외 용역 및 물품	계약의 성질상 필요시 계약서류에 기재하여 적용 가능		



| 제5장 |

계약이행 단계

I. 계약의 이행	81
1. 사업의 관리·감독	81
2. 검사	81
II. 계약의 변경	82
1. 계약의 변경	82
2. 변경계약 처리 절차	83
III. 선금 및 대가 지급	84
1. 선금 지급	84
2. 검사 및 대가 지급	85



제5장 | 계약이행 단계

I 계약의 이행

1. 사업의 관리·감독 발주부서

가. 제도 개요

1) 관계규정

- 「국가계약법」 제13조 및 동법 시행령 제54조, 시행규칙 제67조
- 「계약규정시행세칙」 제59조

나. 개념

- 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 발주부서 감독자가 직접 감독하거나 전문기관을 따로 지정하여 감독하는 제도

다. 사업의 관리·감독

- 사업의 관리·감독하는 자는 감독조서를 작성하여야 함

2. 검사 발주부서

가. 제도 개요

1) 관계규정

- 「국가계약법」 제14조 및 동법 시행령 제55조~제57조, 시행규칙 제67조
- 「계약규정시행세칙」 제59조 ~ 제72조

나. 개념

- 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 발주부서 검사자가 직접 검사하거나 전문기관을 따로 지정하여 검사하는 제도

다. 검사

- 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 함
- 검사는 계약상대자로부터 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 함(조기집행 등 기획재정부장관이 기간을 고시한 경우에는 7일 이내)

라. 검사조서 작성의 생략 가능한 경우

- 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우
- 매각계약의 경우
- 전기·가스·수도의 공급계약 등 그 성질상 검사조서의 작성을 필요로 하지 아니하는 계약의 경우

II 계약의 변경

1. 계약의 변경 발주부서

가. 제도 개요

1) 관계규정

- 「국가계약법」 제19조 및 동법 시행령 제64조~제66조, 시행규칙 제74조~제74조의3
- 기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제15장 및 일반계약조건
- 「계약규정시행세칙」 제57조, 제58조

나. 계약의 변경 구분

1) 계약금액의 조정

- 물가변동으로 인한 계약금액의 조정
- 설계변경으로 인한 계약금액의 조정
- 그 밖에 계약내용 변경으로 인한 계약금액의 조정

2) 계약기간의 연장

- 천재·지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우
- 발주기관의 책임으로 용역착수가 지연되거나 용역수행이 중단되었을 경우
- 계약상대자의 부도 등으로 연대보증인이 보증이행을 할 경우
- 계약상대자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증이행할 경우
- 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우

3) 과업내용의 변경

- 추가업무 및 특별업무의 수행
- 용역공정계획의 변경
- 특정용역항목의 삭제 또는 감소

2. 변경계약 처리 절차

가. 계약변경 사유 발생 **계약상대자** → **발주부서** 또는 **계약부서**

- (계약상대자의 사정) 계약변경 사유 발생 시 계약변경 요청 공문 접수
- (공제회의 사정) 계약변경 사유 발생 시 내부방침 수립

나. (계약상대자의 사정에 따른 계약변경의 경우) 수용 여부 검토 **발주부서**

다. 변경계약 의뢰 **발주부서** → **계약부서**

1) 첨부서류

- ① 변경계약(안) 방침(일상감사 필수)
- ② (변경)과업지시서(또는 시방서, 규격서) 등
- ③ (변경)산출내역서(견적서 등)
- ④ (계약상대자의 사정)계약변경 요청 문서

라. 필요시 계약심의위원회 개최 **발주부서**, **계약부서**

- 국가계약법 시행령 제65조제2항에 근거

예정가격의 100분의 86 미만으로 낙찰된 공사계약의 계약금액을 증액조정하려는 경우로서 해당 증액 조정금액(2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 그 전에 설계변경으로 인하여 감액 또는 증액조정된 금액과 증액조정하려는 금액을 모두 합한 금액을 말한다)이 당초 계약서의 계약금액의 100분의 10 이상인 경우

마. 변경계약서 초안 송신 **계약부서** → **계약상대자**

- 변경된 산출내역서, 과업지시서 등 계약관련 제반서류를 첨부하여 계약상대자에게 전자조달시스템(G2B)를 통하여 계약서 초안 송신

바. 계약보증금 및 인지세 등 납부, 계약서 초안 확인 후 응답서 제출 **계약상대자**

- 계약금액, 계약기간 등이 변경된 경우 계약상대자는 보증금 및 인지세 등을 납부하고, 계약서 초안 확인 후 응답서 제출

사. 계약체결 및 알림 **계약부서** → **발주부서**

- 계약보증금, 인지세 납부 여부 확인 후 계약체결
- 체결된 계약문서를 첨부하여 발주부서에 알림

III 선금 및 대가 지급

1. 선금 지급

가. 제도 개요

1) 관계규정

- 「국고금관리법 시행령」 제40조, 「계약예규 정부 입찰·계약 집행기준」 제12장

2) 개념

- 계약의 원활한 이행을 위해 계약상대자의 계약 이행 전 또는 기성(부분준공) 대가 지급 전에 미리 지급되는 대금의 일부

나. 선금 신청 **계약상대자** → **발주부서** → **계약부서**

- 선금 신청 가능 여부 판단

아래 조건 모두 충족

- ① 공사, 용역, 물품 제조 계약(물품 구매는 선금 불가)
- ② 노임 지급과 자재 확보 등 해당 계약 목적 달성을 위한 용도로 사용해야 함

- 선금신청 가능 금액(최대 : 계약금액의 70%)
- 계약상대자 선금의무지급률 이하로 신청 시, 의무지급률 이하로 지급 가능

선금의무지급률	공사	용역 및 물품제조
계약금액의 30% 이상	100억원 이상	10억원 이상
계약금액의 40% 이상	20억원 이상 ~ 100억원 미만	3억원 이상 ~ 10억원 미만
계약금액의 50% 이상	20억원 미만	3억원 미만

- 선금신청 서류

- ① 선금신청서
- ② 선금사용각서
- ③ 선금사용계획서
- ④ 통장사본

- (발주부서) 선금신청 관련 서류 검토 후 계약부서에 송부

다. 선금 지급 계약부서 → 계약상대자

- 채권확보(선금보증증권, 보증서 또는 각서 등)

- 보증 또는 보험금액은 선금액에 그 금액에 대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자상당액을 가산한 금액 이상이어야 함
- 보증 또는 보험기간의 개시일 : 선금지급일 이전
- 보증 또는 보험기간의 종료일 : 이행기간의 종료일 다음날부터 60일 이상

- 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 14일 이내 지급

라. 공동도급의 경우 선금 신청 및 지급

- 선금신청 : 공동수급체 대표자
- 제출서류 : 구성원별로 구분 기재된 선금 신청서류
- 지급방법 : 공동수급체 구성원 각자에게 지급

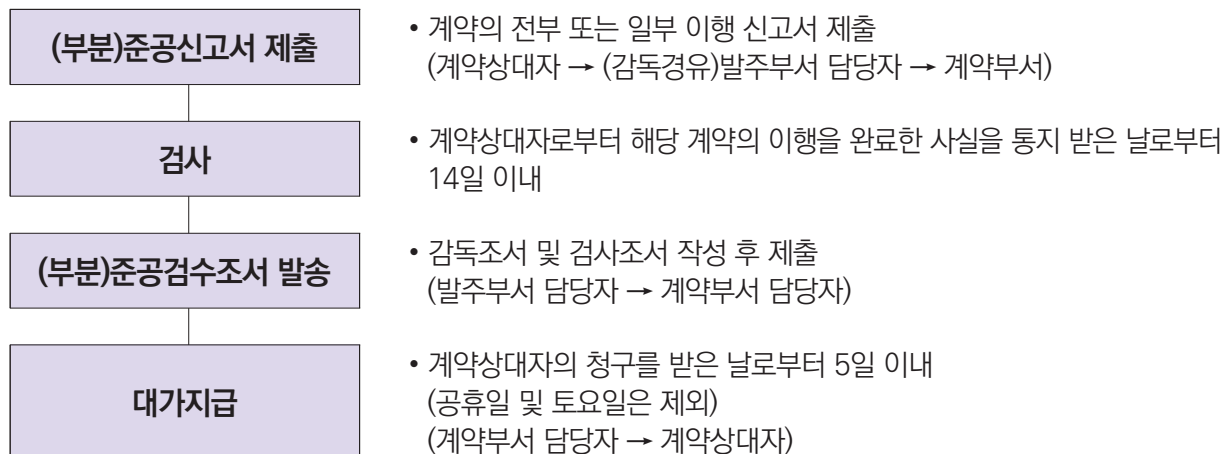
2. 검사 및 대가 지급

가. 제도 개요

1) 관계규정

- 「국가계약법」 제13조~제15조, 동법 시행령 제54조~제59조
- 「기획재정부 계약예규 정부 입찰·계약 집행기준」
- 「계약규정시행세칙」 제59조 ~ 제75조

2) 진행절차



나. 준공신고서 제출 **계약상대자** → **발주부서**

1) 제출기한

- 준공기한 전까지 제출
- 준공기한 내에 제출하지 않은 경우에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(지체상금)을 납부해야 함

2) 제출서류

- 준공신고서(발주부서 감독자 경우)
- (선금이 지급된 경우) 선금정산서

3) 기성금 지급시 유의사항 : 기존에 선금이 지급되었던 경우

- 기존에 선금이 지급되었던 경우에는 다음 산식에 따라 산출한 선금정산액 이상을 정산한 후 기성금 지급이 가능

$$\text{선금정산액} = \text{선금액} \times [\text{기성(또는기납) 부분의 대가상당액} / \text{계약금액}]$$

- 이 경우 기성신고서에 기재된 금액과 대가청구서에 기재된 금액이 다름. 기성신고서에는 감독관에게 검수를 받는 결과물만큼의 금액을 기재하고, 대가청구서에는 기성액에서 선금정산액을 뺀 나머지 금액을 기재
※ 예를 들어, 총 계약금액이 100원인 계약에서 선금이 50원 지급되었고 기성부분의 대가상당액이 80원이라고 한다면 선금정산액 산식에 따라 선금정산액은 40원임. 이 경우, 기성신고서에 기재되는 금액은 80원이고, 대가청구서에 기재되는 금액은 기성금 80원에서 선금정산액 40원을 뺀 40원임
- 선금정산은 지급된 선금 사용 내역을 증비하는 것으로, 선금 사용 내역에 따라 지출한 내부 증빙자료(영수증, 지출결의서 등)를 첨부하여 발주부서 및 계약부서 담당자에게 확인

다. 준공신고서 및 검수조서 제출 **발주부서** → **계약부서**

1) 검사

- 계약상대자의 준공신고서 제출일로부터 14일 이내 검수하여야 함

2) 검수조서 발송

- 감독조서 및 검사조서를 작성하여 제출

라. 정산 계약상대자 → 발주부서 → 계약부서

- 1) 확정계약의 경우(특히 연구용역) 일부 비목에 대한 사후정산은 바람직하지 않음. 다만, 계약서에 일부 비목에 대하여 정산하기로 정한 경우에는 가능할 수는 있음
 - 사후정산 조건으로 계약을 체결하였다 하더라도 추가 발생비용 지급없이, 정산반납 의무만을 계약상대자에게 부담을 지우는 것은 국가계약법 제5조(계약의 원칙)에 위반할 소지가 있음

- 2) 계약이행 중 일부비목 집행사항에 변동이 생겼을 경우*에는 비목변경, 금액조정 등 변경계약 체결 후 지급하는 것이 타당

* 계상된 여비가 필요 없어졌거나, 사전에 계상되지 않은 비용 필요시

마. 대가 지급 계약부서 → 계약상대자

- 1) 지급 기한

- 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일·토요일 제외) 이내에 대가 지급(조기 집행 등 기획재정부장관이 기간을 고시한 경우에는 3일 이내)

- 2) 계약상대자 제출서류

-
- ① 세금계산서
 - ② 대가청구서
 - ③ 국세·지방세 완납증명서(수익계약의 경우 생략 가능)
 - ④ 4대보험(건강·연금·고용·산재보험) 완납증명서(개인사업자의 경우 건강·연금보험)
 - ⑤ (하자보증 필요 시) 하자보증서
 - ⑥ (선금의 경우) 선금급보증서
 - ⑦ (하도급의 경우) 공사 하도급대금 지급 입증서류
 - ⑧ 기타 필요하다고 판단되는 서류
-



| 제6장 |

계약완료 및 기타 단계

I. 하자담보 제도	91
1. 하자담보책임	91
2. 하자보수보증금	92
II. 계약의 이행지체 및 해제·해지	93
1. 계약의 이행지체	93
2. 계약의 해제·해지	94
III. 부정당업자 제재 제도	95
1. 부정당업자의 입찰참가자격 제한	95
2. 과징금 부과	96



제6장 | 계약완료 및 기타 단계

I 하자담보 제도

1. 하자담보책임

가. 제도 개요

1) 관계규정

- 「국가계약법」 제18조, 동법 시행령 제61조, 시행규칙 제70조~제71조
- 「계약규정시행세칙」 제76조, 제77조

2) 개념

- 계약상대자가 목적물을 준공한 후 일정한 담보책임 존속기간동안 목적물에 하자가 발생하면 하자를 보수하도록 하는 제도

나. 검사 시기

- 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사해야 함
- 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체없이 따로 검사를 해야 함

다. 하자담보책임기간

1) 기준

- 공사의 도급계약을 체결할 때에는 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간동안 하자담보책임기간을 정하여야 함
- 장기계속공사에 있어서는 연차계약별로 하자담보책임기간을 정함

2) 계약 목적물별·공종별 하자담보책임기간(규칙 제70조)

구분	세부구분	주요 내용
공사	건설공사	「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간
	건설공사 중 자갈도상 철도공사	1년(궤도공사 부분으로 한정)
	공동주택건설공사	「공동주택관리법 시행령」 제36조제1항 및 별표 4에 따른 기간
	전기공사	「전기공사사업법 시행령」 제11조의2 및 [별표 3의2]에 따른 기간
	정보통신공사	「정보통신공사사업법 시행령」 제37조에 따른 기간
	소방시설공사	「소방시설공사사업법 시행령」 제6조에 따른 기간
	국가유산수리공사	「국가유산수리 등에 관한 법률 시행령」 제19조 및 [별표 9]에 따른 기간
	지하수개발·이용시설 공사나 그 밖의 공사	1년
용역	모든 용역	- 없음. 단, 계약의 성질상 필요하다고 인정하면 가능 - 「조달청 내자구매업무 처리규정」 제59조의2
물품	구매·제조	- 없음. 단, 계약의 성질상 필요하다고 인정하면 가능 - 「조달청 내자구매업무 처리규정」 제59조의2

2. 하자보수보증금

가. 제도 개요

1) 관계규정

- 「국가계약법」 제18조, 동법 시행령 제62조~제63조, 시행규칙 제72조
- 「계약규정시행세칙」 제78조~제80조

2) 개념

- 계약상대자는 목적물을 준공한 후 일정한 담보책임 존속기간동안 목적물에 하자가 발생하면 하자를 보수해야 하는데, 이 경우 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 일정비율 보증금을 납부하게 하는 제도

나. 주요 내용

1) 기준

- 하자보수보증금은 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하로 하여야 함
- 하자보수보증금을 당해 공사의 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급하기 전까지 납부하게 하고 하자담보책임기간동안 보관하여야 함
- 장기계속공사에 있어서는 연차계약별로 하자보수보증금을 납부하게 하여야 함

2) 하자보수보증금률

구분	대상	보증금률
공사	철도·댐·터널·철강교설치·발전설비·교량·상하수도구조물등 중요 구조물공사 및 조경공사	100분의 5
	공항·항만·삭도설치·방파제·사방·간척등 공사	100분의 4
	관개수로·도로(포장공사를 포함한다)·매립·상하수도관로·하천·일반건축등 공사	100분의 3
	그 외의 공사	100분의 2
용역	모든 용역 - 「조달청 내자구매업무 처리규정」 제59조의2	100분의 2
물품	구매·제조 - 「조달청 내자구매업무 처리규정」 제59조의2	100분의 5

II 계약의 이행지체 및 해제·해지

1. 계약의 이행지체

가. 제도 개요

1) 관계규정

- 「국가계약법」 제26조, 동법 시행령 제74조, 시행규칙 제75조
- 기획재정부 「(계약예규) 계약일반조건」
- 「계약규정」 제26조, 「계약규정시행세칙」 제85조

2) 개념

- 계약상대자가 정당한 사유없이 계약의 이행을 지체한 경우 지연배상금을 징구하게 하는 제도

나. 지연배상금(지체상금)

1) 산출방법

$$\text{지연배상금(지체상금)} = \text{계약금액}^* \times \text{지체일수} \times \text{지연배상금률(지체상금률)}$$

* 장기계속공사계약·장기계속물품제조계약·장기계속용역계약의 경우에는 연차별 계약금액임

- 기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 경우(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우를 포함한다)에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 기준으로 지체상금을 계산

2) 지체일수 산정

- 용역수행 기한 내에 용역목적물 또는 용역완료보고서를 제출한 때에는 검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 않음

3) 지체일수 산입 예외

- 불가항력의 사유에 의한 경우
- 발주기관의 책임으로 용역착수가 지연되거나 용역수행이 중단되었을 경우
- 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우 등

4) 지체배상금률(지체상금률)

구분	대상	지체상금률
공사	모든 공사	1천분의 0.5
물품	물품의 제조·구매(소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우를 포함)	1천분의 0.75
물품	계약 이후 설계와 제도가 일괄하여 이루어지고, 그 설계에 대하여 발주한 중앙관서의 장의 승인이 필요한 물품의 제조·구매	1천분의 0.5
물품·용역	물품의 수리·가공·대여, 용역(소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우의 그 용역을 제외) 및 기타	1천분의 1.25
물품	군용 음·식료품 제조·구매	1천분의 1.5
용역	운송·보관 및 양곡가공	1천분의 2.5

2. 계약의 해제·해지

가. 제도 개요

1) 관계규정

- 「국가계약법」 시행령 제75조
- 기획재정부 「(계약예규) 계약일반조건」
- 「계약규정」 제25조

2) 개념

- 계약담당자는 계약 해제·해지 사유가 발생하면 낙찰자 결정을 취소하거나 계약을 해제·해지하도록 하는 제도

해제와 해지의 차이

- **해제** : 당초부터 그 계약이 없었던 것으로 하는 조치
- **해지** : 일단 유효하게 성립된 계약을 당사자 일방의 의사표시에 의하여 계약의 효력을 일정시점부터 소멸시키는 행정행위

나. 계약의 해제·해지 사유

구분	해제·해지사유	후속조치
계약상대자의 책임있는 사유로 인한 해제·해지	• 계약상의 의무를 이행하지 아니할 경우	• 계약담당자 - 기성 인수시 대가지급(14일 이내) • 계약상대자 - 선금 미정산잔액 반환(이자 가산) ※ 부정당업자 제재 필요
	• 지체상금이 계약보증금상당액에 달하는 경우	
	• 장기계속용역의 계약에 있어서 제2차 용역이후의 계약을 체결하지 아니하는 경우	
	• 입찰에 관한 서류 등을 허위 또는 부정한 방법으로 제출하여 계약이 체결된 경우	
	• 청렴계약내용 위반(계약의 수행중 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법·부정행위가 있는 경우)	
	• 정당한 이유없이 계약담당자 지시 불이행	
사정변경에 의한 계약 해제·해지	• 객관적으로 명백한 발주기관의 불가피한 사정	• 계약담당자(14일 이내) ① 기성 인수시 대가지급 ② 인력·자재 및 장비의 철수비용 지급 ③ 계약보증금 반환 • 계약상대자 - 선금 미정산잔액 반환(이자 미가산)
계약상대자에 의한 계약 해제·해지	• 계약내용의 변경으로 계약금액이 100분의 40이상 감소되었을 때	
	• 용역수행정지기간이 계약기간의 100분의 50을 초과하였을 경우	

III 부정당업자 제재 제도

1. 부정당업자의 입찰참가자격 제한

가. 제도 개요

1) 관계규정

- 「국가계약법」 제27조, 동법 시행령 제76조, 시행규칙 75조의2~제77조
- 기획재정부 「(계약예규) 계약일반조건」
- 「계약규정」 제27조, 「계약규정시행세칙」 제86조~제88조

2) 개념

- 경쟁의 공정한 집행 또는 계약의 적정 이행을 해칠 우려가 있는 자 등에 대해 입찰에 일정기간 참여할 수 없도록 제한하는 제도

나. 제한기간(규칙 제76조 별표2)

1) 제한기준

구분	주요 내용
제한기간	• 1개월 이상 ~ 2년 이하

2. 과징금 부과

가. 제도 개요

1) 관계규정

- 「국가계약법」 제27조의2~제27조의3, 동법 시행령 제76조의2~제76조의13, 시행규칙 제77조의2

2) 개념

- 계약상대자 등의 책임이 경미한 경우 입찰참가자격 제한을 갈음하여 과징금을 부과하는 제도

나. 과징금 부과(규칙 제76조 별표3, 별표4)

1) 부과기준

구분	주요내용
부과금액	• 제재사유에 따라 계약금액의 일정 비율을 부과
경감금액	• 위반행위의 동기·내용과 횟수 등을 고려하여 과징금 금액의 2분의 1의 범위에서 감경가능



| 제7장 |

유권해석 및 감사사례

I. 정부유권해석 제도	99
II. 유권해석	101
III. 감사사례	111



제7장 유권해석 및 감사사례

I 정부유권해석 제도

1. 정부유권해석이란?

- 가. 법령 규정은 일반적이고 추상적인 문자나 문장 등으로 구성되어 있어, 당초의 입법취지(법령 제·개정 이유)나 배경 등을 이해하지 못하는 경우 달리 해설할 여지가 있음
- 나. 법의 적용 여부나 일정 행위에 대한 법률위반의 불확실성을 제거하기 위하여 행정관청에 의해 구체적으로 행하여지는 해석
- ☞ 행정기관이 소관 법령을 실시·집행하기 위해 행하는 법령해석(행정해석)

2. 정부유권해석 관장기관

- 가. (법제처) 행정기관이 법령 집행을 위한 전제로 법령해석을 하는데 있어서 의문이 있거나, 다른 행정기관의 관장업무와 관련된 법령에 대한 해석이 서로 엇갈리는 경우 ⇒ 정부입법 총괄기관

◆ (법무부) 민사·상사·형사, 행정소송, 국가배상관계법령 및 법무부 소관 법령과 다른 법령의 벌칙 조항에 대한 해석 담당

- 나. (법령 소관부처) 소관법규의 내용이 불분명하여 입법취지에 따라 해석할 필요가 있다고 판단되는 사항이나 계약법규상 용어가 불확정 개념으로 판단되어 이의 확정 등이 필요한 경우

3. 정부유권해석의 기속력

- 가. 유권해석은 그와 다른 사법해석이 나올 경우 그 효력이 부인됨
- 1) 따라서, 행정기관인 법제처의 정부유권해석은 법원의 사법해석과 달리 관계 행정기관을 법적으로 구속하는 효력은 없음
 - 2) 그러나, 정부의 유권해석과 달리 집행할 경우 부적정한 집행이 되어 징계나 감사를 통한 책임문제가 제기되므로 사실상의 구속력을 가짐

나. 정부유권해석과 사법해석의 차이

- 1) (정부유권해석) 법령에 담긴 정책집행의 방향을 제시하는 기능
☞ 해당 법령의 집행으로 달성하려는 목적의 효율적 수행에 중점
- 2) (사법해석) 구체적인 법 적용을 통해 법적 분쟁을 해결하는 기능

4. 계약법규 해석(질의회신) 소관부처

가. 조달청(기획재정부)

- 국가계약법령 및 기획재정부 계약예규, 고시, 통첩 적용 계약관련 법규 해석(공공기관의 경우 국가계약법령을 준용하여 법규해석)
☞ 기획재정부로부터 「국가계약관련법령에 대한 계약법규 해석업무」를 위임 받아 2003. 5.12.부터 동 업무를 수행

나. 행정안전부

- 지방계약법령 적용 계약관련 법규해석

다. 국토교통부

- 건설산업기본법, 건설기술관리법 관련 법규해석
- 표준품셈, 실적공사비, 하도급계약, 설계기준 관련 법규해석

-
- ◆ 나라장터(www.g2b.go.kr) - 나라장터서비스 - 계약법규 해석조회
 - ◆ 조달청(www.pps.go.kr) - 국민참여 - 종합민원센터 - 질의사례
 - ◆ 국민권익위원회 - 국민신문고 - 민원 - 일반민원 - 민원질의 응답·답변 원문
-

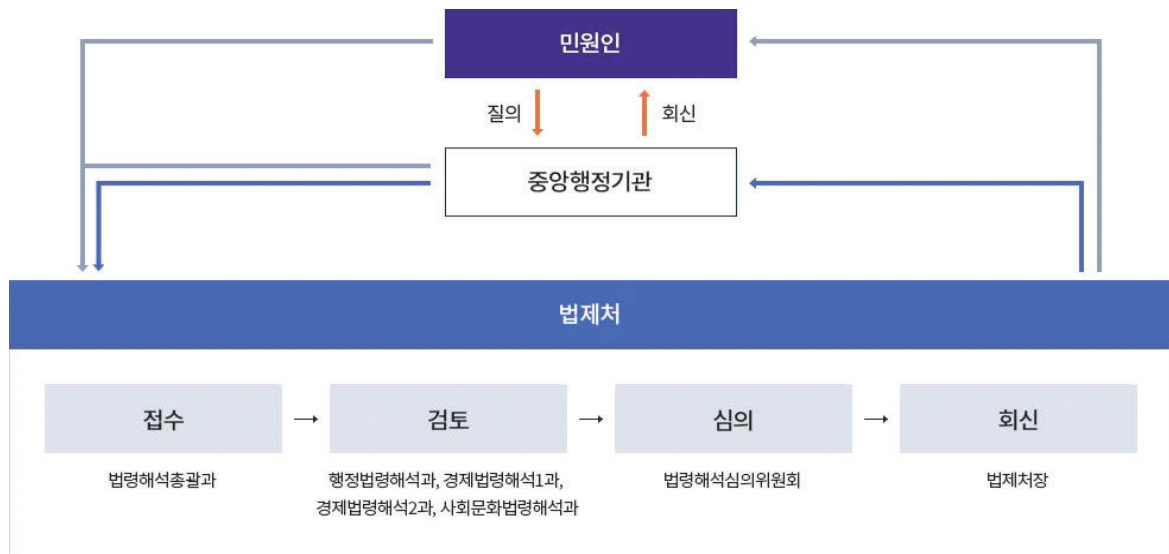
라. 기타

- 법령 소관 각 부처
 - 1) 따라서, 행정기관인 법제처의 정부유권해석은 법원의 사법해석과 달리 관계 행정기관을 법적으로 구속하는 효력은 없음
 - 2) 그러나, 정부의 유권해석과 달리 집행할 경우 부적정한 집행이 되어 징계나 감사를 통한 책임문제가 제기되므로 사실상의 구속력을 가짐

5. 정부유권해석과 사법해석의 차이

- 가. (정부유권해석) 법령에 담긴 정책집행의 방향을 제시하는 기능
☞ 해당 법령의 집행으로 달성하려는 목적의 효율적 수행에 중점
- 나. (사법해석) 구체적인 법 적용을 통해 법적 분쟁을 해결하는 기능

(참고) 법제처 정부유권해석 절차도(법제처 홈페이지 발췌)



※ 민원인은 중앙행정기관을 경유하여 법제처에 해석요청이 가능, 다만 **1개월 이내**에 중앙행정기관이 법제처에 요청하지 않는 경우 **민원인이 직접 법제처에 해석요청 가능**

II 유권해석

1. 유권해석

순번	1	제목	회계연도 시작 전의 계약 관련 질의
문서번호	재정관리과-670 (행정안전부)	회신일자	2014. 2. 24.
질의내용	예산이 확정되어야만 계약에 관한 업무 진행을 할 수 있는 것인지, 아니면 예산 확정 전인 상태라 하여도 계약 체결이 아닌 계약준비 단계인 입찰공고는 실질적인 계약 상대가 없는 행위이므로 업무 진행을 할 수 있는 지 여부		
회신내용	「지방계약법」 제23조에 따라 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 그 지방자치단체의 긴급한 재해복구계약 또는 임차·운송·보관 계약 등 그 성질상 중단할 수 없는 계약의 경우 회계연도 시작 전 또는 예산배정 전이라도 그 회계연도의 확정된 예산의 범위에서 미리 계약을 체결할 수 있는 바, - 이러한 경우 계약의 효력은 같은 법 시행령 제76조에 따라 회계연도 시작일 이후 또는 그 예산배정 이후에 발생하도록 하여야 함 - 질의하신 사안과 관련하여 위 규정의 문언 및 취지를 종합적으로 살펴보면, 긴급한 재해복구 계약 또는 임차·운송·보관 계약 등 그 성질상 중단할 수 없는 계약의 경우에는 예산 확정 전이라도 계약체결의 사전절차인 입찰공고는 가능할 것으로 판단됨 - 아울러, 예산 확정 전에 입찰공고를 하는 경우 입찰공고문에 아직 예산이 확정되지 않아 추후 예정가격의 변경이 발생할 수 있음을 명시하고, 입찰공고 후 확정된 예산으로 인해 예정가격이 변경되는 경우가 발생하면 같은 법 시행령 제33조 제2항에 따라 원래의 입찰공고를 취소하고 다시 공고하거나 변경공고를 할 수도 있으므로 충분한 검토를 거쳐야 할 것임		

순번	2	제목	장기계속공사의 계약체결 및 이행
문서번호	회계 45107-2477 (기획재정부)	회신일자	1995. 12. 12.
질의내용	• 폐사는 전북 부안문화예술회관 신축공사를 A군과 장기계속공사(총 도금액 3,808백만 원)에 의하여 계약을 체결하고 올해 예산 집행분인 1차 계약(1,337.5백만 원)분의 공사를 완료하고 발주처인 A군에 2차 계약을 요구하였으나 정부예산 부족으로 2차 예산분의 공사를 미뤄오고 있는 실정입니다. 당사에서는 발주처로부터 정식으로 2차 계약분에 대한 공사중단 지시가 없어서 장기계속공사인 점을 감안하여 2차 계약이 계속적으로 이루어질 것으로 생각하고 2차 계약 예정분에 대해 일부 공사를 수행하고 있는 바, - 발주처로부터 2차 계약분에 대한 공사중단 지시가 접수될 때까지 장기계속공사인 점을 감안하여 2차 계약분 공사를 수행하여야 하는지? - 아니면, 장기계속공사라도 발주처로부터 2차 계약을 체결한 후에 공사를 재개하여야 하는지? - 또한 1차 공사 계약분 외인 2차 공사 계약예정분에 대해 일부 시공한 내용에 대해서는 어떻게 정산처리 하여야 하는지 여부		
회신내용	• 국가기관이 체결한 장기계속공사계약의 경우 각 연차별 계약은 당해 연도의 예산범위 내에서 체결·이행되어야 하는 것인 바, 각 연차별 계약의 체결없이 해당연도 공사를 이행할 수는 없는 것임		

순번	3	제목	계속비계약의 체결 및 이행
문서번호	회계 45107-707 (기획재정부)	회신일자	1995. 5. 17.
질의내용	• 「예산회계법」 제22조의 규정에 의거 5년간에 걸쳐 시행할 사업을 지방의회의 승인을 받아 확정된 계속비 사업의 경우 1. 5년간에 걸쳐 시행할 사업의 총액과 연부액을 정하여 미리 의회의 승인을 받은 대로 총괄 계약을 체결하였다면 계약연도로부터 5년간은 연도별 예산확보와 관계없이 사업이 완성될 때까지 별도의 매 연도별 계약체결을 하지 않고 계속적으로 사업을 집행할 수 있는지의 여부 2. 1차 년도에 총괄계약을 체결하였더라도 예산회계법 시행령 제71조 제2항(현행 「국가계약법 시행령」 제69조제2항)의 규정에 의거 매년 당해 연도 예산의 범위 안에서 공사계약을 체결하고 사업을 집행해야 하는지의 여부		
회신내용	• 「예산회계법」 제22조 제1항의 규정에 의거 그 완성에 수년을 요하는 공사는 총액과 연부액을 정하여 미리 국회의 의결을 얻은 범위 안에서 수 년도에 걸쳐서 지출할 수 있는 바, 위와 같이 계속비로 책정된 예산에 의해서 집행되는 공사계약은 총액(연부액 부기)으로 계약을 체결하며 총액에 대한 공사가 이행된 후에 준공처리하는 것임.		

순번	4	제목	단가계약의 지역제한 입찰한도액 적용방법
문서번호	회제 2210-1043 (기획재정부)	회신일자	1987. 5. 7.
질의내용	• 연간단가계약으로 물품을 구매할 때 지역제한입찰한도액 1.5억 원(현행 3억 원)의 기준은? (1) 갑설 : 연간 총 예정물품에 단가를 곱한 금액 (2) 을설 : 일회 최대 납품지시 예정량에 단가를 곱한 금액		
회신내용	• 단가계약에 있어서 「계약사무처리규칙」 제27조 제1항 제6의2호(「국가계약법 시행규칙」 제2조 제4항)의 규정에 의한 지역제한경쟁입찰 가능 여부는 총 이행예정량에 단가를 곱한 금액을 기준으로 판단하여야 할 것으로 봄		

순번	5	제목	수익계약에서 ‘특정인’의 의미
문서번호	회제 41301-949 (기획재정부)	회신일자	2003. 8. 22.
질의내용	국가계약법 시행령 제26조 제1항 제4호 차목에서 말하는 “특정인의 기술”의 의미		
회신내용	국가기관이 발주하는 용역계약에 있어서 “특정인의 기술을 요하는 조사, 설계 등의 용역 계약”은 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제4호 차목의 규정에 의거 수익계약을 할 수 있는 바, 동 규정의 “특정인”이라 함은 당해 기술, 용역업무를 수행하는 데 있어서 법률적, 제도적 또는 능력의 측면에서 그 사람이 아니면 수행하기 곤란하다고 판단되는 경우를 의미하는 바, 구체적인 경우에 있어서는 당해 계약목적물의 특성 등을 고려하여 계약담당 공무원이 판단, 처리할 사항임		
순번	6	제목	재공고입찰 수익계약
문서번호	계약제도과-404 (기획재정부)	회신일자	2015. 4. 8.
회신내용	- 입찰참가자격 사전심사가 필수적인 경우에 사전심사 참가자가 1인뿐이면 입찰을 실시하더라도 입찰자가 1인이므로 당해 입찰은 유찰이 될 수 밖에 없습니다. - 따라서, 입찰참가자격 사전심사가 필수인 계약에서 입찰참가자격 사전심사 참가자가 1인 뿐인 경우에는 경쟁입찰에서 유찰된 경우로 볼 수 있을 것입니다.		
순번	7	제목	재공고입찰시 입찰참가자격을 변경할 수 있는지의 여부
문서번호	회계 45101-2352 (기획재정부)	회신일자	1996. 10. 11.
질의내용	100억 원 이상 공동주택에 대하여 입찰참가자격사전심사요령 제5조에 의거 군별로 입찰 참가자격 사전심사를 시행하고 있는 바 입찰질서 공정화를 가하고 입찰경쟁력 제고를 위하여 제도를 개선코자 아래사항을 질의하오니 가능 여부를 회신하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 가. 군별 입찰참가자격 사전심사 참여업체가 소수일 경우 재공고 입찰시행 또는 당해군 이외의 업체참여가 가능토록 입찰공고에 명시하여 시행할 수 있는지 여부		
회신내용	- 국가기관이 시행하는 경쟁입찰은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제11조의 규정에 정한 바에 의거 2인 이상의 유효한 입찰로 성립되는 것이며, 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없을 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 동 시행령 제20조 제2항의 규정에 의거 재공고입찰에 부칠 수 있는 것인 바, 이 경우에는 동 시행령 제27조(현행 제20조 제3항)의 규정에 의거 최초의 입찰에 부칠 때 정한 가격 및 기타조건을 변경할 수 없는 것입니다. - 가격 및 기타조건을 변경하여야 할 때에는 새로운 입찰공고를 하여야 하는 것임		
순번	8	제목	부적격자 낙찰자 결정 취소
문서번호	계약제도과-618 (기획재정부)	회신일자	2015. 5. 21.
회신내용	「물품구매(제조)입찰유의서」 제16조 제10항에 따르면 계약체결 이전에 입찰무효 등 부적격자로 판명된 낙찰자에 대해 낙찰취소 후 차순위자 순으로 필요한 심사 등을 실시합니다. 여기서 입찰무효 등 부적격자의 범위는 동 조항의 취지(불필요한 재공고·재입찰 절차의 생략을 통한 국가계약의 적시성 확보) 고려 시 계약체결 전 입찰참가자격 제한을 받은 경우와 같은 입찰무효 이외의 사유에 의한 부적격자를 포함하는 것이 타당할 것입니다.		

순번	9	제목	입찰마감일 이후의 사유에 의한 낙찰취소와 차순위자 심사
문서번호	계약제도과-875 (기획재정부)	회신일자	2015. 7. 6.
회신내용	• 「공사입찰유의서」 제18조 제6항 등에 따르면 낙찰자로 결정된 자가 계약체결 이전에 입찰 무효 등 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우 차순위자 순으로 필요한 심사 등을 실시하여 낙찰자를 결정합니다. - 따라서, 입찰서 제출마감일 후의 사유라도 계약체결 전이라면 낙찰취소 후 차순위자에 대해 심사를 실시하여 낙찰자 결정이 가능할 것입니다. - 부적격자의 범위에는 동 조항 등의 취지(불필요한 재공고·재입찰 절차의 생략을 통한 국가 계약의 적시성 확보) 고려 시 계약체결 전 입찰참가자격 제한의 대상이 되는 경우 뿐만 아니라 계약체결 예정일까지 영업정지 기간 중에 있는 경우와 같은 부적격자를 포함하는 것으로 볼 수 있습니다.		

순번	10	제목	재공고 입찰 횟수 및 수의계약시 계약상대자 선정범위
문서번호	회계 41301-1920 (기획재정부)	회신일자	1997. 7. 5.
질의내용	• 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제21조 및 제35조 규정에 의하여 입찰공고 집행결과 응찰자가 없어 재입찰공고까지 임하였는바 입찰참가등록자가 1인 뿐이어서 유찰되어 있습니다. 가) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조 규정에 의하여 수의계약 대상자 선정방법에 대하여 ① 현장설명에 참가한 11개사에 통보하여 견적 및 내역서를 받아 수의계약하여도 무방한지요? ② 현장설명에 참가한 11개사 외의 대상업체도 파악한 후 수의계약하여도 무방한지요? ③ 1개 업체에게만 견적을 받아 수의계약 체결하여도 무방한지요? ④ 입찰등록을 필하였던 1개 업체에게만 견적을 받아 수의계약체결하여도 무방한지요? 나) 당초 입찰참가제한사항을 완하여 새로운 방법으로 입찰공고할 수 있는지요? 다) 재입찰공고와 동일한 내용으로 재입찰공고를 부칠 경우 횟수에는 제한이 없는지요?		
회신내용	• 국가기관이 실시하는 입찰에 있어서 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없을 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조 제1항의 규정에 의하여 수의계약에 의할 수 있으며 동 수의계약을 체결하고자 할 때에는 동법 시행규칙 제32조의 규정에 의거 국가에 가장 유리한 가격을 제사한 자를 계약상대자로 결정하여야 합니다. 이 경우 수의계약대상자는 당초 입찰공고상의 참가자격 등을 고려하여 선정하면 될 것인 바, 현장설명참가자 또는 입찰참가신청자만이 대상자가 되는 것은 아닙니다. • 재공고입찰 후 재차 재공고입찰을 실시하는 것도 가능하나, 횟수 기타 새로운 입찰을 부칠 것인지 여부 등은 계약담당공무원이 판단 결정할 사항임		

순번	11	제목	계약 체결 후 취소 시 후속 낙찰자 결정에 관한 회신
문서번호	계약제도과-643 (기획재정부)	회신일자	2015. 5. 26.
회신내용	• 「공사입찰유의서」 제18조 제6항 “계약담당공무원은 낙찰자로 결정된 자가 계약체결 이전에 입찰무효 등 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우로서 동 부적격자를 제외하고 2인 이상 유효한 입찰이 성립되어 있는 때에는 차순위자 순으로 필요한 심사 등을 실시하여 낙찰자를 결정한다.”라고 규정되어 있습니다. 즉, 계약체결 이전에는 기존의 낙찰참가자를 대상으로 낙찰 절차를 계속하여 진행할 수 있습니다. 하지만, 낙찰자를 결정하고 계약을 체결한 후에는 그 낙찰 절차는 종료되기 때문에, 낙찰자 결정 후 계약이 취소된다면 차순위자를 심사하여 낙찰자 결정을 할 수 없고 새로운 입찰절차를 거쳐서 낙찰자를 선정하여야 합니다.		

순번	12	제목	적격심사낙찰제 대상용역의 재공고입찰에 따른 수의계약 체결 시 수의계약 대상업체는 적격심사통과업체로 하여야 하는지의 여부
문서번호	회계 41301-2130 (기획재정부)		회신일자 2007. 6. 19.
질의내용	• 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조 제1항의 규정에 의거 국고에 부담이 되는 경쟁입찰에 있어 추정가격이 10억 원 이상인 용역의 경우 회계예규 「적격심사기준」에 의하여 낙찰자 결정전에 계약이행능력을 심사하도록 되어 있는 바, 동 방법으로 시행한 입찰이 2회 이상 유찰되어 동 법률 시행령 제27조의 규정에 따라 재공고입찰에 따른 수의계약을 체결할 때의 낙찰자 결정의 경우 • 「적격심사기준」을 정한 취지가 저가로만 응찰하여 낙찰받는 경우 부실공사, 불완전이행이 되는 것을 방지하기 위한 것이고, 동법 시행령 제27조 제1항(재공고입찰 등과 수의계약)에 (… 이 경우 보증금과 기한을 제외하고는 “최초의 입찰에 부칠 때 정한 가격 및 기타조건을 변경할 수 없다”)고 규정되어 있으므로 동법 시행규칙 제32조에 의하여 계약당사자를 결정하는 경우에도 최초 입찰조건으로 충족하여야 할 것이기 때문에 최초 입찰조건인 적격심사 기준을 기초로 하여 계약당사자를 결정하여야 하는 것인지의 여부 - 아니면 수의계약의 경우에는 회계예규 「적격심사기준」은 적용할 필요가 없고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제32조에 의하여 오로지 입찰가격만을 기초로 하여 국가에 가장 유리한 최저가 제시자를 계약상대자로 하여야 하는 것인지의 여부		
회신내용	• 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사 등의 계약을 체결하고자 하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조의 규정에 의거 일반경쟁, 제한경쟁 또는 지명경쟁 입찰에 부치거나 수의계약에 의하여 계약을 체결할 수 있습니다. • 귀 질의와 같이 당초 동법 시행령 제42조 제1항의 규정에 의한 적격심사낙찰제의 방식으로 실시한 공사의 경쟁입찰이 유찰되었고 재공고입찰에 의하여도 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우에는 동 시행령 제27조 제1항의 규정에 의거 수의계약에 의하여 계약을 체결할 수 있는 바, - 이 경우 동조 동항 후단 중 “기타조건”이란 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 입찰참가자격 등 당해 입찰참가에 필요한 자격 조건 등을 말하며, 당해 공사의 계약체결방법이 수의계약의 형식으로 변경된 상태에서 동 시행령 제42조 제1항의 규정에 정한 경쟁입찰에 있어서의 낙찰자결정기준인 적격심사기준은 동 “기타조건”에 포함되지 아니함		

순번	13	제목	협상에 의한 계약에서의 제안서 평가 관련 질의 회신
문서번호	계약제도과-995 (기획재정부)		회신일자 2013. 7. 25.
질의내용	• 협상에 의한 계약에서의 제안서평가 오류 시 계약체결 가능 여부		
회신내용	• 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제43조 제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 제42조의 규정에 불구하고 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 국가에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다고 규정하고 있습니다. • 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조 제3항에서는 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서의 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구하여야 한다고 규정되어 있고, 동 기준 동조 제4항에서는 제3항의 규정에 의하여 기한까지 보완 요구한 서류가 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다고 규정되어 있습니다. - 따라서, 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조 제4항에 의하여 평가에서 제외되어야 할 제안서가 제안서평가위원회의 심의를 거쳐 협상대상자로 선정되었다 하더라도 해당 제안서에 대한 심의는 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조 제4항에 따라 유효하다고 볼 수 없을 것입니다. - 다만, 구체적으로 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조 제3항 및 제4항에 해당되는지의 여부는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 제안요청서, 입찰에 참가하고자 하는 자가 제출한 제안서, 입찰공고문 등 제반서류와 관련 법령 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것입니다.		

순번	14	제목	협상에 의한 계약 관련 질의 회신
문서번호	계약제도과-1363 (기획재정부)		회신일자 2013. 10. 7.
회신내용	• 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제11조에 따르면 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립합니다. 협상에 의한 계약에 있어서 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자가 1인인 경우라 하더라도 2인 이상의 유효한 입찰이 있었다면 재입찰 사유에 해당되지 않는다고 보아야 할 것이며, 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하여 협상을 진행할 수 있을 것입니다.		

순번	15	제목	유효한 입찰자 1인인 협상에 의한 계약체결 기준
문서번호	계약제도과-50 (기획재정부)		회신일자 2012. 1. 11.
질의내용	• 협상에 의한 계약에서 1인과 협상이 성립되었으나 나머지 입찰참가자의 입찰이 최종적으로 무효 처리된 경우 협상이 성립된 자와 계약을 체결할 수 있는지 여부		
회신내용	• 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제11조는 2인 이상의 유효한 입찰을 경쟁 입찰의 성립조건으로 규정하고 있습니다. - 따라서 협상에 의한 계약에서 유효한 입찰자가 1인밖에 없다면 당해 입찰은 경쟁입찰이 성립되지 아니하였으므로 유찰로 처리하여야 할 것입니다. - 아울러 협상대상자에게 협상 성립을 통보하였다고 할지라도 당해 협상은 근거가 없게 되므로 무효로 처리하여야 할 것입니다.		

순번	16	제목	협상에 의한 계약에서 협상의 내용과 범위
문서번호	계약제도과-205 (기획재정부)	회신일자	2015. 2. 24.
회신내용	• 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」 제11조에서는 ‘계약담당공무원은 협상 대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와의 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다’고 규정하고 있습니다. 발주 기관이 우선협상대상자의 제안내용을 모두 수용하여야 하는 것은 아니며 제안서의 제안내용 중 중요부분을 제외하고는 협상을 통하여 조정할 수 있을 것입니다. 다만, 제안요청서에 포함 되지 아니하는 사항을 협상의 대상으로 하는 것이 타 입찰자와의 형평성이나 평가의 공정성을 저해하는 것이라면 이를 인정하는 것은 바람직하지 않을 것으로 판단됩니다. - 또한, 제안서의 제안내용을 발주기관이 수용하지 아니할 경우 협상의 대상이 되는 것과 마찬가지로 제안요청서의 일부 내용을 우선협상대상자가 수용하지 아니할 경우에도 협상을 통하여 조정이 가능하다고 보아야 할 것입니다.		
순번	17	제목	발주기관 사정에 의한 이행기간을 변경한 협상가능 여부
문서번호	조달청	회신일자	2017. 12. 6.
회신내용	• 국가기관이 당사자가 되는 협상계약에서 계약담당공무원은 「계약예규 협상에 의한 계약 체결 기준」 제4조(입찰공고) 제2항 제1호에 의거 사업명, 사업내용, 사업기간, 사업예산 등을 입찰 공고시 명시해야 하는 것이며, 협상의 내용과 범위는 제11조에 의거 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상 대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있으나, 발주기관의 사정에 의한 사업기간의 변경은 협상의 내용에 해당된다고 보기 어려울 것입니다. • 또한 입찰공고는 입찰참여 가능한 불특정 다수인과의 약속이며, 아울러 입찰공고내용이 공고내용과 다르게 변경된다면 다른 입찰자들은 입찰에서 국가에 더 좋은 조건을 제시할 수도 있다는 것을 배제할 수 없는바, 입찰공고 내용대로 입찰을 집행을 해야 하는 것입니다. • 그러나 귀하의 질문처럼 발주기관의 사정상 계약기간의 변경이 불가피한 상황이라면 계약 체결이후에 「용역계약일반조건」 제16조 제1항 제2호에 의거 과업내용을 변경하는 계약변경을 할 수는 있을 것이며, 과업변경에 따른 계약금액의 조정은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조 제1항부터 제6항을 준용하여 처리하면 될 것입니다.		
순번	18	제목	협상에 의한 계약의 경우 수의계약 추진 시 제한서평가위원회 심의 의무 여부
문서번호	계약제도과-30	회신일자	
질의내용	• 협상에 의한 계약을 진행하였으나, 1차 유찰(단독입찰)되어 재공고 결과도 단독업체만이 입찰 하여 수의계약을 진행해야 하는 경우, 해당업체의 적격여부를 판단하기 위해 반드시 제안서 평가 위원회를 구성하여 심의를 거쳐야 하는지, 아니면 위원회 구성없이 사업부서(발주부서)에서 직접 적격 여부를 판단해도 되는지?		
회신내용	• 협상에 의한 계약을 위한 입찰에서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조 제1항 제2호에 따라 수의계약을 체결하려는 경우에 귀 기관이 기획재정부장관이 정하는 계약체결기준에 따라 정한 세부 기준을 충족한 자와 수의계약이 가능할 것이며, 동 시행령 제43조 제8항 본문에 따라 제안서를 평가하는 경우에는 제안서평가위원회의 심의를 거쳐야 합니다.		

순번	19	제목	협상에 의한 계약 체결 기준(계약예규) 제안서 평가관련
문서번호	조달청	회신일자	2023. 1. 9.
질의내용	1. 계약예규 협상에 의한 계약체결 기준 제7조(제안서의 평가) 제1항 에 따른 제안서 평가항목 및 배점한도는 별표에 의해 기술능력 평가 80점 입찰가격 평가 20점으로 규정되어 있으며, 제2항에서는 사업의 특성, 목적 및 내용을 고려하여 분야별 배점한도를 10점의 범위내에서 가감 조정할 수 있다고 규정되어 있습니다. - 여기에서 분야별 배점한도 10점의 범위내 가감조정은 예를 들어 기술 90, 가격 10으로 배점한도를 가감조정하는 것을 의미하는 것 인지요? 2. 1의 질문이 맞다면, 계약예규 협상에 의한 계약 체결 기준 제4조(입찰공고)에 따르면 제7조 제2항에 따라 분야별 배점한도를 10점 범위내에서 조정하는 경우 그 사유를 포함한다고 되어있으므로 입찰공고시 가격배점 한도를 기준 20점에서 10점으로 감하는 사유를 표시하면 되는 것 인가요? 3. 다만, 계약예규 정부입찰계약집행기준 제2조의6(계약담당공무원의 유의사항) 7호에는 “협상에 의한 계약체결시 특정항목에 대해 과다하게 배점을 부여하거나 기술과 가격의 평가비중을 자의적으로 설정하는 사례” 에 대하여 유의하여야 한다고 되어있는바, 이것은 일반적 유의사항을 나타내는 것이므로, 동 기준 7조2항의 사유에 따라 사업의 특성, 목적 및 내용을 고려하여 배점을 10점 이내 가감하고 그사유를 입찰공고에 포함시키는 것이 자의적으로 설정하는 사례에는 해당하지 않는다고 봄이 타당한지요?		
회신내용	• 질의1에 대하여 국가기관이 당사자가 되는 협상에 의한 계약의 제안서를 평가함에 있어 계약 담당공무원은 계약예규 협상에 의한 계약체결기준 제7조에 따라 계약의 특성, 목적 및 내용을 고려하여 분야별 배점한도를 10점의 범위내에서 미리 가감 조정하여 평가할 수 있습니다. 따라서 기술능력과 입찰가격을 10점의 범위내에서 가감할 수 있으나 10점을 초과하는 경우에는 미리 기획재정부 장관과 협의하여야 합니다. • 질의2, 질의3에 대하여 배점한도를 조정하는 경우 그 사유는 발주기관이 기술능력이든 입찰 가격이든 중요하다고 판단하여 조정할 수 밖에 없는 사유를 표시하는 것이므로 반드시 입찰 가격이 될 수는 없습니다. • 입찰은 공정하게 집행되어야 합니다. 계약담당공무원 유의사항에서 정한 것은 계약목적물의 특성 등에 따라 배점항목을 조정하여야 하며 이와 무관하게 임의적으로 조정하여 의도와 다르게 발주기관에 유리한 조건을 배제하거나 입찰자 중 특정인에게 유리하게 하여서는 안된다는 것입니다. 따라서 배점을 조정하는 경우에는 이러한 점들을 충분히 고려하여야 할 것으로 봅니다.		

순번	20	제목	예정가격을 초과한 입찰의 유·무효 여부
문서번호	회계 45107-121 (기획재정부)	회신일자	1997. 1. 17.
질의내용	• 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조에 따르면 제1항 각호에서 규정한 금액 미만의 공사 및 용역에 있어서는 예정가격 이하로 입찰한 자중 예정가격의 88%(현행 90%) 이상으로 입찰한 자로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하여야 하나 본 입찰에 있어서는 대상업체 2개사 중 1개사는 예정가격보다 상회하는 가격으로 투찰하였으므로 나머지 1개 업체만으로는 경쟁입찰의 조건을 충족치 못하였으므로 본 입찰을 무효로 처리하고 재입찰을 시행하여야 하는지 여부를 질의합니다.		
회신내용	• 국가기관이 실시한 국고의 부담이 되는 경쟁입찰에 있어서 예정가격 이상으로 입찰한 사유 만으로는 입찰무효 사유에 해당되지 않은 것임		

순번	21	제목	“계약담당공무원이 직접 조사하여 확인한 가격”의 의미 및 타 기관에서 계약한 단가를 거래실례가격으로 볼 수 있는지의 여부	
문서번호	회계 41301-3517 (기획재정부)		회신일자	1997. 12. 22
질의내용	타기관의 계약단가 등을 검토하여 「계약사무 처리요령」 제31조 및 제32조의 “거래실례가격”에 의거 제조공급계약을 체결하였음. 이 경우 당시 “거래실례가격”이 존재했다고 볼 수 있는지와 계약은 “거래실례가격”에 의거 계약 체결한 것으로 볼 수 있는지를 질의합니다.			
회신내용	국가기관이 발주하는 제조구매계약에 계약담당공무원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제5조 제1항 제3호의 규정에 의하여 2개 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격을 기준으로 예정가격을 작성할 수 있는 바, 이 경우 “2이상의 사업자”라 함은 동 물품을 직접 제조 생산하는 사업자를 의미함			
순번	22	제목	원가계산시 인터넷상 가격 적용 관련	
문서번호	회제 41301-253 (기획재정부)		회신일자	2003. 3. 6.
질의내용	「국가계약법 시행규칙」 제7조에 의하면 원가계산 시 단위당가격은 거래실례가격, 「통계법」 제4조의 규정에 의하여 지정기관이 조사하여 공표한 가격 등, 감정가격, 유사한 거래실례가격 및 견적가격의 순으로 적용한다고 규정하고 있는 바 - 단위당 가격 중 거래실례가격을 적용할 경우 관련 업체가 인터넷에 게재한 가격 또는 홈쇼핑에 게재한 가격을 거래실례가격으로 적용할 수 있는지 여부			
회신내용	국가기관이 체결하는 계약의 원가계산 시 적용하는 거래실례가격은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제5조의 규정에 정한 바와 같이 조달청장이 조사·통보한 가격, 재정경제부장관이 정하는 기준에 적합한 전문가격조사기관으로서 재정경제부장관에게 등록한 기관(대한건설협회, 한국물가협회, 한국응용통계연구소, 한국물가정보센터, 한국공정가격협회)이 조사하여 공표한 가격 및 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 2인 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격을 의미하는 것임			
순번	23	제목	입찰공고의 오류와 계약 진행 관련 질의 회신	
문서번호	계약제도과-562 (기획재정부)		회신일자	2016. 4. 21.
회신내용	- 공공계약을 체결함에 있어 계약담당공무원의 착오로 입찰공고에 오류(낙찰하한율 오기 포함)가 발생한 경우 이에 대한 처리(낙찰자 결정, 계약체결, 계약해지 등)는 동 오류의 중대성, 계약 진행 정도 등 제반 사실과 민법 등 관련 법령을 고려하여 계약담당자가 결정하여 처리할 사항 임니다. - 기획재정부 계약예규 「용역입찰유의서」 제15조 제6항에 따르면 낙찰자 결정 후 차순위자 순으로 필요한 심사 등을 거쳐 낙찰자를 결정하는 것은 부적격 낙찰자와 계약을 체결하기 전에 한하며, 계약담당공무원이 상기 사유로 계약을 해지하고자 결정하였다 하여 제3의 낙찰자(해당 입찰에서 적정 낙찰하한율을 적용할 경우의 낙찰자)와 계약을 체결할 수는 없을 것입니다.			
순번	24	제목	입찰무효 가능 여부 관련 질의 회신	
문서번호	계약제도과-192 (기획재정부)		회신일자	2018. 2. 13.
회신내용	「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제44조 제1항 제4호에서 ‘동일사항에 동일인(1인이 수개의 법인의 대표자인 경우 해당 수 개의 법인을 동일인으로 본다)이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰’을 입찰무효 사유로 규정하고 있습니다. FAX 번호가 동일하다는 사유 만으로는 동일인으로 보기 어려울 것이나, 발주기관이 제반사정을 고려하였을 때 실질적으로 동일인이라면 상기 규정에 따라 입찰무효로 볼 수 있을 것입니다.			

순번	25	제목	국민건강보험료 등을 사후정산한다는 내용을 입찰공고에 명시하지 않은 경우 사후정산대상이 되는지의 여부	
문서번호	계약제도과-39 (기획재정부)		회신일자	2014. 1. 9.
질의내용	국민건강보험료 등을 사후정산한다는 내용을 입찰공고에 명시하지 않은 경우 사후정산대상이 되는지의 여부			
회신내용	기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조에 따른 국민건강보험료 등의 사후 정산사항을 입찰공고 등에 명시하지 않은 경우라 하더라도 「건설산업기본법 시행령」 제26조 의2 제3항에 의한 사후정산이 가능하다고 보는 것이 적절할 것입니다.			
순번	27	제목	‘단순한 오기’가 ‘허위서류’에 해당되는지 여부	
문서번호	계약제도과-1380 (기획재정부)		회신일자	2013. 10. 8.
질의내용	착오에 따른 단순한 오기가 입찰참가자격제한 처분의 사유가 되는 ‘허위서류’에 해당하는지 여부			
회신내용	「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 제1항은 경쟁의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있는지 등에 대하여 입찰참가자격을 제한하도록 하고 있으며, 동법 시행령 제76조 제1항 제8호에서는 ‘입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자’에 대하여 입찰참가자격을 제한하도록 하고 있는 바, 계약상대자가 사실이 아님을 알면서도 사실과 다르게 기재한 입찰서류는 “허위서류”에 해당 한다고 할 것입니다. - 질의와 관련하여, 서류제출담당자의 단순한 착오에 의한 오기가 명백한 경우라면 이를 ‘위조·변조·허위’로 보기는 어려울 것이나, 동 사항이 ‘계약상대자의 단순한 착오에 의한 오기’인지는 제반사정을 종합적으로 고려하여 계약담당공무원이 판단할 사항입니다.			
순번	26	제목	당사자간 합의에 의한 계약해지 가능성 여부 질의	
문서번호	계약제도과-757 (기획재정부)		회신일자	2014. 6. 12.
질의내용	당사자간에 합의로 계약을 해지 할 수 있는지			
회신내용	국가계약법령에서는 계약의 해제 또는 해지의 사유로 ‘계약상대자의 책임있는 사유’, ‘사정 변경’, ‘계약상대자에 의한 해제 또는 해지’를 규정하고 있습니다. ‘당사자간 합의에 의한 계약 해제 또는 해지’에 관하여는 국가계약법령에서는 규정하고 있지 않으나, 국가법령에서 규정하고 있지 아니한 사항에 관하여는 「민법」 등 다른법령에서 규정하는 바에 따라야 할 것입니다.			

1. 감사사례(총괄)

구 분	지적요지
입찰참가자격 중복제한	입찰참가자격을 정하면서 중복하여 제한할 수 없는 ‘동일실적’과 ‘기술의 보유상황’을 중복하여 제한
입찰참가자격 실적제한	입찰참가를 실적으로 제한할 때에는 규모, 양 또는 금액으로 해야 하고 제한기준을 구체적으로 명시하여야 하는데도 규모, 양 또는 금액의 제한기준을 명시하지 않고 막연하게 ‘유지 보수실적이 있는 업체’로 입찰참가자격을 제한
	입찰참가자격을 실적으로 제한하는 경우 과거 1건의 실적이 일정규모, 양 또는 금액 이상인 실적으로 제한해야 하는데도, 여러 건의 누계실적(또는 금액)이 일정금액 이상인 실적으로 제한
	용역의 입찰참가 자격을 실적으로 제한하는 경우 특수한 기술이 요구되는 경우에만 한정해야 함에도, 특수한 기술이 필요하다고 볼 수 없는 질서유지 등 단순노무 용역의 입찰참가를 실적으로 제한
입찰참가자격 제한 부적정	용역계약의 입찰참가를 제한할 수 있는 사유로는 지역, 중소기업제한, 용역수행에 필요한 기술의 보유상황, 동일 실적으로 제한됨에도 장비보유조건으로 입찰참가를 제한
실적인정기관 적용 부적정	실적으로 입찰참가를 제한할 때에는 국가, 지방자치단체 등 특정기관의 수행실적 뿐만 아니라 민간실적 등도 인정하여야 하는데도 공공기관 발주사업의 실적만 인정하는 것으로 입찰참가자격을 제한
입찰참가 지역제한	입찰참가 지역제한이 가능한 일반용역의 규모는 추정가격 2.1억원 미만인데도 추정가격 2.1억 이상 일반용역을 시행하면서 지역을 제한
대기업 입찰참가 제한 부적정	사업금액이 20억원 미만인 소프트웨어사업에 한해 대기업의 입찰참가를 제한하여야 하는데도, 사업금액이 20억 이상인 소프트웨어 사업을 시행하면서 대기업의 입찰참가를 제한
소기업 또는 소상공인 제한입찰 미적용	추정가격이 1억원 미만인 물품 또는 용역을 발주할 때에는 경쟁제품을 제외하고는 소기업 또는 소상공인과 우선적으로 계약을 체결해야 함에도 추정가격 1억원 미만인 물품구매를 발주하면서 소기업, 소상공인으로 참가자격을 제한하지 않음
공동수급체 대표사 실적요구 부적정	공동이행방식의 공동계약에 있어서는 공동수급체 구성원 중 어느 하나의 구성원이라도 발주기관이 제한한 실적이상을 보유하면 입찰참가가 가능한데도 공동수급체 대표사가 실적이 있어야 한다고 제한
건설폐기물 처리 통합발주	건설공사에서 발생하는 건설폐기물의 발생량 중 위탁처리하는 건설폐기물의 양이 100톤 이상일 경우에는 건설공사와 건설폐기물 처리용역을 분리 발주하여야 하는데도 위탁처리해야 할 건설폐기물의 양이 300톤 이상인 공사를 발주하면서 건설공사와 건설폐기물 처리용역을 통합 발주
불공정계약 특수조건 부적정	계약담당자는 계약상대자의 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정하여서는 안되는데도 계약상대자의 책임 없는 사유로 불가피하게 발생하는 계약물량의 증가에 대하여 별도의 비용을 지불하지 않겠다는 특수조건을 정함

구 분	지적요지
적격심사 시 기술지원협약 제출요구 부적정	특허공법 등이 포함되어 있는 경우 발주기관은 사전에 특허공법 기술보유자와 사용협약 등을 체결하고, 그 내용을 입찰공고에 명시하여야 하는데도 입찰공고에 발주기관과 기술보유자간 특허공법 사용협약 내용을 명시하지 않았고, 낙찰자와 기술보유자간 기술사용협약서를 낙찰자 결정 전 적격심사 시 제출토록 요구
적격심사 납품실적 확인 부적정	적격심사 대상자가 제출한 실적 중 일부는 납품실적증명서를 제출받지 않고 평가를 진행 납품실적증명서에 계약일자, 납품일자 등이 기재되어 있지 않고 실적금액의 부가세 포함여부가 불명확함에도 별도의 확인 절차 없이 평가를 진행
적격심사 서류검토 부적정	적격심사 추가 보완자료(기술자격증)를 제출받지 않고 계약체결 위탁관리용역에서 동등 이상 실적을 유사실적으로 또 제출했음에도 이를 제대로 확인하지 않고 중복으로 인정
수의계약 부적정 (분할)	매달 중복되는 사업으로 경쟁입찰을 해야 함에도 매달 분리발주 및 소액수의계약 체결 추정가격 2천만원을 초과하는 경우 전자조달시스템을 통한 건적경쟁을 하여야 함에도 특정업체와 수의계약 체결
계약보증금 보증기간 확인 불철저	계약보증금의 요건이 충족되지 않음에도 이를 보완 요구하지 않고 계약체결 (보증기간의 초일은 계약기간 개시일로, 만료일은 계약기간 종료일 이후일 것)
계약이행능력 심사업무 부당처리	OEM 납품실적은 ‘엘리베이터 납품 설치완료’ 실적에 해당하지 않아 입찰참가자격에 미달됨에도 단일 건의 엘리베이터 납품 설치완료 실적으로 인정하여 입찰참가 자격을 부여하고 투찰을 허용한 후 계약이행능력 심사 결과 ‘적격’으로 판단
용역 계약체결 부적정 (부가가치세)	연구용역 입찰공고문과 계약서에 부가가치세가 포함되어 있는지 여부를 명시하지 않거나 누락하는 등 부가가치세 포함여부가 불명확하여 연구용역 계약대금 지급의 적정성을 확인할 수 없도록 함 면세사업자와 연구용역을 계약하면서 부가가치세가 포함되어 있는 것으로 계약서에 명시하고도 계약대금을 지급할 때에는 해당 부가가치세를 공제하지 않고 그대로 지급
설계변경 계약시 단가적용 부적정	발주기관에서 설계변경을 요구하는 경우에는 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 그 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위에서 계약당사자 간에 협의하여 결정토록 규정하고 있음에도, 설계변경 당시 기준으로 산정한 단가를 기초로 계약금액을 조정하지 않고 기존 계약단가를 그대로 적용
협상에 의한계약 체결 부적정	고시금액 미만임에도 제안서 평가항목 중 ‘수행실적’ 항목의 필요 여부를 검토하지 않고 실적평가 시행
승강기 유지보수 계약업무 처리 부적정	공공기관은 승강기 유지보수 용역 등을 중소기업자 간 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 계약을 체결토록 되어 있음에도 대기업과 수의계약 체결
특허 수의계약시 권리자 확인 부적정	특허등록원부상 실시 내용이 생산, 사용으로 한정되면 계약목적물을 수요기관에 양도할 수 없으므로 특허 수의계약에 관한 권리권자가 아님에도 계약체결
재공고입찰에 의한 수의시담대상자 선정 부적정	재공고입찰을 할 때 입찰이 성립되지 않거나 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약을 할 수 있고, 국가에 가장 유리한 가격을 제시한 자를 계약상대자로 정해야 하는데도 재공고입찰 시 입찰참가자만을 수의시담 대상자로 선정하는 것은 부적정 (재공고입찰에 참가하지 아니한 경우에도 계약체결 가능)

구 분	지적요지
입찰참가서류 확인 불철저	입찰참가자격 중 중소기업확인서에 대해 “전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함”으로 공고한 이후에 전자입찰서 제출 마감일이 2017. 4. 27 이었고, 발급일자는 2017. 5. 4이어서 발급일의 기준을 충족하지 못하여 입찰자격이 없는 것으로 처리했어야 함에도 낙찰자로 선정
용역계약 체결 부적정	국가계약법 시행령 제26조에서 정하는 수의계약 사유를 제외하고는 추정가격 2천만원을 초과하는 경우 일반경쟁 입찰에 부쳐야 함에도 1인 견적 수의계약 체결
발주 및 시공 부적정	건축(증축) 공사가 포함된 물품구매계약 요청 시 건축공사와 물품 제작설치 부분을 분리 하여 발주하거나 건축공사업 등록을 한 업체로 입찰참가자격을 제한하여야 하나, 실내 건축공사업 등록을 한 업체로 입찰참가자격을 제한하여 건축물 증축공사 불가
납품기한 경과 계약관리 부적정	지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 계약보증금 상당액에 달하는 경우 계약을 해제 또는 해지하거나, 계약상대자로 하여금 잔여 계약이행 금액에 대한 계약보증금을 추가로 징수한 후 계약기간을 연장하여야 함에도 아무런 조치를 취하지 않음
계약해제업무 부당처리	계약상대자가 공장을 매각하여 계약 물품을 납품할 수 없고, 직접생산확인증명도 취소가 되는 등 업체 사정에 의한 납품포기로 계약금액 감액 요청이 있자 계약보증금 국고귀속 등 필요한 조치를 하지 않은 채 단순히 계약금액만 감액하고 종결처리

2. 감사사례(단계별)

Ⅰ 계약준비 단계 (입찰참가자격, 발주방법 결정)

제 목	보도경계표석 구매계약업무처리 부적정	출 처	감사원, 안산시 기관운영감사, 2011.8
주요내용	해당 업체가 보도경계 표석을 제작·납품할 수 있도록 해 주기 위해 위 업체로 하여금 돼지 형상을 특허청에 디자인 등록하도록 유도하고, 국가계약법 시행령 제26조제1항제2호 아목에 따른 디자인 등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우에 해당 되는 것으로 임의 해석하여 위 업체와 보도경계표석 구매계약을 수의계약으로 체결		
관련근거	국가계약법 제7조, 동법 시행령 제26조		

제 목	특정규격 모델 지정하여 입찰 등 구매업무 부당 처리	출 처	감사원, 지방재정 건전성 진단 점검감사, 2012.1
주요내용	「정부입찰 및 계약 집행기준」에 따르면 계약담당자는 물품의 구매입찰 시 부당하게 특정규격 모델을 지정하여 입찰에 부치지 못하는데도 (주)◆◆가 독점 수입하는 무대조명장치의 특정 제품 사양으로 설계도서를 작성하여 납품하였다는 사실을 알면서도 그대로 준공하여 (주)◆◆만 납품이 가능 (계약금액 31억 5,700만원)하도록 방치		
관련근거	(계약예규) 정부입찰 계약집행기준 제5조제4항		

제 목	부적격자와 시설공사 등을 수의계약 체결	출 처	감사원, 지방 건설공사 계약제도 운용실태감사, 2012.4
주요내용	전기공사 및 정보통신이 복합된 공사는 관련 법령에 따라 전기공사업 및 정보통신공사업을 등록한 자와 계약을 체결해야 하는데도, 정보통신공사업을 등록하지 아니한 사회복지법인과 수의계약을 하면서 계약이행 과정에서 적격문제가 불거지자 기존 계약서를 파기하고 당초부터 해당 공사업 등록증이 있는 업체와 공동계약을 체결한 것처럼 소급하여 새로운 계약서류로 대체		
관련근거	전기공사업법 제4조, 정보통신공사업법 제14조		

제 목	공원시설 내 편익시설 위탁계약관련규정 불합리	출 처	감사원, 서울시 기관운영감사, 2012.8
주요내용	국가계약법 제10조 등에 따르면 세입의원인이 되는 경쟁입찰에서는 최고가격 입찰자를 낙찰자로 하도록 되어 있고, 협상에 의한 계약은 국고의 부담이 되는 경쟁입찰 중 전문성 등을 요하는 공사나 물품·용역계약에만 예외적으로 사용하도록 규정되어 있음에도 매점 등 수익시설의 위탁 시 '협상에 의한 계약'으로 낙찰자를 결정		
관련근거	국가계약법 제10조, 동법 시행령 제43조		

제 목	동일 유사사업을 분할하여 수의계약 발주	출 처	서울시 감사위원회, 역사박물관 종합감사, 2012
주요내용	사업내용이 동일하거나 유사한 경우에는 통합발주를 통하여 예산을 절감해야 하는데도 사업 내용이 유사한 ① 유물3D 스캔 및 도면작성 용역(발주일 2010.11.26., 19,780천원), ② 유적 건물지 3D 스캔(발주일 2010.10.27., 17,460천원)을 각각 분리하여 수의계약을 함으로써 전자 공개 수의계약을 통해 통합 발주하였을 때와 비교하여 예산을 낭비하는 결과를 초래		
관련근거	(계약예규) 정부입찰 계약집행기준 제10조의3		

제 목	입찰참가자격이 없는 업체와 계약체결 및 하자담보책임 존속기간 미준수	출 처	서울시, 서울신용보증재단 종합감사 2012.6
주요내용	일정규모(20억) 미만의 정보시스템 유지보수 사업에는 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 없음에도 대기업과 유지보수 계약을 체결하는 한편, 정보시스템 구축 이후 기존의 하자보수 보증기간이 남아있었음에도 불구하고 별도의 시스템 유지보수 용역을 발주하여 예산을 낭비		
관련근거	소프트웨어진흥법 제48조		

제 목	동일 약품구매 시 8회에 걸쳐 분할하여 수의계약 발주	출 처	서울시, 위탁병원 운영실태 감사, 2013.2
주요내용	5천만원을 초과하는 물품의 용역계약은 계약의 목적, 성질, 규모 및 지역 특수성 등이 인정되는 경우를 제외하고는 일반경쟁 입찰에 의해 계약을 체결토록 규정하고 있음에도 수의계약 가능 금액으로 분할하여 총 8회에 걸쳐 1인 건적 수의계약 체결함으로써 투명하고 공정한 경쟁을 저해		
관련근거	국가계약법 제7조 및 동법 시행령 제26조, 정부입찰 계약집행기준 제10조의3		

제 목	계약법령에서 규정하지 않은 계약방법 적용	출 처	서울시, 서울농수산물공사 종합감사, 2013.7
주요내용	용역계약을 발주하는 경우 국가계약법령에 규정되어 있는 계약 방법에 따라야 함에도 계약법령에서 규정하고 있지 않는 계약방법을 자체 제도로써 시행(계약기간을 1년 연장하는 SLA (Service Level Agreement) 제도)하여 특혜시비 우려되고 용역업체가 허위로 자료를 제출하였는데도 이를 확인하지 않는 등 형식적으로 평가		
관련근거	국가계약법 제7조		

제 목	동일 유사사업 분리발주 및 거래실례가격 조사소홀	출 처	서울시, 서울농수산물공사 종합감사, 2013.7
주요내용	사업내용이 유사하거나 중복되는 사업은 법령의 범위 내에서 통합발주를 위해 적극 노력하여 지출성과를 극대화 하여야 함에도 동일한 폐기물 처리용역 34건을 각 담당자별로 분리 발주하였고, 폐기물 운반단가 산정시에도 전문가가격조사기관이 조사한 가격과 업체의 견적가격 중 낮은 가격을 적용하여야 하나 폐기물수집운반협회에서 고시한 거래실례가격만을 반영하여 예정가격을 결정		
관련근거	국가계약법 시행령 제9조, (계약예규) 정부입찰 계약집행기준 제10조의3		

제 목	다수공급자계약대상 물품을 분할하여 제3자 단가계약으로 구매	출 처	서울시, 중부수도사업소 특정감사, 2013.10
주요내용	다수공급자계약 대상 물품인 아리수 음수대(121,800천원, 126대)를 7회로 분할하여 제3자 단가계약으로 구매하여, 다수공급자 계약방식으로 구매하였다면 할인받을 수 있었던 구매액의 1%인 1,213천원의 예산을 낭비		
관련근거	조달청 물품다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리기준 제3조, 제6조		

제 목	청소용역 발주 시 제한입찰을 하면서 지역과 실적으로 중복제한	출 처	서울시, 출연 및 위탁병원 특정감사, 2014.3
주요내용	특수한 기술이 요구되지 아니하는 추정가격 5억원 이상의 청소용역을 입찰하고자 하는 경우에는 일반입찰 하여야 하며, 소재지 또는 해당기술 보유, 같은 종류의 용역수행 실적 등으로 입찰참가 자격을 제한하지 않아야 함에도 제한입찰로 발주하고, 제한 입찰 시에도 중복제한은 원칙적으로 금지되는 것임에도 지역제한과 실적제한을 중복적용		
관련근거	국가계약법 시행령 제43조, 국가계약법 시행규칙 제25조제⑥항		

제 목	시설유지보수관리 위탁용역 등 9건을 기존업체와 수의계약 발주	출 처	서울시, 출연 및 위탁병원 특정감사, 2014.3
주요내용	수의계약을 할 수 있는 사유에 해당하지 않는 경우에는 일반입찰에 따라 계약하여야 함에도 전년도와 동일한 계약업체와 상호 협의하여 1년씩 연장할 수 있으며 최대 5년간 연장할 수 있다는 위탁계약서에 근거하여 일반입찰에 부치지 않고 기존업체와 부적정하게 연장하여 수의계약 체결		
관련근거	국가계약법 시행령 제26조		

제 목	임대아파트 시설물 보수공사 시 전기공사 분리발주 미이행	출 처	SH공사, 서울문화재단 민간위탁사업 특정감사, 2014.3
주요내용	전기공사의 경우 건설공사의 공종에 포함되어 있더라도 공사의 성질상 분리하여 발주할 수 없는 경우 등 예외적인 사유를 제외하고는 분리발주 하여야 함에도 미이행하여 전기공사에 대한 부실공사의 우려를 발생시키고 전기공사의 품질을 저하		
관련근거	전기공사법 제11조		

제 목	시스템 전산운영사업 개발업체와 수의계약	출 처	서울시, 출연 및 위탁병원 특정감사, 2014.3
주요내용	국가계약법 시행령 제26조 특정인의 기술·용역 또는 특정한 위치·구조·품질·성능·효율 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우에 해당하거나, 추정가격 5천만원 이하 용역계약에 해당하지 않아 수의계약 할 수 없는데도 당초 통합의료정보시스템의 개발업체 및 개발업체의 하도급업체와 수의계약 체결		
관련근거	국가계약법 시행령 제26조		

제 목	입찰참가자격(실적) 없는 업체와 공사계약 체결	출 처	감사원, 계약분야 회계비리 특별점검, 2015.6
주요내용	공사의 낙찰자 선정과 관련하여 실적 심사기관은 실적내용에 모순·오류·불명확 등이 있다고 판단되면 해당 증명서 발급기관에 즉시 사실관계를 조회하여야 함에도 불구하고 업체가 제출한 시공실적의 사실여부를 시공실적 증명서 발급기관에 문의 확인하지 아니하고 제출된 시공실적을 그대로 인정하여 계약을 체결		
관련근거	국가계약법 시행령 제42조		

제 목	고시금액 미만의 계약에서 실적으로 입찰참가 자격 제한	출 처	감사원, 한국과학기술연구원 등 6개 기관 특정감사, 2019.5
주요내용	사업비 정산업무를 위탁하기 위해 추정가격이 고시금액 미만인 용역계약의 경쟁입찰 공고를 하면서 관련 규정을 제대로 숙지하지 못하거나 수요부서에서 요청하였다는 사유 등으로 '국가 연구개발사업 전담기관과 위탁정산 협약을 체결하여 위탁정산 수행 경험을 보유한 회계법인' 등과 같이 실적으로 입찰참가자격을 제한함으로써 위탁정산 수행실적이 없는 회계법인의 입찰 참가 기회를 부당하게 제한		
관련근거	국가계약법 시행규칙 제25조제2항		

제 목	법령보다 과도한 입찰참가 자격 제한	출 처	감사원, 한국수력원자력 등 10개 기관 특정감사, 2020.1
주요내용	한국수력원자력주식회사는 내부규정으로 물품·공사·용역업체 등의 등록기준을 정하고 심사를 통과한 업체만 입찰참가자격을 부여하는 공급자 등록제도를 운영하면서 업체가 부정당 제재 등을 받으면 공급자 등록을 취소하고 최대 10년간 재등록을 제한토록 하였으나 이는 상위법령인 「원전비리 방지를 위한원자력발전사업자 등의 관리 감독에 관한 법률」의 입찰참가자격 제한이 최대 3년임을 고려해 볼 때 과도한 수준으로서 개선이 필요함		
관련근거	국가계약법 시행령 제76조 3항 (입찰참가자격제한 최대 2년)		

제 목	경쟁이 가능함에도 '정기 기술지원 협약'을 근거로 수의계약 체결	출 처	감사원, 한국수력원자력 등 10개 기관 특정감사, 2020.1
주요내용	특정한 기술이 필요하거나 경쟁이 성립할 수 없는 경우 등에만 수의계약 체결이 가능함에도 발전소 특성 성능시험 등 14개 항목의 용역에 대해 경쟁의 성립여부를 확인한 결과 8개 항목 용역의 경우 해당 용역을 수행하는 업체가 2개 이상 존재하여 경쟁이 가능함에도 '정기 기술지원 협약'을 사유로 협약기관과 수의계약 체결		
관련근거	국가계약법 시행령 제26조		

제 목	공공화장실 설치 업무 부당처리	출 처	감사원, 전라남북도 계약 등 업무처리실태 감사, 2021.11
주요내용	디자인 등록이 된 물품이라는 이유로 수의계약으로 물품을 구매할 때에는 디자인 등록 여부를 확인한 후 수의계약을 체결하여야 하는데도 실제로는 디자인 등록 출원이 접수만 되었을 뿐 실제 디자인 등록이 되어 있지 않은 상태였는데도 이에 대한 검토없이 수의계약을 체결		
관련근거	국가계약법 시행령 제26조		

제 목	태양광발전설비 수의계약 업무 부당처리	출 처	감사원, 전라남북도 계약 등 업무처리실태 감사, 2021.11
주요내용	태양광발전장치를 설치하면서 당초 계획한 규격제품이 조달청 나라장터에 없고 입찰은 복잡하다는 사유로 수의계약이 가능한 다른 규격의 특정업체의 우수조달물품을 나라장터에서 구매하고 실제로는 당초 계획 했던 규격제품으로 납품받아 검수처리		
관련근거	국가계약법 시행령 제26조제1항 3호		

제 목	훈장 등 케이스 구매계약 부적정	출 처	감사원, 한국조폐공사 계약관리실태 감사, 2021.11
주요내용	매년 훈장 및 훈장케이스 구입 예정수량을 산정할 수 있으므로 일반경쟁 방법으로 연간 단가 계약을 체결하여 구매함이 적절하였으나 공사는 계약금액을 건별 5천만원 이하로 분할한 후 공고 등의 절차 없이 여성기업으로부터 31차례에 걸쳐 단일견적 수의계약을 체결하여 예산을 절감하지 못함		
관련근거	국가계약법 제7조, 제22조, 동법 시행령 제26조제1항제5호		

Ⅰ 낙찰자 결정 및 계약체결 (견적공고, 입찰공고, 적격심사, 개찰)

제 목	농공단지 입주업체와 명의대여 계약	출 처	감사원, 지방자치단체계약관련 토착비리 점검, 2012.2
주요내용	물품계약은 A와 체결하고 실제 물품의 납품은 B가 납품하는 등 계약질서 문란 초래 - 관급자재인 전광판을 구매/설치하면서 설치공사 3건을 모두 동일업체와 수의계약을 하면 비난을 받을 수 있어 그 중 1건은 계약서상 업체는 A명으로 체결하였고 실제 물품은 B업체가 납품		
관련근거	국가계약법 시행령 제33조, 제43조		

제 목	국민건강보험료 등을 사후정산 한다는 내용을 누락한 채 시설공사 입찰공고	출 처	서울시, 해빙기 건설공사장 안전관리실태 특정감사, 2012.3
주요내용	공사에 대한 입찰공고 시 “국민건강보험료 등”은 사후정산이 된다는 내용을 명시하여야 하고, 설사 명시하지 않았더라도 관련 법령에 따라 정산하여야 함에도 입찰공고 시 명시하지 않았다는 이유로 공사업체에게 “국민건강보험료 등”을 과다 지급하여 예산낭비		
관련근거	(계약예규) 정부입찰 계약집행기준 제93조, 건설산업기본법 시행령 제26조의2		

제 목	낙찰 후 계약 미체결한 업체에 대한 입찰보증금 귀속처리 미실시	출 처	서울시, 서울도시철도공사 종합감사, 2012.12
주요내용	낙찰자가 낙찰 후 정당한 사유 없이 계약하지 않을 경우 입찰보증금을 수입조치 하여야 함에도 이를 불이행		
관련근거	국가계약법 제9조, 동법 시행령 제38조		

제 목	용역업체의 제안서가 허위로 기재된 사실을 알면서도 해당 업체와 계약체결	출 처	서울시, 서울메트로 종합감사, 2013.4
주요내용	협상에 의한 계약 시 평가 결과 우선 협상대상자로 선정된 용역업체의 제안서 평가항목이 허위로 기재된 사실을 알게 되면 해당 용역업체의 우선 협상자격 박탈 등 적절한 조치를 위하여야 함에도 해당 용역업체가 제안서에 허위 기재한 사실이 단순착오나 실수에 의한 것이라고 판단하고 총 용역비 85,700천원에 계약을 체결하였음		
관련근거	국가계약법 시행령 제43조		

제 목	계약보증금 면제사유에 해당하지 않는 경우인데도 계약보증금 각서로 대체	출 처	SH공사, 서울문화재단 위탁사업 특정감사, 2014.3
주요내용	용역에 대한 계약보증금은 계약체결 시까지 계약업체로부터 현금 또는 보증서(보증보험증권 등)으로 제출받아야 하나, 용역업체의 현금지급각서로 대체		
관련근거	국가계약법 제12조, 동법 시행령 제52조제5항		

제 목	협상에 의한 계약의 정량평가 업무 부당처리	출 처	감사원, 주요장비 등 물품구입 및 관리실태 특정감사, 2017.1
주요내용	‘정보통신기술자 보유확인서’를 경력증빙자료로 제출하였는데도 점수를 부여하지 않았고, ‘소프트웨어 기술자 경력증명서’를 증빙자료로 제출한 업체에 대해서는 발급기관인 한국 소프트웨어 산업협회에서 기술등급을 표기하지 않는 것으로 증명서 서식을 변경하였는데도 이를 알지 못하여 기술등급이 표기되어 있지 않다는 사유로 점수를 부여하지 않았으며, 오히려 보유자격증 사본과 보험납입증명서 등 증빙자료를 제출하지 않은 일부 업체에 대해서는 점수를 부여하는 등 정량평가 업무를 잘못 처리		
관련근거	(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준 제7조		

제 목	적격심사업무 부적정	출 처	감사원, 주요장비 등 물품구입 및 관리실태 특정감사, 2017.1
주요내용	적격심사 이행실적 자료를 제출함에 있어 다른 업체의 실적을 마치 자신의 납품실적인 것처럼 기재하고 이를 토대로 자가평가 점수를 산정하였음에도 업체가 제출한 적격심사 자료를 그대로 인정하여 최종 낙찰자로 선정하고 계약을 체결		
관련근거	(계약예규) 적격심사기준		

제 목	예정가격 결정시 기초금액 감액 부적정	출 처	감사원, 한국수력원자력 등 10개 기관 특정감사, 2020.1
주요내용	예정가격작성기준(기획재정부 예규) 등에 따르면 예정가격 작성 시 원가계산 등에 따라 산정된 금액을 부당하게 감액하거나 과잉 계상하는 것을 금지하고 있음에도 계약관련 규정에 근거 없이 관행적으로 원가계산 등을 통해 산정된 가격에서 2~5.5%를 감액하여 기초금액을 산정		
관련근거	(계약예규) 예정가격작성기준 제2조		

제 목	적격심사업무 부적정	출 처	감사원, 국방과학연구소 기관운영감사, 2020.5
주요내용	구매계약을 위한 이행능력심사 평가 시 관련 규정을 잘못 적용하거나 실적증명서 확인을 제대로 하지 않아 부적격 업체와 계약체결		
관련근거	(계약예규) 적격심사기준		

제 목	상품권인쇄 계약방법 및 적격업체 심사 부적정	출 처	감사원, 한국조폐공사 계약관리실태 감사, 2021.11
주요내용	한국조폐공사는 지류형 상품권 제조의 일부공정(인쇄 부분)을 민간업체에 외주가공 의뢰하면서 작업의 편중에 대비한다는 사유로 이를 입증할 근거서류 없이 6개 업체와 수의계약을 체결하였고, 외주가공 적격업체 선정과정에서 필수 장비와 인력을 보유하지 않거나 기계설비를 양수한 신규 업체가 기존업체의 심사 자료를 그대로 제출했는데도 적격업체로 선정하고 관행적으로 수의계약을 체결하여 계약질서를 어지럽힘		
관련근거	국가계약법 제7조, 동법 시행령 제26조제1항제5호 다목 및 동법 시행규칙 제36조		

Ⅰ 계약 진행단계 (계약변경, 설계변경, 선금지급, 정산, 준공검사)

제 목	선금금 채권확보 미조치	출 처	감사원, 서울시 기관운영감사, 2011.7
주요내용	계약기간이 변경되면 선금금 보증기간 연장 등 조치를 하여야 하는데도 계약기간을 2회에 걸쳐 변경(연장) 조치하면서 선금금 보증기간은 연장하지 않았고, 이후 업체의 계약상 의무 불이행으로 위 공사계약을 해지하면서 선금금 잔액부분에 대한 채권회수 곤란		
관련근거	국가계약법 시행규칙 제61조~62조, 정부입찰 계약집행기준 제38조		

제 목	동일구조물공사 분할계약체결 부적정	출 처	감사원, 제주도 기관운영감사, 2011.8
주요내용	전체 사업내용이 지하2층, 지상7층 규모로 건립하는 동일구조물 공사로 확정되었으므로 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약을 체결할 수 없음에도 사업비가 부족하다는 사유로 분할하여 먼저 지하2층, 지상5층 규모로 계약을 체결한 후 다시 지하2층, 지상7층 규모로 설계변경계약을 체결		
관련근거	국가계약법 시행령 제68조		

제 목	별개의 용역을 계약변경 형식으로 기존업체와 계약체결	출 처	서울시, 역사박물관 종합감사, 2012.3
주요내용	불가피한 사유로 행사를 취소하는 경우 계약해지 시까지 발생경비를 지급하고 계약을 해지하여야 하며, 신규사업은 별개의 일반 입찰을 통해 계약을 체결해야 함에도 기존 용역계약을 해지하지 않고 전혀 새로운 사업을 수립하여 용역과업 변경형식을 빌어 동일 계약금액으로 기존 용역업체에게 용역을 수행토록 함		
관련근거	국가계약법 제7조		

제 목	공사비 감액사유가 발생하자 감액분 만큼 설계변경 없이 임의시공	출 처	서울시, 역사박물관 종합감사, 2012.3
주요내용	설계변경 사유가 발생할 때에는 설계변경을 통해 공사금액을 조정하여야 하는데도, 당초 계획된 전시물의 확보 차질로 일부 코너가 축소 폐지되어 당초 계약금액의 감액사유가 발생하자 당초 설계에 반영되지 않았던 전시실 입구 인테리어 및 바닥공사 변경, 가로등 변경 등으로 감액분 만큼의 전시시설물을 설계변경 없이 부적정하게 추가 설치함		
관련근거	국가계약법 시행령 제65조, 공사계약일반조건 제19조 등		

제 목	사후정산 소홀 (국민연금보험료 등 정산 부적정)	출 처	서울시농수산물공사 종합감사, 2013.7
주요내용	국민연금 보험료 및 퇴직공제부금비는 사후정산 대상이며 사용자부담금에 대해서만 정산하여야 하나 위 보험료 등을 계약내역에 계상된 금액으로 그대로 지급하여 실제 공사업체가 납부한 금액보다 7,118천원을 과다 지급하게 됨		
관련근거	(계약예규) 정부입찰 계약집행기준 제19장		

제 목	준공검사 소홀 (실제 시공내역과 다르게 대가 지급)	출 처	서울시, 수도시설 안전 유지관리실태 특정감사, 2014.9
주요내용	기성검사 시 내부규정에서 정한 시공기준과 공사업체의 실제 공사내역을 검토하여 기성대금을 지급하여야 함에도, 긴급누수복구공사를 시행하면서 장비의 진출입이 원활한 도로에서 실제 굴착장비를 사용하여 시공한 25건의 터파기 및 되메우기 등의 토공 작업물량을 전부 인력으로 시공한 것으로 작성된 공사업체의 정산내역서만을 근거로 대가를 과다하게 지급		
관련근거	(계약예규) 공사계약일반조건		

제 목	준공검사 소홀 (음식물쓰레기 수거량 확인 없이 용역비 지급)	출 처	서울시, 공무원연수 및 수련시설 특정감사, 2015.3
주요내용	용역업체에 대한 대가는 계약담당자의 현장확인 및 검사조서 등 구비서류에 근거하여 지급되어야 함에도 용역업체의 쓰레기 수거량을 확인할 수 있는 검사조서 등 별도의 서류없이 대가를 지급함		
관련근거	국가계약법 제15조		

제 목	용역 정지기간에 대한 지연보상금 미지급	출 처	감사원, 한국수력원자력 등 10개 기관 특정감사, 2020.1
주요내용	발주기관에 책임이 있는 사유에 의한 용역정지기간이 60일을 초과할 경우 계약상대자에게 지연보상금을 지급하도록 되어 있음에도 계약상대자가 청구하지 않았다는 사유로 관행적으로 지연보상금을 지급하지 않음		
관련근거	(계약예규) 용역계약일반조건 제32조		

제 목	전자여권제조기 구매계약 등 부당처리	출 처	감사원, 한국조폐공사 계약관리실태 감사, 2021.11
주요내용	한국조폐공사는 실적 증빙자료를 제출하지 않아 입찰참가자격이 없어 입찰 무효인 업체를 우선협상대상자로 선정하여 전자여권제조기 구매계약을 체결하였을 뿐 아니라, 계약상대자의 귀책사유로 장비 납품이 지연되자 납품기한을 연장하는 등 변경계약을 체결하여 지체상금(약144백만원)을 면제해 주는 등 특혜 제공		
관련근거	국가계약법 시행령 제12조, 제39조제4항, 제74조, 제75조 등		

Ⅰ 계약완료단계 (하자보수, 계약해지, 부정당제재)

제 목	하자보증기간임에도 하자검사 미이행	출 처	서울시, 남부수도사업소 특정감사, 2014.6
주요내용	공사 준공 후 일정한 하자담보 책임기간 존속기간 중에는 연 2회 이상 하자검사를 실시하여야 함에도 미이행한 채 존속기간이 경과하여 계약상대자가 부담하여야 할 보수 공사비를 국고로 부담		
관련근거	국가계약법 시행령 제60조, 제61조		

제 목	식자재 구매시 수의계약 및 검사조서 미작성	출 처	서울시, 노숙인 복지시설 특정감사, 2014.6
주요내용	5천만원을 초과하는 물품구매는 금액기준으로는 수의계약을 할 수 없음에도 수의계약으로 구매하여 낙찰하한율을 적용했을 때와 비교하여 예산을 절감하지 못하였고, 계약업체에 대가를 지급하기 전 식자재 납품에 대한 검사조서를 작성해야 함에도 이를 하지 않은 채 계약업체에게 대금을 지급		
관련근거	국가계약법 제7조, 제14조, 동법 시행령 제55조		

제 목	부정당업자 입찰참가자격 제한업무 부적정	출 처	감사원, 서초구, 강서구 기관운영감사, 2015.5
주요내용	부정당업자에 대해서는 계약심의위원회의 심의를 거쳐 입찰참가자격 제한을 지체없이 실시하여 부정당업자가 입찰에 참가하여 계약을 체결하지 않도록 하여야 함에도 그 제한시기를 심의회 개최일로부터 최단 5일에서 최장 132일 이후로 임의로 결정하여 입찰참가자격 제한조치를 받은 특정 업체가 공사계약을 체결하게 하는 결과를 초래		
관련근거	국가계약법 제27조, 동법 시행령 제76조제3항		

제 목	지연배상금(국가계약법상 지체상금) 미징수	출 처	감사원, 서울보증보험의 주요보증보험 심사 및 사후관리 실태, 2015.7
주요내용	공사가 지연될 경우 공사계약일반조건 제32조에서 정하는 천재지변에 준하는 이례적인 기상 악화로 인한 공사지연 등의 면책사유를 제외하고는 준공기한 내에 준공검사를 완료하지 않았을 때에는 지체일수에 따라 계약금액의 일정비율(1천분의 0.5)에 해당하는 지연배상금을 부과하여야 함에도, 합리적 이유없이 계약을 연장처리하여 지연배상금 미징수		
관련근거	국가계약법 시행령 제74조, 공사계약일반조건 제25조		

제 목	실적증명서 발급업무 부당처리	출 처	감사원, 주요장비 등 물품구입 및 관리실태 특정감사, 2017.1
주요내용	실적증명서를 발급할 때에는 계약서와 부속서류 및 준공서류 등을 검토하여 사실관계 등을 파악한 후 정확한 실적을 기재한 실적증명서를 발급하여야 했음에도 이를 제대로 확인하지 않아 낙찰결정 기준에 미치지 못하는 업체가 낙찰자로 선정됨		
관련근거	-		

참고 「한시적 특례 적용기간에 관한 고시」

한시적 특례 및 경제위기 극복을 위한 계약지침

(고시기간 中 준수, '21. 7. ~ '25. 12.)

내용		근거
① 입찰보증금(영37조①) 및 계약보증금 감면 (영50조①, 52조①)	■ 50% 감면	국가계약법 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시
② 검사기간 단축(영55조①)	■ 14일 이내 → 7일 이내	
③ 대가지급 기간 단축 (영58조①)	■ 5일 이내 → 3일 이내	
④ 유찰 수의계약 기준 완화 (영27조③)	■ 2회 유찰시 → 1회 유찰시	
⑤ 입찰공고 기간 단축	■ 일반경쟁입찰 : 7일전 → 5일전 ■ 협상계약 : 40일전 → 10일전	경제위기 극복을 위한 계약지침
⑥ 선금·하도급대금 지급기간 단축	■ 선금 : 14일 이내 → 5일 이내 ■ 하도급대금 : 15일 이내 → 5일 이내	
⑦ 선금지급 한도 확대	■ 선금지급 한도 70% → 100% (선금 70% 이상 지급 시 유의*) * 최근 기업 경영 악화로 선금 사고 다수 발생 * 선금 사용 감독 철저, 목적 외 사용 시 환수	
⑧ 입찰보증서를 지급각서로 대체		

건설근로자공제회 계약업무 실무 안내서

발행일	2025년 8월
제작	회계총무팀장 김 윤 진 과 장 임 양 진
감수	예산회계실무 서울연구원
발행처	건설근로자공제회 회계총무팀
문의처	02-519-2021

〈비매품〉

본 저작물의 저작권은 건설근로자공제회에 있습니다.
본 책자의 무단 전제와 복제를 금합니다.

